



سرشناسه: سلیمی، عبدالحکیم، ۱۳۴۰ - SalimiAbdolkhakim
عنوان قراردادی: حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ترکی
عنوان و نام پدیدآور: / Yazar Abdolkhakim Salimi; Mütərcim Erşad Hajiov, İslamda insan haqları
مشخصات نشر: Qum: Al -mustafa International Translation and Publication Center, 2018= 1396.
مشخصات ظاهری: ۱۵۲ ص.؛ ۵/۱۴/۲۱ س.م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۹-۳۷۱-۶
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: ترکی آذری.
یادداشت: کتابنامه.
موضوع: اعلامیه جهانی حقوق بشر
موضوع: Universal declaration of human rights
موضوع: حقوق بشر -- جنبه های مذهبی -- اسلام
موضوع: Human rights -- Religious aspects -- Islam
موضوع: اسلام و حقوق
موضوع: Islam and law
موضوع: آزادی -- جنبه های مذهبی -- اسلام
موضوع: Liberty -- Religious aspects -- Islam
شناسه افزوده: حاجی اف، ارشاد، ۱۹۸۸ - م. مترجم
شناسه افزوده: Hajiov, Erşad
رده بندی کنگره: BP۲۳۰/۱/س۸۴د۴۰۴۵ ۱۳۹۶
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۸۳۴
شماره کتابشناسی ملی: ۵۰۷۲۸۵۰

Al-Mustafa International Publication and Translation Center Translation Center

İslamda insan haqları (kitabdan seçilmişlər)

Müəllif: Əbdülhakim Səlimi

Tərcümə edən: Erşad Hacıf

Year of publication: 1439AH/ 1396 Sh/ 2018

Publisher: Al-Mustafa International Translation and Publication Center

Printing: Narenjestan, Tehran

Print-run: 300

ISBN: 978-600-429-371-6

حقوق بشر از دیدگاه اسلام

مؤلف: عبدالحکیم سلیمی مترجم: ارشاد حاجی اف

چاپ اول: ۱۳۹۶ ش / ۱۴۳۹ ق / ۲۰۱۸ م

● چاپ: نارنجستان ● قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ریال ● شمارگان: ۳۰۰

We wish to acknowledge the assistance of all for finalization of this book

➤ Alley No. 18, Muallim Gharbi Street (Hujjatiyeh), Qom, Iran
Tel: +98 25 378 36 134 Tel-Fax: +98 25-37839305-9 (Ext 105)

➤ Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah, Qom, Iran
Tel: +98 25-32133106

 <http://buy-pub.miu.ac.ir/>

 <http://pub.miu.ac.ir>

 https://telegram.me/pub_almostafa

 miup@pub.miu.ac.ir

İslamda insan haqları *(kitabdan seçilmişlər)*

Əbdülhəkim Səlimi

Tərcümə edən:
Erşad Hacıyev



**Al-Mustafa International
Translation and Publication Center**

Publisher,s Forword

To begin and execute a research is like walking in the path of development and evolvment. When the seeds of the “questions” are planted, in the soil of the mind of the researcher, this phase initiates, and its end is culminated when the result and the outcome of knowledge and wisdom is gained.

Evidently, this end is a new chapter in itself, for growth, and announces beforehand this good news to humans. For the result of all those mental efforts will not only bring the blooming and flowering of talent and all kinds of Blessings to humans, but it also makes the mind of the researcher to ponder and shape new, more questions.

This will produce a great collection of growing plants and flowers for the seeking mind... Those “questions” are in fact, the seeds, which according to the necessities of Time and the strength of the researchers will grow and bloom by themselves. They will make Culture and Civilization to move forward.

In like manner, the increasing rate of transferring oneself from one place to another place and the decrease of the distances will make those seeds travel miles and miles, to faraway places, in order to install them inside the curious mind of other seekers. This will bring an amazing diversity and a novelty for another civilization...

It is true then, that the presence of knowledge and a good, capable management will help this project to develop itself and one has to admit indeed, that it has always played an important role...

Al-Mustafa International Publication and Translation Center, because of its global mission, and its special position among the Religious Schools and the colorful human diversity that it has developed inside itself, sees it as a moral duty to procure all the appropriate conditions for any research works, and takes its role in this matter, most seriously. To procure all kinds of necessary grounds, with an excellent management of all the existing possibilities and talents, and to care and protect all its researchers in religious fields; these are the most crucial responsibilities of the Department of Research in this International center.

We highly hope that by being attentive to all these autonomous scientific movements, and by fortifying all the existing motives, we shall be able to witness the blooming of the Religious Culture in every part of this wide world!

**Al-Mustafa International
Publication and Translation Center**

MÜNDƏRİCAT

MÜNDƏRİCAT	5
1. İslamda insan hüquqlarının tarixi.....	11
Müqəddimə	11
1. Qurani Kərimə görə, İslam dininin meydana gəldiyi dövəmdə insan haqqlarının bərbad vəziyyəti	12
2. Nəhcül-bəlağənin baxışı ilə, islamın zühuru ərəfəsində insan haqqlarını vəziyyəti	17
3. İslamda insan haqqlarının quruluşu və qanunvecilik halına salınması	18
4. İslam taxirində insan haqqlarının keçid mərhələləri.....	19
5. Mütəfəkkirlərin etirafı	22
Xülasə.....	25
Suallar:	26
2. İnsanın haqq və hüquqları	27
Müqəddimə	27
İnsan hüquqlarının tərfi	28
1. İnsan hüquqlarının fəlsəfi tərfi.....	28
2. İnsan haqqlarının sosial tərfi	30
3. İnsan haqqlarının liberal tərfi	31
4. Ümumdünya bəyannamədə insan hüquqlarının tərfi	31
5. Dini yanaşma ilə, insan haqqlarının tərfi.....	31
6. Alternativ tərif	33
Haqq nədir?.....	34
1. Haqqı lüğəvi mənası.....	34
2. Haqqın terminoloji mənası	35
Hüququn iki mənası arasındakı əlaqə.....	35
Hüququn xüsusiyyətləri və ayrılmaz xassələri.....	36

Hüquq və ona oxşar məfhumlar	37
1. Hüquq və mülkiyyət.....	37
2. Hüquq və hökm.....	37
3. Hüquq və öhdəlik	38
Xülasə.....	40
Suallar	41
3. İnsanlıq ləyaqəti	43
Müqəddimə.....	43
Ləyaqətin tərifı.....	44
İslamda ləyaqət.....	44
1. İnstinkt ləyaqət	44
2. Alınma Ləyaqət	45
İslam İnsan hüquqları bəyannaməsində ləyaqət	47
Ümumdünya İnsan hüquqları bəyannaməsində ləyaqət	47
Fərqlər	48
Xülasə.....	56
Suallar:	58
4. Yaşam hüququ	59
Müqəddimə.....	59
İnsanda yaşam haqqı və onun təsirləri.....	60
1. Möhtərəm nəfsi qətlə yetirməyin qadağası	60
2. intihar qadağası	61
3. Qisas qanunu	61
İslam insan hüquqları bəyannaməsində yaşam haqqı	62
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində yaşam hüquqları....	63
Fərqlər	63
Xülasə.....	65
Suallar	66
5. Azadlıq hüququ.....	67
Müqəddimə.....	67
İslamda azadlıq hüququ.....	67
1. Azadlığın məfhumu.....	67
a) Ontoloji (fəlsəfi) azadlıq.....	68
b) Leqeslativ (qanuni və hüquqi) azadlıq	68
2. Azadlığa mane olan amillər.....	69
a) İnsanlıq ləyaqəti	69
b) Digərlərinin hüququ.....	69
c) Allahın haqqı	70
3. İslam və quldarlığın qadağası	70
İslam insan hüquqları bəyannaməsində azadlıq	72

Ümumdünya insan haqqları bəyannaməsində azadlıq	72
Fərqlər	73
Xülasə	75
Suallar:	76
6. Dini etiqad azadlığı	79
Müqəddimə	79
İslamda dini etiqad azadlığı	80
Dindən çıxmaq və etiqad azadlığı	81
İslam insan hüquqları bəyannaməsində dini etiqad azadlığı	85
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində etiqad azadlığı	85
Fərqlər	86
Xülasə	87
Suallar:	88
7. Fikir və söz Azadlığı	89
Müqəddimə	89
Fikir və əqidə arasındakı rabitə	90
İslamda fikir və ifadə azadlığı	90
1. Azadlığın funksiyası	91
2. Söz azadlığının həddi	92
İslam insan hüquqları bəyannaməsində fikir və ifadə azadlığı	94
Dünya insan haqqları bəyannaməsində fikir və ifadə azadlığı	94
Fərqlər	95
Xülasə	96
8. Təhlükəsizlik hüququ	99
Müqəddimə	99
İslamda təhlükəsizlik	100
İslam insan haqqlarında, təhlükəsizlik	103
Dünya insan hüquqları bəyannaməsində təhlükəsizlik	104
Təhlükəsizliyin hüquqi təminatı	105
1. Ədalətli məhkəmə ilə təmin olunma hüququ	106
2. Məsuliyyətin şəxsiləşmə prinsipi	106
3. Günah və cəzanın qanuniləşmə prinsipi	106
4. Bəraət prinsipi	106
5. İsgəncə qadağası	107
Fərqlər	107
Xülasə	108
Suallar:	109
9. Təlim və tərbiyə hüququ	111
Müqəddimə	111

İslamda təlim və tərbiyə hüququ	112
İslam insan hüquqları bəyannaməsində, təlim və tərbiyə.....	114
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində təlim və tərbiyə..	115
Əqli mülkiyyət hüquqları.....	115
1. İslam insan hüquqları bəyannaməsində əqli mülkiyyət hüquqları ..	116
2. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində əqli mülkiyyət hüquqları	116
Fərqlər	116
Xülasə.....	117
Suallar:	118
10. Bərabərlik hüququ	119
Müqəddimə	119
İslamda bərabərlik hüququ.....	120
1. İnsanlıq prinsipində bərabərlik	120
2. Hüquq və öhdəlik önündə bərabərlik.....	121
3. Qanunun icrasında bərabərlik.....	122
İslam insan hüquqları bəyannaməsində, bərabərlik	123
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində bərabərlik	124
Fərqlər	124
Xülasə.....	125
Suallar	126
11. Evlilik hüququ	127
Müqəddimə	127
Ailənin mahiyyəti.....	127
İslamda evlilik hüququ.....	128
İslam insan hüquqları bəyannaməsində, evlilik hüquqları.....	129
Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində evlilik hüququ	129
Ümumdünya insan haqlarının 16-cı maddəsinin təhlili	130
Fərqlər	131
Xülasə.....	131
Suallar	132
12. Qadın hüquqları	133
Müqəddimə	133
İslamda qadın hüquqları	134
İslam insan hüquqlarında qadın hüquqları	136
Ümumdünya insan haqlarında qadın hüquqları.....	136
Fərqlər	136
Xülasə.....	137
Suallar	138

13. Uşaq hüquqları	139
Müqəddimə	139
İslamda uşaq hüquqları	139
İslam insan hüquqlarında, uşaq hüquqları	141
Ümumdünya insan haqqları bəyannaməsində uşaq hüquqları	142
Fərqlər	142
Xülasə	143
Suallar	143
14. Əmək və mülkiyyət hüququ	145
Müqəddimə	145
İslamda əmək və mülkiyyət hüquqları	146
İslam insan hüquqları bəyannaməsində, əmək və mülkiyyət hüququ	148
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, əmək və mülkiyyət hüquqları	149
Fərqlər	150
Xülasə	151
Suallar	152

1

İslamda insan hüquqlarının tarixi

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. İlahi dinlərdə insan hüquqları
2. İslam dininin təzahür etdiyi dönmədə, insan hüquqlarının vəziyyəti
3. İslam insan haqqlarının praktiki mərhələləri
4. İslamda insan haqqlarının gedişatı və təhlili
5. İnsan haqqlarının canlanması və genişlənməsində islamın əvəzsiz rolu

Müqəddimə

Qərb düşüncəsinin əksinə olaraq, insan haqqları dinlərdə, ümumdünyəvi keçmişə və müxtəlif fəlsəfələrə malikdir. Bu yanaşma ilə aydın olur ki, insan haqqlarının tarixi, insan yaranan günə qayıdır. İnsan haqqları düşüncələri və onu himayə etmək, ilahi dinlərdə və xüsusi olaraq islamda çox aydın şəkildə özünü biruzə verir. Belə ki, yaradılış barədə düşünməyə dəvət¹, İnsana həyat bəxş edən nüanslar² və bəşər həyatının müdafiəsi ³, dinin ən mühüm təlimləri və ictimai

-
1. Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də Allah çatdırır. O, ölüdən diri çıxarır, diridən isə ölü çıxarır. Budur Allah! Siz necə də (haqdan) döndərilirsiniz! (Ənam surəsi, ayə 95).
 2. Ey iman gətirənlər! (Peyğəmbər) sizi, həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır (onun istəyinə çatmasına mane ola bilər) və siz Onun hüzuruna toplanılacaqsınız. (Ənfal surəsi, ayə 24).
 3. ...kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür... (Maidə suarəsi, ayə 32).

ədalətin bərpası üçün insanları hidayəti, Allah elçilərinin ən böyük missiyalarından olmuşdur.¹

İslamın fundamental hədəfləri və mesajları göstərir ki, bu müqəddəs dinin təlimləri, insan haqlarının rəvac tapmasında böyük rolu oynayıb və oynayır. Belə ki, Allah dininin qanunvericilik olmasında hədəf Tövhidin rəvac tapması, insanların haqqa tərəf hidayəti, insan haqlarının müdafiəsi və zülmkar tağutlarla² mübarizədir. Allah elçilərinin ictimai ədalətin bərqərar olması və ictimai təbəqələşmənin qarşısını almaq üçün etdiyi təlaşılar, bəşər tarixinin ən üstün addımları hesab edilir. Həzrəti İbrahim (ə)-in Nəmrudla mübarizəsi, həzrəti Musa (ə)-in, Bəni İsrailin qurtuluşu üçün Fironla qarşıdurması, yahudilərin dinin təhrif etməsinə və dini istibdada qarşı həzrət İsa (ə)-in təlaşi və həzrəti Muhəmməd (s)-in müşriklər və büt-pərəstlərin müqabilində qiyamı, çağdaş zamanın insan haqları hərəkətinə stimül bəxş edə və tarix yazacaq nümunələr ola bilər.

Məsələyə insaf-la baxsaq, İnsan haqları tarixini seyr edəncə bu mövzuda ən böyük əmək, ilahi dinlərin və məxsusən də islamın payına düşdüyünü görürük. Bu həqiqəti görmək üçün isə, bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərində insan haqlarının praktikası zamanı, mövcud olan şəraitə diqqət yetirmək lazımdır.

1. Qurani Kərimə görə, İslam dininin meydana gəldiyi dövəmdə insan haqlarının bərbad vəziyyəti

Mövzu üzrə mütəxəssislər və hətta inqilab tarixlərini azacıq seyr edən hər kəs bilir ki, islamda insan haqları layihəsi, qərbin insan haqları və siyasi düşüncələrinin müqabilində, müdafiə cinahında durmayıb. İslamın fundamental mənbələrinə müraciət etməklə, bu dinin insan haqları mövzusuna yanaşmalarını asanlıqla anlamaq və islam fəqihlərinin insan haqlarına nəzəri və praktiki fədakarlıqlarını

1. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə Kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar... (Hədid surəsi, ayə 25).

2. Tağut, islam prinsiplərinə zidd olan hakimiyyətə deyilir.

görmək olar. Yaşam haqqı, insan ləyaqəti, bərabərlik, ictimai ədalət, insan təlim və tərbiyəsi, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, sahibkarlığa ehtiram, zülmkarlarla mübarizə və məzlumlara dayaq kimi düşüncələr və fundmentlər, islamın hüquqi və siyasi məfhumlarındandır.

Tarixi baxışla, İslam dininin zühur etməsi zaman baxımından avropanın birlik halında, təsirə malik və dəyişikliklər etməyə qadir olduğu bir vaxta təsadüf etmişdir. Buna baxmayaraq, o dövəmdə bütövlükdə Avropanın, Asiyanın və Afrikanın əksər hissəsinin zülmət içərisində çabalayı, mədəniyyət, sivilizasiya, və insan haqqları baxımından qənaətbəxş vəziyyətdə deyildilər. Avropa xalqı, mədəniyyət böhranı¹ adlandırdığı orta əsrlərə kimi, kislə rəhbərlərinin və feodal hakimiyyətin təhdidi altında, düşünməyə və öz əqidələrini bəyan etməyə qüdrətləri yox idi. İlahi elçilərin mesajlarını, hikmətli Konfutsi və Zərdüş t peyğəmbərin və məxsusən də müqəddəs İslam dininin qanunlarını bu dövədən ixisara salsaq, bu böhran çox aydın şəkildə üzə çıxacaqdır.

İslam Peyğəmbərinin, bəşəriyyəti düzgün yola hidayət etmək üçün seçildiyi zaman, insaniyyətin və insan ləyaqətinin unudulduğu bir dövəm olmasına ən yaxşı şahid tarix özüdür. Şirk və bütperəstlik, totalitarizm və insanlıq böhranı, hər növ təkəkkür və müsbət dəyişiklik fürsətini aradan aparmışdı. Bəşər həyatında, insan hüquqlarına ehtiramın heç bir tərifi və yeri yox idi. İslam belə bir zamanda zühur etdi və ərəblərin, o cümlədən islam dininə üz gətirən bütün insanların həyatında inqilaba yol açdı. Həzrəti Muhəmməd (sa)-ın gətirdiyi dinin günü-gündən artan inkişafı, tarixin möcüzələrindən hesab olunur. İslamın bəşəriyyətə dəvəti məhdud və milliyyətçilik prinsiplərinə əsaslanmırdı. Əksinə, dünyaya açılan kütləvi dəvət idi.²

Bu iddianı dərk etmək üçün, həzrəti Muhəmməd (s)-ın peyğəmbərliyə seçilmə astandasında, insan haqqlarının vəziyyətinə qısa nəzər salmaq kifayətdir.

1. İngilis dilində, orta əsrlər qaranlıq dövrlər (Dark ages) kimi də tanınır.

2. Ənam 19 və 90-ci ayələr, Əraf ayə 157, Furqan ayə 1 və Ənbiya 107-ci ayə.

Hərçənd ki, bir çox tərixçilər öz çıxardığı nəticəyə müvafiq və bəzən də öz xeyirləri üçün, islamın insan haqları və insan ləyaqətinin dirçəlişinə verdiyi töhfələri, öz əsərlərində qeyd etmişlər. Amma xatırlamaq yerinə düşərdi ki, peyğəmbər (s)-in dönəmində olan ictimai əlaqələri və insan haqlarının dirçəlmə prosesini bir tədqiqatçı üçün ən gözəl və dəqiq şəkildə açıqlayan mənbələr, Qurani kərim və nəhcül-bəlağədir.

Allah tala belə bir vəziyyət və şəraitdə, peyğəmbəri insanların hidayəti üçün seçib, hidayət bəxş edən islam hökmlərini insanlara çatdırmasını və onlardan düzgün yol seçmələrini istəməsini əmr etdi.

De: “Gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum: Ona heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Yetim həddi-buluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın! Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Söz söylədiyiniz zaman, qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadıq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız. Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki, (o yollar) sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə (pis əməllərdən) çəkinəsiniz”.¹

Bu göstərişlərin oxşarını, digər ayələrdə də müşahidə etmək olar.² Bu ayələr, bir tərəfdən be'sət dönəmində yaşayan insanların bütövlükdə ruhiyyəsi, əxlaqı, xəstə düşüncəli adətləri və insan haqlarının qaydasında olmamasını, digər tərəfdən isə, keçici əxlaqi xəstəliklərin muaciləsi və insan haqlarının təminini ən gözəl yolla izah edir. Belə ki, şirk və bütperəstəil, valideynə ehtiramsızlıq, öz övladını qətlə yetirmə,

1. Ənam, ayə 151-153.

2. İsrə, ayə 31-35.

insanlığa sığçayan çirkin əməllər, yetimlərin malına xəyanət, zülm və ədalətsizlik və intihar nəinki o dövrün ən böyük problemlərindən olub, hətta tarix boyu bəşəriyyətin mübtəla olduğu ən böyük bəlalardandır.

Yuxarıdakı ayələrdə qeyd olunan və üzərində təkid edilən “onluq göstərişlər”, əslində peyğəmbərin insan haqqlarının dirçəlməsinə dair təlimlərində olan hədəflərinin bir qismidir:

1. Mən, şirki aradan aparmaq üçün seçildim (Tövhid prinsipinin müdafiəsi)

2. Ata və anaya yaxşılıq, mənim proqramımın başlanğıc hissəsidir (valideyn hüququna riayət)

3. Mənim dinimdə, səbəbindən asılı olmayaraq uşaq öldürmək qadağandır. (uşaq haqqlarının və xüsusi olaraq həyat haqqının təmini)

4. Pisliklərlə mübarizə, bəşəriyyəti gizli və aşkar çirkinliklərdən uzaqlaşdırmaq üçün göndərilmişəm. (Təlim və tərbiyə haqqlarını dirçəltmək)

5. Mənim şəriətimdə, bir insanı öldürmək qadağandır (Həyat haqqının müdafiəsi)

6. Yetimin malına xəyanət etmək, haramdır. (Müliyyət hüquqlarına ehtiram)

7. Mənim ayinimin əsasnaməsi ədalətdir. Bunun üçün də, saxtakarlıq və müqavilədə aldatmaq haramdır. (Hüququn təyin və izah olunmasında, ədalət prinsipi)

8. Heç kəsə, bacarığından çox öhdəlik vermirəm (Bacarıq və öhdəlik arasında tənəsüblük prinsipi)

9. Danışqda ədalətə riayət etmək, Allahın hökmüdür. (ifadə azadlığı hüququ və onun həddi)

10. Allahla bağladığınız əhdə vəfalı olun (İnsan həyatında fəfalılıq prinsipinin əsas tutulması)

Yuxarıda qeyd olunan “onluq göstərişlər”, “Tövhid”lə başlayır və “əhdə vəfa prinsipi” ilə sona çatır. Çünki, Tövhid və əhdə vəfa prinsipi, insan haqqlarının fundamenti və bəşəriyyətin bütün sağlam islahatlarının əsasını təşkil edir. Əksinə olaraq isə şirk və əhdi sındırmaq, bütün ictimai

fəsadların mənşəyi və insan haqlarına zərbə vuran ən böyük amil hesab edilir. Bunun üçün də, müqəddəs Quran, Allahın ayələrində olan tövsüyələri üzərində düşünməyi təkidlər vurğulayır. Daima düzgün yolda qədəmləmək üçün, bu göstərişləri yadımızda saxlamalıyıq. Başqa ifadə ilə desək, Allahın əmrlərindən qəflətdə olmaq, bəşəriyyətin daim problemlər içərisində qalmasının və insan hüquq və azadlığının taptanmasının başlıca amilidir: **“Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qurandan) üz döndərsə, güzəranı daralar...”**¹

Bu “onluq göstərişlər” təkcə islama məxsus deyil, hətta belə desək, bütün asimani dinlər bu nüanslara diqqət ayırıbdır. Çünki, dinin qanunvericilik fəlsəfəsi, bəşəriyyəti insani həyata dəvət, insaları öz hüquq və öhdəlikləri ilə tanış etmək və kamiliyyətə (Allaha) doğru hidayət etməkdir. İslamın üstünlüyü budur ki, yuxarıda qeyd olunan mövzunu, qısa amma kamil şəkildə qarşı tərəfə çatdırı bilmişdir. Sağlam ağıl və məntiq də həmçinin, yuxarıda qeyd olunan nüansların insan haqları və insan ləyaqətinin dirçəlməsində böyük və əvəzolunmaz rola malik olmasını dərk edir.

Bu hökmlərin icra olunduğu cəmiyyətdə, insanlıq çiçəklənər və insan haqları bütövlükdə təmin olar. Bu həqiqət (ən azı 1 dəfə) islamın əvvəllərində özünü göstərdi. Yuxarıdakı ayəni oxumaqla nəinki “Xəzrəc” qəbiləsinin başçıları olan Əsəd ibn Zurarə və Zəkvan ibn Əbduqeysi dəyişdi, hətta mədinənin (Yəsrib) belə taleyini həll etdi. Peyğəmbərin Allah Quran ayəsini Əsədə oxuduğu zaman, daxilində sanki inqilab oldu və iman gətirərək dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Atam və anam sənə qurban! Mən Yəsribliyəm və Xəzrəc qəbiləsindənəm. Bizim “Ovs” qəbiləsi ilə aramızda uzun sürən müharibələr nəticəsində, qəbiləmiz zəifləyib. Bəlkə sizin köməyinizlə aramızdakı qırılan bağları düzəldə.” Onun dostu olan Zəkvan da həmçinin İslamı qəbul etdi və Allahın hökmlərini xalqa çatdırmaq və insanları İslam dininə dəvət etmək üçün, peyğəmbərdən bir neçə nəfəri Mədinəyə göndərməsini xahiş etdi. Bəlkə bu yolla qanlı davalar

1. Ta ha, ayə 124

öz həllini tapa bilər. Peyğəmbər Məsəb ibn Əmiri onlarla birlikdə Mədinəyə yolladı. O zamandan Mədinə şəhəri, İslam və İslam hökumətinin gərəghə oldu və oranın siyasi və ictimai vəziyyəti tamamilə dəyişdi.

2. Nəhcül-bəlağənin baxışı ilə, islamın zühuru ərəfəsində insan haqqlarını vəziyyəti

İmam Əli (ə), bəşəriyyətin bəsət dönəmindəki vəziyyətini belə bəyan edir: “Sübhan olan Allah Həzrəti Muhəmməd (s)-i elə bir vaxtda peyğəmbərliyə seçdi ki, dünya özünün son mərhələsinə çatmış, axirətin nişanələri yaxın, dünya qaranlığa çevrilmiş və öz əhlini gücdən salmışdı, dünya yoxluğa, sona hazır və sonluğunun nişanələrini aşkar şəkildə göstərir, varlıqlar ölüm astanasında, onun həyat zənciri

qırılmış, Dünya bayraqları köhnəlmiş və yırtılmış və ömürlər qısalmışdır. Allah tala belə bir zamanda peyğəmbəri risalətin təbliğçisi, ümmətə iftixar bəxş edən, o dövrün həqiqət təşnələri üçün yaz yağışı, müsəlmanların başını uca edəcək və dostlarının izzət və şərəfi olacaq şəxs kimi göndərdi.”¹

Başqa bir yerdə isə, bəsət dönəmində cəmiyyətin halını aşağıdakı kimi şərh edir:

Allah tala peyğəmbəri elə bir zamanda göndərdi ki, öncəki peyğəmbərlərin bəsətindən bu yana, millətlər dərin yuxuya qərq olmuşdular. Dünya fitnə və fəsada bürünmüş, çirkin əməllər artmış və müharibə atəşi hər yarı alova bürümüş, dünyanın nuru sönmüş, yalan və məkrərlə dolmuşdur. Həyat ağacı solmuş və daha bar vermirdi. Həyat suyu qurumuş və hidayət nişanələri köhnəlib aradan getmişdi. Azğın və həlskedici bayraqlar aşkar olmuş, dünya pis qiyafəsi ilə camaata baxır, qəmgin və sətr şəkildə öz əhli ilə üz-üzə dayanmışdı. Cahiliyyət dönəmində dünya ağacının meyvələri, fitnə və murdar yem idi. Daxilində vəhşət, iztirab, xaricində isə höhumətin zülm qılıncları var idi. ²

1. Nəhcül-bəlağə

2. Nəhcül-bəlağə.

3. İslamda insan haqlarının quruluşu və qanunvecilik halına salınması

İslamda insan haqları, vəhyani mənşəyə malikdir. Qunanın nazil olması və peyğəmbərin zamanında bu müqəddəs kitabın ayələrinin yığılması, insanı himayəsinin və islamda insan haqlarının sistemləşdirilməsinin başlanğıc nöqtəsidir. Peyğəmbər (s)-in metodunun praktikaya salınması ilə təkmilləşdirici işlər görüldü və insan haqlarının sistemləşməsi yönündə böyük addımlar atıldı. İnsan haqlarına aid olan ayə və hədislər, islam hüququnda parlayan fəsil bir fəsildir.

Hicrətin üçüncü və dördüncü yüzilliklərində islami fiqh və əxlaqın sistemləşməsi, bu dövrlərdə şeyx Tusiyyə aid olan fiqhi və əxlaqi kitablarda özünü göstərir. İslam fiqhinin sonrakı mərhələlərində insan haqları təfəkkürü, müsəlman fəhiflərinin və hüquqşunaslarının daima əsas müzakirə obyektində olmuşdur. Bu tərtiblə,

islamda insan haqlarının tarixi əvvəl on illiklərinə (milad təqviminə ilə 7-ci əsrin ikinci yarısı) qayıdır ki, bu da qərb insan haqları ilə müqayisədə on iki əsr daha qədimdir.

İnsan haqlarının, əqidə ilə möhkəm bağlılığının (Allaha və onun şəriətinə iman) olması, İslamın ən mühüm təlimlərdəndir. Tövhid (Allaha inam), məad (ölümdən sonrakı həyata inam) hikmət (hədəfli yaradılış) prinsipləri ilə dünyanın axirətlə rabitəsi prinsipi, insan haqlarının fundamentlərindəndir. Allahı yaradılışın mənbəyi, Xaliq, və hikmətli qanun qoyan hesab edən, Onun haqlarını insan haqlarının mənşəyi hesab edən, insan həyatını bu dünya ilə bitdiyinə inanmayan və axirətə iman olan şəxs, Allah bəndələrinin də haqqını tanıyır və ona riayət edir. Çünki, Allahın bütün bəşəriyyətin yaradıcısı olduğuna, bütün insanların onun məxluqu olmasına və onların bərabər hüquqa malik olmasına iman bəsləyir. Bu haqlara riayət etmək bütün insanlar zəruridir. Çünki bütün bəşəriyyətin quruluşu bu əqidə əsasında. Rəng, irq, millət və.s, insanların bir-birlərini tanıması və əməkdaşlıqları üçün bir vasitədir. Bu

fenomenlər, heç zaman birinin digərinə üstünlüyü və iftixar mənbəyi ola bilməz. İnsan haqqlarına ehtiram qoymayan və ona riayət etməyənlər üçün isə, dünyada və axirətdə cəzalar müəyyən edilib.

4. İslam taxirində insan haqqlarının keçid mərhələləri

İslam, millətlərin biri-birinin kənarında dinc yaşamasının kökünü qoyan və protestanlıqdan (xristianlığın içərisində islahatçı hərəkət) min il əvvəl, digər dinlərlə əməkdaşlıq, onlarla birgə dinc yaşamaq və insanların haqqına riayət etməyə çağırmışdır. ¹ Peyğəmbərlik əsrinin başlanğıcı dəyərlər, siyasi, hüquqi inqilabların təcəllisi bütün sahələrdə, o cümlədən insan haqqlarında özünü göstərdi. İslamın insana və Peyğəmbər (s)-ın hakim postunda insanlarla rəftarı, insanların əqidəsindən, dinindən, dilindən, irqindən və cəmiyyətdəki statusundan asılı olaraq onlara rəftarı, bəşəriyyət tarixində misli görünməmişdir. Özdostlarının ətrafında sadə və nişanəsiz oturması, cəmiyyətin məhrum təbəqəsinə yardımı, inqi ayrışdıqlıqla mübarizə, yahudilərin mədinə camaatı ilə

əlaqəsi və onların islam cəmiyyətində qəbulu, yahudilərin cənazəsinə ehtiram, özünü digərlərindən üstün bilməkdən çəkinmək və onlarla gözəl insani xislətlər, peyğəmbər (s)-i bəşəriyyət tarixinin ən gözəl nümunəsi etdi. O, quran təlimlərinin təlimləri kölgəsində, insan hüquqlarının ilahi formasının rəsmiyyətini nəqəkməyi bacardı.

İslamın əvvəllərində mühacirlərdən ibarət müsəlmanların sözcüsü olan Cəfər ibn Əbu Talibin, Həbəşədə islamın maarifləndirici təlimlərini keçərkən atdığı addımlar, bu mövzuda diqqət olunması nüanslardandır. Həbəşənin rəsmi şəxslərindən biri Cəfərdən soruşur: “Niyə öz əcdadlarının dinindən üz döndərərək, bizim dinimizə heç bir oxşarlığı olmayan bir dinə keçdin?” Cəfər cavab verir: “Biz, nadan və büt-pərəst xalq idik. Pisliklərdən çəkinmir və daima çirkin işlərlə məşğul olurduq, qonşuların bizim yanımızda heç bir ehtiramı yox idi,

1. Ali-İmran, ayə 64, Mumtəhinə, ayə 8.

Öz yaxınlarımızla daima müharivə və dava şəraitində yaşayırdıq. Bu acınacaqlı vəziyyətdə yaşadığımız bir vaxtda, bizim içimizdən parlayan keçmişə sahib və əmanətə sadıq olan biri, Allahım əmri ilə qalxaraq bizi Tövhidə dəvə etdi, bütprəstliyi rədd etdi və bizə əmanətə sadıq qalmaq, psiliklərdən çəkinmək, yaxınlar və qonşularla gözəl rəftar və onlara yaxşılıq etməyi tövsüyə etdi. Bizi Qan tökməkdən, yalandan şəhadət verməkdən, yetimlərin malini yeməkdən, qadınların adına pis sözlər çıxartmaqda və qeyri qanuni uşaq dünyaya gətirməkdən çəkindirirdi. Habelə, bizi namaz qılmağa, oruc tutmağa və malımızın vergilərini ödəməyə dəvət etdi. Biz də həmçinin ona iman gətirdik, tək olan Allaha sitayiş və pərəstiş etdik və onun bütün gəstərişlərinə iman etmişik. Onun halalını halal, haramını isə haram bilirik.

Cəfərin ilhamlandırıcı və gözəl bəyanı, bu şəxsə böyük təsir etmişdi. Bu sözlərdən sonra O, ətrafındakılarının müsəlmanlara qırdaşı pis fikirdə olmasına baxmayaraq, müsəlmanlara bütövlükdə azadlıq verdi. ¹ Peyğəmbər (s)-in insan haqqları barəsindəki düşüncələri öz dinamikliyi ilə irəlilədi, dostları və risalət məktəbinin yetirmələri bu yolda hərəsi öz işlərinə davam etdilər. Bu arada İmam Əli (ə) digərlərindən daha çox dəyərli və təqdirəlayiq işlər gördü. Biz bunu Rəsulallah

məktəbinin ən kamil yetirməsi olan, Əmirəl möminin (ə)-in, Misir valisi təyin etdiyi Malik Əştərə məktubunda görə bilərik: Öz qəlbini xalqa mehriban davranmaqla ört, hamı ilə dost və mehriban ol. Nəbadə yırtıcı heyvanlar kimi, onların haqqını yeməyi özünə qənmimət biləsən. Çünki insanlar iki qrupdurlar: Bir dəstəsi sənin din qardaşların, digərləri isə yaradılışda və insanlıqda səninlə bərabərdirlər. ²

İnsanın hüquq və azadlığının müdafiəsi, ayrışçılıqla mübarizə, ictimai ədalətin bərpası üçün rəqabət və təlaş, İmam Əli (ə)-in insanın, ədalət şüarının təməlini qoyan dəyərli işlərindəndir.

1. Muhəmməd ibn Haşim, Əs-sirətul nəbəviyyə.

2. Nəhcül-bəlağə.

Amma təəssüflər olsun ki, Əməvilər silsiləsinin iş başına gəlməsi ilə, İslam idarəçiliyi səltənət sisteminə çevrildi. İslam dəyərlərinin təhridi və qüdrətin maliyyə və zor gücünə ələ gəlməsindən yaranan problemlərdən təbəqələşmə, ayrışmışlıq, islam maarifindən uzaq düşən məntəqələrin üzərində hakimiyyətin qurulmasına səbəb oldu. İnsan ləyaqəti, bərabərlik, azadlıq və insan haqqlarına ehtiram, tədricən unutturuldu.

Əməvilərin İnhisarçılıq və qeyri insani rəftərlərinin əleyhinə qiyam edən Abbasilər, sonralar özləri daha da hiyləgər şəkildə eyni yolu getdilər. Bu dəfə insanlar ayrışmışlığın və ehtiramsızlığın digər formaları ilə qarşılaşdılar. Bəni Ümməyə xürafə ruhhiyə və milliyyətçilik kimi səhv düşüncəyə malik olduqlarına görə insanların hüquqlarını pozurdusa, Bəni Abbas isə, peyğəmbərin nəslindən olduğu düşünərək ayrışmışlığa yol verdilər. Əlbəttə ki, bu iddialar əslində qüdrəti ələ keçirmə məqsədi güdürdü. Osmanlı imperatorluğu dönməsində isə, İslam dəyərlərindən uzaqlaşma daha da şiddətləndi. Osmanlı türklərinin ədalətsiz rəftarı və ayrışmışlığı, İslamdan ekstremist və müharibə sevən bir sima cəmləndirdi. Osmanlı hakimlərinin səhv addımları bir "Qılınc və müharibə dini" anlayışını, digər tərəfdən isə müxtəlif yanlış təbliğlər nəticəsində bəzi yanlış fikirlərin meydana gəlməsi rəvac tapdı. Bəziləri isə bu yanlış zehniyyəti aradan qaldırmaq üçün, atdığı addımlarda ifrata yol verdilər. Misal üçün cihad prinsipini¹ edam hökmünü² domenantlığın inkarı prinsipi³ və.s fundamental məsələləri inkar etməklə, "yumşaq islam" siması yaratmağa çalışdılar. Halbuki, islam zülm etmək və zülmə boyun əyməyin əleyhinə olub: **"Nə zülm edin, nə də sizə zülm olunmasına icazə verin..."**⁴

Son iki əsrdə, Qərbin siyasi istismar və mədəni hücumlar nəticəsində, müsəlmanların əksəriyyəti islama qarşı yadlıq və böhrana düşər olmuşlar. İslamın insan haqqları mövzusunda

1. Ənfal, ayə 39, Nisa ayə 75, Həcc, ayə 39.

2. Ali İmran ayə 118-119.

3. Nisa, ayə 141.

4. Bəqərə, ayə 279.

olan sifarişlərini unutmuş və müsəlmanlar arasında yeni düşüncə adı altında yad fikirlər rəvac tapmışdır. Bəzi mütəfəkkirlər, müsəlman hüquq məsələləri və fərdi azadlıq mövzusunda, Qərbin insan haqları məsələlərində çıxarışlarından təsirlənmişlər. Təbii ki, bu iddianı birmənalı olaraq qəbul etmək olmaz. Çünki, bir çox islam ölkələrinin qanunlarında, islam standartlarına və şəriətinə uyğun olaraq hökmlər çıxarılmasına riayət olunmuşdur. Hər bir halda, islam ölkələrinin muasir zamanda verdiyi qərarlar, İslam əməkdaşlıq konfransının “islam insan haqları”na¹ əsasəndir.

5. Mütəfəkkirlərin etirafı

İtaliyanın Napel universitetində, ərəb ədəbiyyatı və İslam sivilizasiya tarixi

üzrə müəllim olar Vaqleri, Belə deyir:

Biz bu (Quran) kitabda elm mədənləri görürük. Bunlar ən böyük zəkaya sahib olanlar, əb böyük filosofların və ən güclü hüquqşunasların tutumundan və istedadından daha böyükdür. Bizi heyran edən tək bu dinin bəyəriyyətin ehtiyaclarını ödəmək üçün onun istəkləri ilə münasib olması, insanın, onun sığınacağında yaşaması üçün ən ali qanun olaraq şəriəti təşkil etməsi deyil, hətta bundan daha üstün addımlar atıb və həyat fəlsəfəsini də ortaya qoyur... İslam qanunlar toplusu kimi tanınan şəriət, qaydalardan və rəsmiyyətdən ibarət deyil, şəriət, bütün fərdi və ictimai həyatın təzahürüdür.²

Vil Dorant deyir:

İslam dini 5 əsr ərzində (700-1200-ci illər) müdriyyət və güc, hökumət dairəsinin genişlənməsi, həyat tərzi, insafı və insani qanunların tətbiqi, dini təhsilatı, elm tələbələri yetişdirmə, tibb və fəlsəfə elmlərində, dünya birincisi idi... Belə nəzərə çarpır ki, müsəlmanlar, xristianlardan daha çox iftixara malik olublar. Əhd və peymanə daha çox riayət edirdilər, məzlumlara qarşı daha

1. Misir, İslam insan haqları bəyannaməsi, 5 avqust, 1990-cı il, islam ölkələrinin xarici XİN-i.

2. Loravaksiya Vagleri, “islamın sürətli inkişafı” .

rəhimli idilər. Xristianlar Beytul-müqəddəsin fəthi zamanı(1099-cu), kifayət qədər qanlı cinayətlərə əl atmışlar. İslam, xristian dünyasının bir çox sahələrində gözə çarpacaq qədər nüfuza sahib olmuşdur. Xristian avropası yeməklər, dərman peraparatları, silah, ailə qanunları, səliqə, sənət, ticarət və texniki avadanlıqları, dəniz yollarının qanunlarını və.s İslamdan öyrənmiş və əsasən onların adlarını da müsəlmanlardan götürmüşlər.¹

Qustav Loben də həmçinin, bu mövzuda məhşur kəlamlara sahibdir:

“Bizim, ərəblər və müsəlmanlardan başqa, bu qədər təsirə malik olan ikinci bir millət tanımırıq. Çünki, əlaqə qurduqları hər bir xalq, onların sivilizasiyasını qəbul ediblər.”²

Tənqidlərindən çox az dinin amanda qaldığı ingilis mütəfəkkir Corc Bernard Şou, İslam barəsində belə hökm edir:

İslamın hamı tərəfindən qəbul olunmasının əsas səbələrindən biri, onun ciddi şəkildə insan hüquqlarının müdafiəsinə qalxmasıdır. İslam bu fonda o qədər güclüdür ki, bənzəri yoxdur. Yunan, Roma, inkişaf etmiş ölkələr və hətta Amerika və Avropa bu istiqamətdə islamla bərabər ola bilməzlər. Mən, sabahın avropasının

Muhəmmədin imanını qəbul edəcəyini proqnozlaşdırır və onun nişanələrini görürəm.

Jano ali institutunun tədqiqatçısı, Marsel Buazar deyir:

“İslamın siyasi metodları və hüquq fundamentləri, Qərb hüquqşunaslarının orta əsrlərdə istibdad əleyhinə, ictimai ədalətin məcəllə halına salınması prosesində istifadə etdiyi əsas mənbə idi. Cürətlə deyə bilərəm ki, İslam şəriəti, dünyada beynəlxalq hüququn banisidir...”

Mən Finikya, Yunan, yahudi və hətta xristianlıq fəlsəfəsinə irad bildirmək istəmirəm. Amma tarixi faktat və vicdan, orta əsrlərdə modernite sivilizasiyasını yeddi yüz il öz nüfuzu altında saxlayan, İslam sivilizasiyası idi.³

1. Vil Dorant, Sivilizasiya tarixi 4-cü cild, səh. 432-433.

2. Qustav Loben, *“İslam və ərəb sivilizasiyası”*.

3. Marsel Bazar, *İslam və insan haqqları*.

O, qərblilərin unutmazlığı və inkarı barədə yazır:

Bu işin səbəbi tam aydın deyil. Görəsən bu addım, Yunanın Şərq müqabilində atdığı addımın təkrarıdır?! Yoxsa xristianlıq, ilahi dəyərləri tanımaqdan ehtiyat edir? ¹

Rane Genun, 1950-ci ilin sentyabrında Fransa çap olan "Tanınmamış sivilizasiya" kitabında yazır: ... Bəziləri, tarixçilərin bir çox əmrlərdən və məzhəbçi təfəkkürdən qaynaqlanan sükutunun səbəbini bilmək istəyirlər. Amma, bəzilərinin dinsiz və bəzilərinin də din əleyhdarı olduğu müasir taxıççılara nə demək olar? Amma bununla belə, özlərindən öncəkilərin reallıqların əksinə dediklərini, təsdiqləyirlər. Həqiqətləri və şərqin boynunda olan dinin əhəmiyyətini tanımağa, qürur və eqoistlik qoymur. Bu fonda daha təəccüblü məqam budur ki, Avropalılar özlərini Yunan sivilizasiyasının birbaşa varisləri hesab edirlər. Halbuki, reallıqlar bu iddianın əleyhinədir. Məsələnin həqiqi tərəfi budur ki, Yunan elmi və fəlsəfəsi, müsəlman mütərcimlərinin əli ilə Avropaya gəlib çatıb.

Bildiyiniz kimi, deyilən həqiqətlər daima gizlin saxlanılmışdır. Məhşur ingilis tarixçisi Montqomeri VT isə, bu sirrin üzərindən belə pərdə çəkir:

Avropanın İslam sivilizasiyasına qarşı təhqir hisslərinin müxtəlif asbəkləri var. Bunun ən mühüm səbəbi, İslam adına təhrif olunmuş işığın təsviridir...²

Montqomeri VT, Avropalıların təəssübündən gileylənərək deyir:

Qərbi Avropa, müsəlmanlara qarşı reaksiyasında, onların təsirini əhəmiyyətsiz cilvələndirməyə və mübaligə edərək özlərini Yunanın mirasının varisləri kimi tanıtdırmağa çalışdılar.

Qustav Loben də həmçinin Avropalıların yersiz təəssübü barədə yazır:

Müsəlmanlar və İslam əleyhinə olan təəssüblər, miras olaraq bizə ötürülüb, üst-üstə yığılıb və artıq bizim

1. Marsel Bazar, *İslamda insana məhəbbət*.

2. Montqomeri VT, "İslamın orta əsrlərdə Avropaya təsiri".

xaraktertimizə çevrilib. Bir növ yəhudilərin xristianlara bəslədiyi kinə oxşayır. Bəzən bunu gizlətməyə çalışsaqda, kökləri qalmaqdadır.¹

Bu deyilənlərin kənarında, Vil Dorantın dedikləri çox əhəmiyyətlidir:

İslamın orta əsrlərdə meydana gəlməsi Ərəbistanda parlayan tarixi ibrətdir. Bir əsrdən az vaxtda böyük bir imperatorluq və çağdaş zamanımızda dünyanın yarısına hakim olan mötəbər bir din olması, həqiqətən də orta əsrləri ictimai möcüzəsidir.²

Yuxarıda qeyd olunanlar, İslamın dünyada (Məzxusən Qərb dünyasında) rolu və təsirləri mövzusunda olan etiraf və düşüncələrdir. Baxmayaraq ki, İslam, ümumdünya və ali məzmunlu din olaraq, bütün təsdiq və təriflərə ehtiyacsızdır.

Xülasə

İslamın fundamental hədəfləri və mesajları göstərir ki, bu müqəddəs dinin təlimləri, insan haqqlarının rəvac tapmasında böyük rolu oynayıb və oynayır. Belə ki, Allah dininin qanunvericilik olmasında hədəf Tövhidin rəvac tapması, insanların haqqa tərəf hidayəti, insan haqqlarının müdafiəsi və zülmkar tağutlarla mübarizədir.

Tarixi baxışla, İslam dininin zühur etməsi zaman baxımından avropanın birlik halında, təsirə malik və dəyişikliklər etməyə qadir olduğu bir vaxta təsadüf etmişdir. Buna baxmayaraq, o dövəmdə bütövlükdə Avropanın, Asiyanın və Afrikanın əksər hissəsinin zülmət içərisində çabalayır, mədəniyyət, sivilizasiya, və insan haqqları baxımından qənaətbəxş vəziyyətdə deyildilər.

İslamda insan haqqları, vəhyani mənşəyə malikdir. Qunanın nazil olması və peyğəmbərin zamanında bu müqəddəs kitabın ayələrinin yığılması, insanı himayəsinin və islamda insan haqqlarının sistemləşdirilməsinin başlanğıc nöqtəsidir.

1. Qustav Loben, "İslam və ərəb sivilizasiyası".

2. Vil Dorant "Sivilizasiyalar tarixi".

Peyğəmbər (s)-in metodunun praktikaya salınması ilə təkmilləşdirici işlər görüldü və insan haqlarının sistemləşməsi yönündə böyük addımlar atıldı. İnsan haqlarına aid olan ayə və hədislər, islam hüququnda parlayan fəsil bir fəsildir.

Əməvilərin İnhisarçılıq və qeyri insani rəftərlərinin əleyhinə qiyam edən Abbasilər, sonralar özləri daha da hiyləgər şəkildə eyni yolu getdilər. Bu dəfə insanlar ayrışəkiliyin və ehtiramsızlığın digər formaları ilə qarşılaşdılar. Bəni Ümməyə xürafi ruhhiyə və milliyyətçilik kimi səhv düşüncəyə malik olduqlarına görə insanların hüquqlarını pozurdusa, Bəni Abbas isə, peyğəmbərin nəslindən olduğu düşünərək ayrışəkiliyə yol verdilər.

Suallar:

1. Qurani Kərimə görə, İslam dininin meydana gəldiyi dövəmdə insan haqlarının vəziyyəti necə idi?
2. Nəhcül-bəlağədə, İslam dininin meydana gəldiyi zamanda, insan haqlarının vəziyyəti necə qeyd olunur?
3. İslamda insan haqqalarının mənşəyi nədir?
4. Peyğəmbər (s), islamda insan haqlarına ilahi sima verməyi necə bacardı?
5. İslamda insan haqları prinsipi hansı mərhələləri keçmişdir?
6. İlk öncə islamda insan haqları hansı mənbələrə əsasən izah olundu?
7. Əməvilər, Abbasilər və Osmanlılar, insan haqları tarixində hansı dəyişiklikləri etdilər?
8. İslam ölkələrinin, insan haqları mövzusunda son illərdə etdiyi təlaşıları qeyd edin.
9. İslamın insan haqlarının dirçəlməsində və genişlənməsindəki rolunu necə izah edə bilərsiniz?
10. İnsan haqlarında dəyişiklik etməkdə və onun genişlənməsində ən çox rola malik olanlar kimlər idi?

2

İnsanın haqq və hüquqları

Bu dərsdə öyrənəcəksiniz:

1. İnsan hüquqlarına verilən müxtəlif təriflər
2. "Haqq"ın lüğəvi və terminoloji mənalari
3. "Haqq"ın xüsusiyyətlərin və zəruriliyi
4. "Haqq"ın, ona oxşar məfhumlara nisbəti
5. "Haqq"ın, öhdəlik məhfumu ilə rəbitəsi

Müqəddimə

İnsan hüquqları, insan haqqları və.s buna oxşar terminlərdən, tək hüquq və siyasətdə deyil, el arasında belə geniş gəşildə istifadə olunur. Mədəniyyətindən asılı olmayaraq hətta dünyanın ən ucqar yerlərində belə, bütün millətlər, bu məfhumla tanışdırlar. Biz, insan hüquqlarının bütün bəşəriyyəti düşündürən bir məsələ olduğu, daxili və beynəlxalq aləmin proqramlarının bir hissəsini zəbt etdiyi bir dövəmdə yaşayırıq. İnsan hüquqlarının müdafiəsi və ya tapdalanması xəbəri, hər gün media vasitəsilə bütün dillərə tərcümə olunaraq insanlara çatdırılır və baş manşetlərdə yerləşdirilir. Hərçənd ki, insan hüquqları və buna dair digər terminlər, şəxslər və təşkilatlar tərəfindən ədalətin bərpası üçün aparıcı rol oynasa da, bəzi hüquqi sistemləri tərəfindən, bu mövzu ilə bağlı ciddi şəkildə yanlış çıxarışlar ortaya atılır.

Haqq nədir? İnsan haqqları və hüquqları nələrdən ibarətdir? Bəşəriyyətin hüquq sahibləri kimlərdir?

Bu dərşin əsas məqsədi, insan hüquqlarına dair bəzi məfhumların çatdırılmasıdır.

İnsan hüquqlarının tərfi

İnsan hüquqları mövzusu, hamının anladığı və dünyaca məşhur mövzu olmasına baxmayaraq, fikir ayrılıqları və aydınlaşmamış məsələlər, bu məfhumdan da yan keçməyib. Əsas sual budur ki, insan hüquqlarının dəqiq tərfi hansıdır? Qeyd etməliyik ki, bir tərfin inkarı və ya isbatı, sadəcə vahid tərfin düzgünlüyünə dəlalət etmir.

Bu mövzuda ən məşhur və ən mühüm təriflər aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İnsan hüquqlarının fəlsəfi tərfi

“İnsan hüquqları məfhumu, təbiət¹ və insan² hüquqlarını bəyan edir və burada əsas məqsəd, hər bir insanın özünəməxsus haqq sahibi olmasını isbata yetirməkdir.”³

Bu çıxarışda, hər kəs tərəfindən insan hüquqlarının fundamenti kimi qəbul edilən və üzərində manevr olan üç nüans mövcuddur: Birincisi budur ki, insan hüquqları, insan təbiətindən qaynaqlanır və onun instinkti kimi dərk olunur. İkincisi, İnsan haqları təbii olduğuna görə, fəlsəfi qaynaqlara malikdir. Üçüncüsü isə budur ki, İnsan haqları termini yeni ixtira olsa da, amma onun məfhumun özündən çox qədimlərə təsadüf edir.

Bu tərif, bir neçə əsbekdən mübahisə obyektidir:

a) İnsan hüquqlarının aksiom olması: İnsan hüquqları qəbul olunmuş fundamentlər kompleksi və insanın üçün instinkt⁴ məfhum olduğundan, aksiom olmalı və isbatı üçün dəlilə ehtiyacsız olmalıdır. İnsan hüquqlarının, instinkt və fundamentallığının aksiom olması barədə hən hansı münəqişə, onu öz insan hüquqları çərçivəsindən çıxarda bilər.

İnsan hüquqlarının aksiom olması, bəzi problemlərlə üz-üzədir: Əvvəla, insan hüquqlarına aid olan bəzi fundamental

1. Natural rights.

2. Rights of man.

3. Muhəmməd Həbib (elmlər namizədi). İnsan haqlarının nəzəri fundamentləri, ikinci beynəlxalq insan hüquqları seminarının məqalələri toplusu.

4. Fitri.

şuarlar (az bir hissə istisna olmaqla) nəinki aksiomadır, hətta dəlilə belə ehtiyac duyulur. İkincisi, insan hüquqlarına aid sənədlərdə bəzi insan hüquqları, o cümlədən ana bətnindəki körpənin haqqları, insanın ölümdən sonrakı hüquqları, valideyn hüquqları və.s məsələlər diqqətdən kənar qalmışdır.

b) İnsan hüquqları, insan təbiətindən qaynaqlanır. İnsan təbiəti nədir?

“İnsan hüquqları” şuarı, insanın tərifini ortaya qoymayıbsa, necə “hüquq”u insan təbiətinin məhsulu kimi təqdim edə bilər? Təbiət, bu mənada gizli qalan və aydınlaşmamış bir məfhumdur. Deməli, məsələyə müxtəlif yanaşmalar nəticəsində, insana üçün də, müxtəlif təriflər ortaya çıxır.

c) İnsan hüquqları, insanın zati¹ və instinkt məsələsidir: “Zati” məfumu, fəlsəfədə iki mənada işlənir: Birincisi insanın bir hissəsi mənasında və ikincisi ona zəruri olan və insanın ayrılmaz hissə mənasında. Məsələn, elm və fikir, varlığı zəruri olan abstrakt² hissədir. Bəs əgər insan haqqları, insan təbiətinin ayrılmaz hissəsidirsə, o zaman nə üçün bəşəriyyət əsrlərdi ondan xəbərsiz qalıblar? Bundan əlavə, instinkt məsələləri, insan hüquqları kimi qələmə vermək olmaz. Yəni, cəmiyyətdə və razılıq əsaasında yazılmış qanuna, insan zatından qaynaqlanan reallıq adı vermək düzgün deyil. İnsan hüquqları, beynəlxalq dərclərdə, fəlsəfi və hüquqi məsələlər arasında qarışdırılıb. Bunun üçün də, instinkt məsələlər hüquqdan silinməlidir. Çünki instinkt məsələlər hüquqa deyil, fəlsəfəyə aiddir. Daha mühüm olanı budur ki, insan haqqlarının insan təbiətinə olması, insan üçün onun fundamentini nəinki inkar çərçivəsindən kənara çıxardır, Hətta onun isbatı və barəsində qanun təsbit etməyi mümkünsüz edir. Çünki, instinkt məsələləri isbat, inkar, saxtalaşdırmaq və razılaşma yolu ilə qanuniləşdirmək olmur.

d) Əgər bu tezisi nəzəri məsələlərə aid etsək və bu məsələ məntiqə, dəlilə və Hətta tətbiqi mütaliyəyə əsaslansa belə,

1. İnsana xas və ayrılmaz təbiəti.

2. Mücərrəd.

deyildiyi kimi yenə də tezis kimi qəbul olunmayacaq. Çünki, onun fundamentində, heç bir versiyaya yol açmaq mümkün deyil. Səbəb isə budur ki, burada fərqli fikir ortaya qoyularaq onun ən yaxşısı seçilməsi üçün heç bir fikir ixtilafı yaranmır.

2. İnsan haqlarının sosial tərifi

“İnsan hüquqları, insan şəxsiyyətinin inkişafında zəruri və həyati rola malik olan, qəbul olunmuş qanunlar toplusudur. Bunun üçün də bəşəriyyət, əsarət zəncirlərini qollarından qırması üçün, insan haqları hissini onda oyanması zəruridir.”¹

Bu tərif, insan hüquqlarına olan öncəki məhdud tərifin müqabilində qərarlaşır. Bu yanaşmada, İnsan hüquqlarının əhatə dairəsi, ümumdünya insan hüquqları üçün təyin olunmuş normativlərdən daha genişdir. Bu tərifdə işlənən “qəbul olunmuş” sözü, insafa riayət olunduğunun göstəricisidir. Bununla da, deyildiyi kimi insan haqlarını məhdudlaşdırmır və hətta bu haqları tanımaq üçün, geniş qapı açmış olur. Sosioloji yanaşmada “insan haqlarına riayət”, “insan şəxsiyyəti”nin formalaşmasında əsas amil hesab olunur.

İnsan haqlarının, insan şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas amillərdən biri olmasına dair heç bir şübhə olmasa da, təsdiqlənmiş ümumdünya bəyanatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki, əsasən ölkələrin daxilində bəzi qanunlar qəbul olunur ki, bu qanunlara riayət etmək, insan şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafında təsiredici qüvvəyə malikdir. Bundan əlavə, yuxarıdakı tərifin əsas hissəsini təşkil edən insan şəxsiyyətinin formalaşması, mövcud vəziyyətə və şəraitə görə dəyişkən və nisbidir. Bu əsasla, insan hüquqları şəraitə tabe olmalı və ona əsasən dəyişməlidir. Beləliklə də, qeyd olunan tərif və imtiyazlarına baxmayaraq, lazım olan nüansları özündə cəmləməyi və lazımsızları özündən uzaqlaşdırma bilməmişdir. Səbəb isə budur ki, insan hüquqları ilə adi qanun arasında fərq qoyulmamışdır.

1. Mehdi Abusəidi: İnsan haqları və onun Qərbdəki vəziyyətinə bir baxış.

3. İnsan haqqlarının liberal tərfi

“İnsan hüquqları, şəxslərin cəmiyyət və dövlət ilə ziddiyyətdən qoruyan, himayəçi qanunlar və qaydalar toplusudur.”

Liberal yanaşma ilə edilən bu tərifdə, daha çox fərdin mənafeyi və hüququ düşünülür. Ən çox fərdlərin ictimai fəzada və hakimiyyət dairələri tərəfindən taptalanmış haqqını bərpa etməyə çalışır. İnsan hüquqlarının himayəçi rolu oynaması, hüquqi sistemlərdə bir növ sürgünlərin mövcudluğuna işarədir. Şübhəsiz ki, qeyd olunan tərif insafa yaxındır və himayəçi yönü vardır. Çünki ümumdünya insan hüquqlarında, dövlət himayəsinə işarə olunmamışdır. Bununla belə, bu tərif də ümumidir. Çünki, himayəçi funksiyasının insan hüquqlarına adiyyəti yoxdur. Hətta, heç bir konsitutasiyada belə, “vətəndaşları hakimiyyətin zülmündən qoruyan” ünvanında qanun qəbul olunmur.

4. Ümumdünya bəyannamədə insan hüquqlarının tərfi

“İnsan hüquqları, dünyada mədəni haqqların bərpası, sülh və təhlükəsizliyi bərqərar etmək və bəşəriyyətin hüquqlarını qorumaq üçün lazımlı və zəruridir.”¹

Tərifdə qeyd olunan xüsusiyyətlər qəbul olunmağına baxmayaraq, bununla belə, bəşəriyyətin hüquqlarına aid edilə bilməz. Çünki bu hədəflər, adi konstitusiyada belə güdülür. Deməli bu tərif, lazım olan nüansları cəzb və lazım olmayanları özündən uzaqlaşdırma bilməyib.

5. Dini yanaşma ilə, insan haqqlarının tərfi

İnsan hüquqları, insan fitrətindən qaynaqlanan və özünü, insan həyatında iki xüsusiyyətlə biruzə verən qaydalar kompleksidir: Birincisi insanın zati və daxili ehtiyacları, ikincisi isə insanın hədsiz və ali dərəcədə inkişaf istəyi. İnsan fitrətinin kökləri olan bu iki ünsürdən, ümumi qayda və qanunlar doğur ki, buna da, insan hüquqları adı verilir.

1. Ümumdünya insan haqqları, müqəddimə.

Bu tərif, yuxarıdakı təriflərin təkmilləşmiş forması olsa da, İslamın insana xüsusi baxışından qaynaqlanan tərifdir. Belə ki, islam insanın təmiz fitrətə, ali dərəcədə inkişaf istəyinə malik və insan hüquqlarının icrası üçün, münasib şəraitə ehtiyac olduğunu lazım bilir. Bu tərifdə insan haqları fitri-daxili mərhələlərə malikdir, (birinci tərif) insanın inkişaf etmə istəklərindən qaynaqlanır (ikinci tərif) və bu tərifdə fərd, əsas diqqət mərkəzindədir. Fitrət nəzəriyyəsinə görə, İnsan haqları fəlsəfi köklərdən və ontologiyadan qaynaqlansa da, digər hüquqi qaydalar kimi islahata, fəsada və ortaq məxrəc çərçivəsində dizayna tabedir. Bu baxımdan, digər hüquqi sistemlərdən fərqi yoxdur. Yeganə fərq buradadır ki, digər hüquq qaydaları və sistemlərindən fərqli olaraq, insan haqlarında böyük rola malikdir və bütün hüquq sistemləri bunun əsasında praktikadan keçməlidir.

Beləliklə insan hüquqları bəşərin fitrətindən, ilahi şəriətdən qaynaqlanan və insanın nəhayət dərəcəsində inkişafı üçün zərurəti olan qanunlar toplusudur.¹

Bəzilərinin nəzərində isə: "İnsan haqları bir cəmiyyətin fərdlərinə və bu mövzuya aid olan qaydalardır ki, fərdlər insan insan olmaq etibarı ilə, cəmiyyətlə və hakim qüdrətlə rabitəsində, lazımı himayə və təminatla ondan yararlanıldığı imtiyazlar toplusudur"²

Bu tərif, bəşəriyyətin deyil sadəcə bir cəmiyyətdəki sakinlərin hüquqlarını nəzərə alıb. Çünki, qeyd olunan tərifdə fərdlərin hakimiyyətdaxili çərçivədə və bir cəmiyyətin bir-biriləri ilə daxili rabitəsinə və hakimiyyət önündəki hüquqlarına təkid edilir. Bu hüquq, ölkələrin konstitusiyasında millətin və bir xalqın qanunu kimi bəyan edilir. Halbu ki, insan haqları ümumbəşərdir və heç bir coğrafi sərhəd tanımır. İnsan haqları, insanın insaniyyət cəhətinə görə sabitdir, nəinki hakimiyyət çərçivəsində yaşayışı müəyyən edən amildir.

1. Abbas Əmid Zəncani, *İslamda və Qərbdə, insan hüquqlarının əsasları*. Səh 30-31.

2. Muhəmməd Həşimi, *İnsan hüquqları və əsaslı azadlıqlar* səh: 12 .

Hər bir halda, insan hüquqlarına dair tərifdə, iki nüansa diqqət olunmalıdır:

a) İnsan haqqları mövzusunda, yanaşmaların əksəriyyəti fəlsəfidir. Çünki, insan haqqlarının havadarları, bəşəriyyətə sabit qanun isbat etmək istəyirlər. Fəlsəfi yanaşma, hüquqi və sosioloji baxışdan fərqli olaraq, insan haqqları üçün iki funksiyanı (sabit və qlobal) təmin edə bilər.

Fitrətə əsaslanan islami yanaşma, yuxarıda qeyd olunan iki xüsusiyyətə malikdir. İnsan hüquqlarında, muasir baxışla İslami yanaşmanın müştərək nöqtəsi, onun sabitliyində və qlobal olmasındadır. İnsan haqqlarını fitrətə bağlamaq, bir növ fəlsəfi yanaşmaqdır və realılıqla əsaslanır. Nəticədə isə, bu iki yanaşma tərz, bir-birlərinə daha da yaxışlaşır.

Əgər insan zatını fitrət adlandırsaq, hər iki baxış eyniləşir. Bir fərqlə ki, ümumdüynə insan hüquqları omanizmə və İslami baxış isə Allahın verdiyi insan fitrətinə əsaslanır. Omanist yanaşma ilə insan haqları zati məsələdir və bunu insan təyin edin, amma islami baxışla isə insan haqqlarını, onu yaradan və onu özündən daha yaxşı tanıyan Alahın bəxş etdini nemətdir.

Sosioloji və hüquqi fundamentlərə əsaslanaraq, insan hüquqlarının sabitliyini və qloballığını təmin etmək olmaz. Çünki, bu fərziyyə ilə, insan hüquqlarında fərqli dəyişikliklər müəyyən rol ifa edir. Təbiət hüquqlarının tərəftarları, insan haqqlarının sabit və qlobal olduğunu iddia edə bilərlər, amma təbii hüququn, fitri hüquqla oxşarlığı yoxdur.

b) Madam ki, hüquqi sistemlər insan və cəmiyyət barəsində vahid tərifə çatmayıblar, insan haqqları barəsində hərətərəfli və hər kəsin qəbul etdiyi tərif əldə etmək imkanına malik ola bilməyəcəklər. Çünki, insan hüquqları barədə fikir ayrılıqlarının kökü, tərif sahiblərinin dünya və insan barədə fərli çıxarışlarına söykənir.

6. Alternativ tərif

İnsan haqqları, insani cəhətdən onun kamillik astanasında, buna səlahiyyəti çatan nümayəndə tərəfindən təyin olunmuş

haqqqlar toplusudur. Buna yaşama haqqı, bərabərlik haqqı, azadlıq haqqı, təlim və tərbiyə haqqı, mülküyyət haqqı və.s haqqqlar daxildir.

Haqq nədir?

İnsan hüquqları mövzusunda, ağıla gələn və maraq doğuran ilk sual, haqqın nə olduğudur. Zahirə sadə sual olsa da, əslində geniş izah olunması, hikmət sahiblərinin, fəqihlərin və hüquqşunasların marağına səbəb olan sualdır. Bu sualın başqa tərəfi də budur ki, özündən sonra daha əsaslı suallar gətirir. Görəsən haqq, insanın zati xüsusiyyətlərindənəndirmi? Nə zamandan insan haqq sahibi olur? İnsana haqqı kim verib? İnsana haqqı təyin edən səlahiyyətli şəxs kimdir? Necə və hansı tərtiblə haqqı təyin haqqı təyin edir? Hüququ insandan almaq olarmı? Necə? Və.s müxtəlif suallar.

Qədimdə siyasi və hüquqi mövzulardakı bəhslər, öhdəlik təyin edən funksiyaya malik idi. Avropada olan məlum 117 və 118-ci dəyişikliklər, hüquq sistemində ciddi əvəzləmələrlə yadda qaldı və hüquq qaydaları, hüquqşunaslar tərəfindən əsəsləşli şəkildə təhlil olundu.

Haqq, fiqhi və hüququ yanaşma ilə, iki asbektədən elmi şəkildə araşdırılıb.

1. Haqqı lüğəvi mənası

Haqq kəlməsi müxtəlif mənalarda işlənir. Əksəriyyət, əslində onun mənasının uyğunluq və müvafiqlik olduğunu qeyd edir. Məsələn, əşyaların Allah tərəfindən hikmətlə yaradılışı haqq adlanır. Reallıqla uyğun olan söz və əməl haqqdır. Amma belə nəzərə çarpır ki, uyğunluq və müvafiqlik, haqqın ikinci dərəcəli məna kimi qəbul edilməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi, haqqın mənası sabitdir. Məsələn Allahı haqq bilirlər. Çünki, onun rəbbliyini və ilahlığını sabit bilirlər, digər əşyaların sabitliyi də əhz onun vasitəsi ilədir: “əşyalar onun vasitəsilə mühəqqəq olur”. Bunun üçün də haqqı, “sabit olan mövcud” kimi tərif edirlər: “haqq, sabit olan mövcuda deyilir”. Bunun üçün də,

onu “Allah Tala”, “Allah talanın rəftarı və vədəsi”, “reallıqla uyğun gələn məfhum”, “gözəl rəftar” və.s misallar üçün müştərək mənalarda istifadə olunur.

2. Haqqın terminoloji mənası

Lüğəvi mənasından əlavə, haqqın terminoloji mənası, tək və cəm şəkilində müxtəlif mənalarda istifadə olunur. Aşağıdakı iki mənə, fəlsəvi və elmi baxımdan daha çox müzakirə obyektidir:

a) Hüquq və cəmiyyətin müqərrəratı

İcrası dövlət və hakim dairələr tərəfindən bir cəmiyyət üzərində qoyulan, qadağalar və zərurətlər toplusunda əsas hədəf nizamın və ədalətin bərqərar edilməsidir. Burada hüquq kəlməsindən istifadə edərkən məqsədimiz, ərəb dilində olduğu kimi “haqq” sözünü cəm şəkilində (haqqqlar) istifadəsi deyil, bir növ “etibari ittifaq” və qanunvericilik mənasındadır. Dillər əsasında sıralama ilə desək, ərəbcə “təşri”, Müsəlman fəqih terminində “şəriət”, ingilis dilində isə, “Law” deməkdir.

b) Hüquq, “haqqqlar” mənasında: Hüquq, özünün əsas hədəfinə çatması, yəni ictimai əlaqələrdə ədalətin bərpası və cəmiyyətdə nizamın bərqərar olması, rəsmi şəkildə cəmiyyətin üzvləri üçün imtiyazlar təyin etmək və bacarıqlardan asılı olaraq, onlar üçün vəzifələr və lazımı öhdəliklər təyin etməsi labüddür. Hər cəmiyyətə məxsus olan hüquq, öz üzvləri üçün təyin etdiyi imtiyazlar və bacarıqlara “haqq” deyilir. Bu mənə, ingilis dilində “right” kimi tələffüz olunur. Məsələn buna yaşam haqqı, mülkiyyət haqqı, azadlıq haqqı, evlilik haqqı, valideynlik və övladlıq haqqı və.s əlavə etmək olar.¹

Hüququn iki mənası arasındakı əlaqə

Hüququn iki məfhumu arasındakı əlaqəni anlamaq üçün, bir reallığa diqqət etmək lazımdır. O da budur ki, hüquq kəlməsi, cəmiyyətin müqərrəratı mənasında işlənərkən, 3 qrup hökmə şamil olur.

1. İnsan üzərinə öhdəlik kimi qoyulan, yerinə yetirilməsi və

1. Misbah Yəzdi Quranda hüquq və siyasət, 1-ci cild səh. 27-28.

tərk edilməsi vacib olan zərurətlərdir. Məs: “Ey iman gətirənlər, sələm yeməyin...”¹ və ya “ Ey iman gətirənlər, bağladığınız əhdlərə vəfalı olun...”²

2. İkinci qrup hökmlər, halal və haramın, paklığı və nəcisin, hər hansı əmri və.s-in şəraitini bəyan edir. Məs: Əgər satıcı xarab satsa, müştərinin həmin malı geriye qaytarmağa haqqı var və ya, malik şəxsi mülkü üzərində hər növ hüquqa malikdir.

3. Üçüncü qrup əhkam isə, Hüququn “haqqqlar” mənasında işlənməsidir. Bu qaydalardan, yalnız üçüncü qrup haqq mənasındadır və onu izah edir.

Bunun üçün də, hüququn “haqqqlar” mənasında işlənməsi, hakim sistemin ictimaiyyət üçün təyin etdiyi “qanun” məfhumundan fərqlidir.

Amma bütün hüquqi zərurətləri nəzərə alsaq, hər iki mənə eyniləşmiş olacaq. Çünki, təyin olunmuş hər bir hökm, vəzifəni təyin edir. Hər bir vəzifə isə, hər hansı haqqa dəlalət edir. Başqa sözlə desək, birinin vəzifəsi digərinin haqqı deməkdir. Məs: Borclu şəxs, öz borcunu qaytarması, onun vəzifəsidir. Çünki, həmin pul, borc verən şəxsi haqqıdır. Deməli, təyin olunmuş hökm və vəzifə şəkildə bəyan edilən müddəələr, cəmiyyətin hüquqlarını çatdırır və birbaşa haqqı bəyan edən müddəələrlə heç bir fərqi yoxdur. Bu dediklərimiz üçüncü dəstədə bəyan olunduğu kimidir. Amma birinci və ikinci qrupda isə haqq deyil, onun isbatının lazımlı olduğu iddia deyilir və birbaşa haqqı isbat etmir. Amma ilk baxışda hüquqi

müddəələr, üç hissəyə bölünməyinə baxmayaraq, nəticə etibarilə hər 3-ü insan hüquqlarının carçısıdır.³

Hüququn xüsusiyyətləri və ayrılmaz xassələri

1. **əlavəlik:** Haqq korrelyativ məfhumdur. Yəni haqq sahibi, haqqın obyektı və üzərində haqq olan arasında olan rabitə, haqqın xüsusiyyətlərindəndir.

2. **Xüsusiilik:** haqqın ayrılmaz cəhətlərindən biri xüsusiilikdir.

1. Ali-İmran, ayə 130.

2. Maidə, ayə 1.

3. Misbah Yəzdi Quranda Hüquq və siyasət 1-ci cild, səh.35-36.

Yəni, haqq sahibi, haqqın obyektinə digərlərinin müxadilə etməsinə mane olma hüququna malikdir.

3. **Üstünlük:** Haqqın mövcudluğu, digərlərinə nisbətən haqq sahibi üçün üstünlük və imtiyazdır.

4. **Səmərəlilik:** Bir şey və ya bir kəs üzərində haqqı olan şəxs, öz haqqlarından faydalana bilər ki, bu bəhrələnmə də yemək, içmək və.s kimi həqiqi müdaxilə haqqına və ya satmaq, bağışlamaq və.s kimi etibari müdaxilə haqqlarına şamildir.

5. **Vəzifə:** Haqqın xüsusiyyətlərindən biri də, üzərində haqqı olanı, həmin haqqı sahibinə qaytarmaq üçün vəzifələndirməkdir. Yəni haqq sahibinin haqqı, qarşı tərəfin vəzifəsidir.

Sonda isə qeyd etmək lazımdır ki, haqq, etibari məfhumdur.

Hüquq və ona oxşar məfhumlar

Haqq və ona oxşar məfhumlar arasındakı əlaqə, geniş hüquqi və fiqhi müzakirə obyektlərindəndir. Bu bəhslərə geniş şəkildə toxunmağa burada fürsət olmasa da, icmali şəkildə qeyd etmək zəruriliyi nəzərə çarpır.

1. Hüquq və mülkiyyət

Bu barədə müzakirə olunan, haqq və mülküyyətin arasında olan fərqlərin ən mühümlərini qeyd etmək yerinə düşərdi:

a) Hüquq kolleryativdir və mülkiyyətin əksinə olaraq “haqq sahibi” və “üzərində haqq olan” arasında rabitə bərqərarıdır. Amma mülkün obyektini ilə malik arasında əlaqə yoxdur.

b) Hüquqdan istifadə müxtəlif hallardadır. Amma mülkdən istifadə isə, mütləq şəkildədir. Malik, hər növ həqiqi istifadə olunan yemək, içmək kimi və ya etibari istifadə olunan satmaq, hədiyyə etmək kimi işlərdə, öz mülkünün ixtiyar sahibidir.. Amma haqq isə, müəyyən hallarda istifadə obyektinə çevrilə bilər. Buna misal olaraq azadlıq haqqı, sakinlik haqqı və.s misal çəkmək olar.

2. Hüquq və hökm

Hökmün iki mənası var:

a) Hökm, əsas mənası olan əmr və fərman vermək, qərarlaşdırmaq mənasında işlənir.

b) Kolleryativ məfhumda isə, hakimlik və qəzavət etmə mənasında işlənir.

Hökm, birinci mənada hüquqi məsələləri əhatə etmir. Çünki, insanların ictimai əlaqəsinə aid olan bəzi hökmlər, hüquqi dairədən kənardadır. İkinci mənada isə, hüququn bəzi hissələrini təşkil edir.¹

Bəziləri isə haqq ilə hökmün əlaqəsi barədə deyirlər ki, qanuni zərurətlər hökm, amma bunun dairəsindən kənarda qalanlar isə haqq adlanır. Sadəcə olaraq, günümüzdə hökmü “Əmr qanunları” adı ilə dəyişdirilib.

3. Hüquq və öhdəlik

Öhdəlik (vəzifə), şəxsin əməl etməsi zəruri olduğu işlərə deyilir. Ondan boyun qaçıрмаq isə, cəza sistemi tətbiq edilməsinə səbəb olur. Öhdəlik, Müsbət və mənfi olmaqla iki yerə bölünür. Müsbət öhdəlik, yerinə yetirilməsi zəruri olan praktiki işdir. Məsələn, ailə ehtiyaclarını ödəmək və müamilə zamanı satılan malı təhvil vermək. Mənfi öhdəlik isə, tərk edilməsi zəruri olan praktiki işdir. Misal üçün, əmanətdə xəyanət etmək. Hüquqi mövzularda, öhdəlik deyilərkən əsas məqsəd, səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təyin olunan hökm və fərmandır.

Haqq məfhumunda, ondan istifadə etmək və ya öz haqqından keçməkdə meyyar, tam aydınlanmayan və izaha etiyac duyulan məsələdir. Əksər hallarda haqdan istifadə ixtiyaridir və haqq sahibi seçim imkanına malikdir. Halbuki, praktiki mərhələdə insan o əməli tərk etməyə qadir olsa da, öhdəlik həmişə zəruridir.²

Amma, buna baxmayaraq bəzi hallarda öz haqqından keçmək, insan ixtiyarında olmur. Məsələn, heç kəs özünün həyat haqqından keçib, intihar etməyə və digərlərinə də bu icazəni verməyə haqqı yoxdur. Hətta həyatın ən çətin halında belə, həyat haqqından keçmək insanın əlində olan məsələ deyil. Məsələn, insana ana bətninə bağlanmış nutfəni və ya dölü

1. Misbah Yəzdi Quranda Hüquq və siyasət 1-ci cild, səh. 32-34.

2. Ayətullah Cavadi Amuli, *hüquq fəlsəfəsi səh.* 75.76.

oldürməyə, heç bir vəchlər güzəşt oluna bilməz.

Başqa sözlə desək, "İnsan hüquqları", təşkilatlar və şəxslər tərəfindən ədalətin bərpası üçün aparıcı rol ifa edən, dünyaca məşhur olan termindir. İnsan hüquqları məhhumunun aksioma və dünyada məşhur olan bir termin olmasına baxmayaraq, hələ də insan hüquqları üçün şəffaf tərif ortaya qoyulmayıb. Şübhəsiz ki, insan haqqlarını təkzib və ya isbat etmək üçün, bu məfhumla aid olan yalnız bir çıxarışdan istifadə edilmir. Filosoflar, hüquqşünaslar, sosioloqlar və insan hüquqlarının dünyada deviz edənlərin hər birisi, xüsusi yanaşma ilə insan haqqlarını tərif edirlər.

İnsan haqqları tərifinə əksər yanaşmalar, fəlsəfi rəng almışdır. Çünki insan haqqlarının havadarları, onu isbata yetirməyə çalışarkən, "sabit və global" olmasını iddia edirlər və bilirlər ki, bunu yalnız fəlsəfi yanaşma təmin təmin edə bilər.

İslamda, insan fitrətinə bağlı olan insan hüquqları, fəlsəfi asbektə qayıdır və realılıqla köklənib. Bunun üçün də, sabitlik və globalıq, islamda insan haqqlarının əsas xüsusiyyətlərindəndir. Əgər, insan zatını fitrət nəzərdə tutsaq, hər iki baxış eyniləşəcəkdir. Bu fərqlə ki, omanist baxışda bu hüquqlar sonradan yazılır, islamda isə Allahın bəxş etdiyi fitrətə bağlıdır. Omanizmin yanaşmasında, insan hüquqları zati və qaçılmazdır, amma islamda, Allahın bəxş etdiyi nemət.

İnsan hüquqlarının düzgün dərk edilməsi, "haqq" anlayışından düzgün çıxarışa bağlıdır. "Haqq"ın tərifində, fəqihlər və hüquqşünaslar arasında fikir ittifaqı var. Haqq Əlavəlik, məxsusluq, üstünlük, səmərəlilik və öhdəlik kimi lazimi xüsusiyyətlərlə tanınır.

Haqq, oxşar və sirrli məfhumlar olan mülk, hökm və öhdəlik arasında əlaqələri olduğu qədər, fərqli cəhətləri də mövcuddur. Haqq və öhdəliyin lazımlılıq prinsipi, insan hüquqlarının ən təsiredici müzakirə obyektlərindəndir. Haqq və öhdəlik, iki qarşılıqlı məfhum və bir sikkənin iki üzüdür. Bünün üçün də, hər vaxt haqq sabit olsa, vəzifə də avtomatik məlum olur və ya əksinə. Haqq və öhdəlik, bir-birini

tarazlaşdırır. Diqqət etmək lazımdır ki, haqq ixtiyari, öhdəlik isə icbaridir. Haqq sahibi, ondan istifadə etməkdə ixtiyar sahibidir. Amma, digərlərinin onun haqqlarına ehtiramla yanaşması zəruridir. Haqq və öhdəliyin tarazlığına baxmayaraq, dünya insan haqqlarının bəyannaməsi bu məsələdə sükut edir.

Xülasə

İnsan hüquqları, insan haqqları və.s buna oxşar terminlərdən, tək hüquq və siyasətdə deyil, el arasından belə geniş gəşildə istifadə olunur. Mədəniyyətindən asılı olmayaraq hətta dünyanın ən ucqar yerlərində belə, bütün millətlər, bu məfhumla tanışdırlar.

İnsan hüquqlarının aksiom olması, bəzi problemlərlə üz-üzədir: Əvvəla, insan hüquqlarına aid olan bəzi fundamental şuarlar (az bir hissə istisna olmaqla) nəinki aksiomadır, hətta dəlilə belə ehtiyac duyulur. İkincisi, insan hüquqlarına aid sənədlərdə bəzi insan hüquqları, o cümlədən ana bətnindəki körpənin haqqları, insanın ölümdən sonrakı hüquqları, valideyn hüquqları və.s məsələlər diqqətdən kənar qalmışdır.

İnsan hüquqları, insan fitrətindən qaynaqlanan və özünü, insan həyatında iki xüsusiyyətlə biruzə verən qaydalar kompleksidir: Birincisi insanın zati və daxili ehtiyacları, ikincisi isə insanın hədsiz və ali dərəcədə inkişaf istəyi. İnsan fitrətinin kökləri olan bu iki ünsürdən, ümumi qayda və qanunlar doğur ki, buna da, insan hüquqları adı verilir.

hələ də insan hüquqları üçün şəffaf tərif ortaya qoyulmayıb. Şübhəsiz ki, insan haqqlarını təkzib və ya isbat etmək üçün, bu məfhumla aid olan yalnız bir çıxarışdan istifadə edilmir. Filosoflar, hüquqşünaslar, sosioloqlar və insan hüquqlarının dünyada deviz edənlərin hər birisi, xüsusi yanaşma ilə insan haqqlarını tərif edirlər.

Hüquqdan istifadə müxtəlif hallardadır. Amma mülkdən istifadə isə, mütləq şəkildədir. Malik, hər növ həqiqi istifadə olunan yemək, içmək kimi və ya etibari istifadə olunan satmaq,

hədiyyə etmək kimi işlərdə, öz mülkünün ixtiyar sahibidir.. Amma haqq işə,müəyyən hallarda istifadə obektinə çevrilə bilər. Buna misal olaraq azadlıq haqqı, sakinlik haqqı və.s misal çəkmək olar.

Suallar

1. “Haqq” və “insan hüquqları” arasında olan tərif fərqliyinin əsas amilləri hansılardır
2. Nə üçün insan hüquqları üçün təyin olunan təriflərin çoxusu fəlsəfidir?
3. Nə üçün İslamda insan hüquqları sabit və qlobaldır?
4. Haqq nədir?
5. Haqqın zərurətləri və xüsusiyyətləri hansılardır?
6. Haqqın hökmlə hansı əlaqələri var?
7. Haqqın mülkiyyətlə əlaqəsi necədir?
8. Öhdəlik nədir və haqq ilə rabitəsi hansı həddədir?
9. İnsan hüquqlarını tanımaq üçün, nəyə diqqət etmək lazımdır?
10. Ümumdünya insan hüquqları, vəzifə və öhdəlik prinsipinə, hansı əsbehtdən yanaşır?

3

İnsanlıq ləyaqəti

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. İnsan ləyaqəti və onun növləri
2. İslamın və Qərbin insanlıq ləyaqətinə yanaşması
3. İnsanlıq ləyaqətinin instinkt mənşəyi
4. İslam və dünya bəyannaməsinin arasında olan əsas fəqlər
5. Qisas və insanlıq ləyaqətinin arasındakı əlaqə

Müqəddimə

İnsan ləyaqəti, daima İslamda və insan hüquqları sənədlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Dünya insan hüquqları bəyannaməsinə görə, “bəşəriyyətin bütün üzvlərinin fitri heysiyyətini müəyyən etmək, hüquq bərabərliyi və onların dəyişikliyi, azadlığın əsasını, ədalət və sülhü dünyada bərqərar edir”. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, bütün insanları bir ailə, Allahın ailəsi, insani şərəfə, bərabər məsuliyyətə malik hesab edərək, hər növ təcavüzü qadağan edir. Amma, ümumdünya insan hüquqlarının, bu dəyərləri nə qədər dərk edib-etməməsi və buna riayət etməsi, özü bir müzakirə mövzudur. “İnsanlıq ləyaqəti” hüququnun və insan hüquqlarının genişlənməsi astanasında dünya, ləyaqətə malik olan insanın hüquqlarını təmin etmək üçün, onun mahiyyətinin tanınmasını və insani ləyaqətin dəyərləndirilməsinin etiraf edirlər.

Fəlsəfi mənada insan ləyaqətinin göstəricisi olan hər iki bəyannaməni açıqlamaq, qarşıya belə bir suallar çıxardır: Ədalət nədir? Bəşəriyyət bir ailə kimi necə və hansı əsaslarla

formalaşır? Bəşəriyyətin bərabər və dəyişməz hüquqları hansılardır? Bu hüququn müəyyən etmə meyyarı nədir? Dünyada Azadlıq, sülh və ədalət, necə və hansı meyyarlar əsasında təmin oluna bilər? Niyə insan şərəf və ləyaqət sahibidir? İnsanın fitri heysiyyəti və ya insani ləyaqətinin tanıma meyyarı nədir?

Bu köklü fəlsəfi sualların təhlili və ona verilən ağılabatan cavablar, insani ləyaqətin isbatı üçündür. Amma zati, fitri heysiyyəti və insani ləyaqəti bəyan etməyə daha çox səy olunur. Əgər mövzu haqq və ədalət üzərində qurulubsa, hər iki mövzunun insanlıq ləyaqətinə olan münasibətini şəffaf şəkildə aydınlaşdırmaq lazımdır.

Ləyaqətin tərifı

Qurani mənşəsi olan “ləyaqət” sözü, ərəb mənşəli olub, ingilis dilində qarşılığı “dignity” deməkdir. Geniş mənası, şəxsiyyətə malik olma, böyüklük göstərmək mənasındadır. Nə zaman Allah taala bu xüsusiyyətlə vəsf olsa can, həyat və onun aşkar nemətləri anlamına gəlir. Amma bu xüsusiyyəti insana aid edəndə isə, onun əxlaqı və gözəl rəftarı nəzərdə tutulur. Ləyaqətli şəxs, pisliliklərdən pak olan, izzətli, başıuca və özünəməxsus kamilliyə sahib olan insandır. Ləyaqət, eyni zamanda xəyanətin əksidir.

İslamda ləyaqət

İnsan ləyaqətini və onun ehtiramını qorumaq, İlahi dinlərdə bir haqq kimi qeyd olunur. Ən axırını və ən kamil mövqedə qərarlaşan ilahi din olan islamda isə, insan üçün iki növ ləyaqət vardır.

1. İnstinkt ləyaqət

Ləyaqətin bu növü, Allah talanın, istisnasız olaraq bütün insanlara verdiyi böyük nemətdir: “Biz adəm övladlarını şərəfli və ləyaqətli etdik, onları quruda və dənizdə (minik üzərində) daşıdıq, onlara pak ruzilər verdik və onarı yaratdıqlarımızın

çoxundan xeyli üstün etdik".¹ İnsanın digər məxluqlara nisbətən üstünlüyünün mənası Allahın, digər məxluqlardan fərli olaraq yalnız insanlara verdiyi xüsusi nemətlər və imtiyazlara görədir.

İslam dinində insan, Allahın ona nisbət verdiyi fitri ləyaqətə malikdir. İnsan, İlahi ruha malik,² mələklərin səcdə etdiyi³ və yer üzərində Allahın canişini⁴ olan bir varlıqdır. İnsanın fitri ləyaqəti, hətta insanın yaradıldığı zamanı bəhs edən mətnlərdə belə qeyd olunur. Çünki Allah tala, insana fitri olaraq sair məxluqlardan zahiri və batini cəhətdən üstünlük və fəzilət bəxş edib. Bu xüsusiyyət, yalnız insaniyyət məqamına aiddir.

İnsan, özünə və digərlərinə xəyanət etəyəne qədər, ləyaqət sahibidir: **"Biz adəm övladlarını şərəfli və ləyaqətli etdik"**

Elə ki, Allah deyir **"hörmətli etdik"**, burada əsas məqsəd bu deyil ki, Allahla insan arasında hansısa əlaqə olub və sonradan onu digər yaradılışlardan üstün edib. Allah insanın yaradılışını və fitrətini hörmətli və izzətli edib. Yəni bu şərəfi və ləyaqəti, onun yaradılışının əvvəlindən ona bəxş edib. Ümumiyyətlə şərəf, izzət və ləyaqət, insan həyatının başlanğıcıdır. Budur ki, insan özünü olduğu kimi taparsa, həqiqətdə şərəf və ləyaqəti tapar.⁵

Fitri ləyaqətin, bütün insanların təbii heysiyyəti edilməsinin səbəbi, insanın onu öz ixtiyarlı ilə özündən uzaqlaşdırmasının qarşısını almaqdır. Bir şeyin fitri şərəfəti o deməkdir ki, heç bir rütbəni özünə götürmür və heç bir şeylə müqayisə olunmur.

2. Alınma Ləyaqət

Ləyaqətin bu növü inkişaf, insan vücudunda kamillik və xeyirxahlıq yolunda istedadları və müsbət enerjini işə salmaqla ələ gələn, ixtiyari və alınma ləyaqətdir. **"Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadınlardan yaratdıq. Sonra bir-birini tanıyasız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən**

1. İsra, Ayə 70 .

2. Hücür, ayə 29 "...Və insana ruhumdan üfürdüm..." .

3. Hücür, ayə 29.

4. Bəqərə, ayə 30.

5. Mürtəza Mütəhhəri, İslamda Təlim və tərbiyə səh. 230.

hörmətli olanınız, ondan ən çox qrxanızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır.”¹

Tövhibi yanaşmada, ləyaqətlik haqqı, terminoloji (digərinə nəql ola bilən imtiyaz) haqq mənasında deyil. Bu haqq, digər əsaslı qanunlar kimi “hökm” mənasındadır. Allahın bir insana bəxş etdiyi şərəf.

Ləyaqəti, heysiyyəti və dəyəri heç kim bölə və digərinə köçürdə bilməz. Məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, mən öz ləyaqət və ehtiram haqqımı, bir razılaşmada digərinə verdim və ya başqası ilə böldüm, mənim daha şərəf və ləyaqətim yoxdur və bundan sonra hər kəs mənə hörmətliklik etməkdə ixtiyar sahibidir. İslam nəzərində, insanın öz şərəf və ləyaqətini qoruması lazım olduğu kimi, digərlərinin şərəf və ləyaqətinə də ehtiramla yanaşmaq zəruridir. Hətta (absurt fərz olsa blə) öz şərəf və ləyaqətindən keçən şəxs üçün belə. Amma adətən heç bir normal insan, öz şərəf və ləyaqətini ayaqlar altına atmaq istəməz.

Hüquqi yanaşmada da həmçinin, “insan hörmət sahibidir və cəmiyyətdə möhtərəm şəkildə yaşamaq hüququna malikdir, heç kəs, hər hansı söz və rəftarla, onun heysiyyəsinə xələl gətirə bilməz və hökumət də cinayətkar şəxsə qarşı belə hörmətsizliyə səbəb olan iş görülməməsi üçün, təşəbbüs irəli sürməlidir.”²

Şərəf və ləyaqətsiz yaşamaq, nəinki insana xas olan həyat tərzı deyil, hətta heyvansayağı həyatdan da aşağıdır. Aydın məsələdir ki, ləyaqətsiz insan, ona aid olan müxtəlif istedad və bacarıqlarla, digərlərinin şərəf və ləyaqətini təhdid altına ala və özünün eqoistliyi üzündən, bəşəriyyəti məhv edə bilər. Günümüzdə də, bu tip insanların şahidi olmaq çətin iş deyil. Halbuki heyvanlar (Hətta ən yırtıcısı belə) insanın şərəf və ləyaqətinə xələl gətirmək üçün gücə malik deyillər. Sadəcə mümkündür ki, aclıq üzündən insan cisminə hər hansı zərər yetirsin. Amma bu insanlığa olan düşmənçiliyi üzündən deyil. Xülasə olaraq, insanın xüsusiyyətlərini və psixologiyasını

1. Hücərat, ayə 13.

2. İslamda hüquq nəzəriyyəsi 1-ci cild, səh. 290.

nəzərə alıb bu qənaətə gəlirik ki, əgər hər kəs insan ləyaqət və şərəfinin əhəmiyyətini anlasa və özü də bu böyük nemətə sahib olsa, başqa birisinə xəyanət etməsi və onun şərəf və ləyaqətinə xələl gətirməsi absurd məsələdir.

İslam İnsan hüquqları bəyannaməsində ləyaqət

Maddə 1.1: Bütün bəşəriyyət bir ailədirlər, Allaha bəndəlik və Adəmə övladlıq onları bir yerə toplayır və bütün insanlar insani şərəf prinsipində, öhdəlikdə və məsuliyyətdə bərabərdirlər, hər növ irq, rəng, dil, cins, dini etiqad, siyasi bağlılıq, ictimai duruma görə, hər hansı ayrışdırıcıdan uzaq tutulmalıdırlar.

Maddə 1.2: Bütün insanlar səviyyə baxımından Allahın ailəsidirlər və onların ən üstünü öz növündən olana ən çox fayda verənləridir və öz aralarında biri digərindən fərqli və üstün deyildir, üstünlük yalnız təqvada və xeyir əməldədir.

Maddə 4: Hər kəsin özünəməxsus ehtiramı var, yaşadığı müddətdə və öz ölümündən sonra üçün öz hörmət və heysiyyətini qorumaq hüququna malikdir, ölümündən sonra isə, cənazəsini, dəfnini qorumaq, cəmiyyət və dövlətin vəzifəsidir.

Maddə 20: Bir insanı girov götürmək, azadlığını məhdudlaşdırmaq, yaşadığı məkandan sürgün etmək və qanunsuz cəzalandırmağa icazə verilmir. Yalnız qanuna uyğun şər'i cəza sistemi istisnadır. Hətta bu halda belə, ona ruhi və fiziki işgəncə vermək və ya onunla təhqiramız, aqressiv və insan heysiyyətinə zidd rəftarla davranmaz olmaz. Habelə, heç kəsi tibbi və elmi analizə məcbur etməyə icazə verilmir. Bu iş, yalnız özünün razılığı olduğu, sağlamlığına və yaşayışına heç bir zərər gəlməyəcəyi halda ola bilər. Hətta icraçı qüvvəyə istisna olaraq qanuni göstəriş verilsə belə, yenə də icazə yoxdur.

Ümumdünya İnsan hüquqları bəyannaməsində ləyaqət

Ləyaqət və heysiyyət, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində də, insan heysiyyəti və ləyaqəti qəbul olunmuş

bir fenomendir ki, “bir ailə olan bəşəriyyətin, bütün üzvlərinin fitri heysiyyətinin tanınması, bərabər hüquq və onun sabitliyi, azadlıq əsasını, ədaləti və sülhü dünyada bərqərar edir.”¹

Bu maddəyə əlavə olaraq, məlum bəyannamədə insan ləyaqətindən söz açan digər maddələr də mövcuddur:

Maddə 1 Bütün insanlar öz ləyaqətləri və hüquqları etibarilə azad və bərabər doğulurlar. Onlara ağıl və vicdan bəxş edilib və onlar bir-birinə münasibətdə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar.

Maddə 5 Heç kim isgəncələrə və yaxud ağır, qeyri-insani və ya onun ləyaqətini alçaldan rəftara və cəzaya məruz qalmamalıdır.

Fərqlər

İnsanın ləyaqət və heysiyyətinin tanınması bəşəriyyətin davası, bəşəriyyətin vahid ailə olmasına təkid, ləyaqət və hüquqda bərabərlik, qardaşlığa və qardaşcasına rəftara təkid, qeyri insani rəftarın və işkəncənin qadağası, hər iki növ bəyanatın müştərək cəhətləridir. Bu iki bəyannamənin ən mühüm fərqləri isə aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İslam insan haqları bəyannaməsinin kökü, İlahi dünya görüşünə bağlıdır. İnsan ləyaqətini onun düşüncəsi, ağılı və İlahi hədiyyə hesab edir ki, bu da hüquq və ağılın qəbul etdiyi

azadlığın təmin olunmasında, insan vücudu üçün lazımlı olan nüanslardan hesab edilir. Daha dəqiq desək, insan ləyaəti Allahla insan arasında olan rabitədən qaynaqlanır və bu yolda insana mane olan hər bir şey, insan ləyaqətini aradan aparan fenomen hesab olunur.

Amma dünya insan haqları bəyannaməsi isə, materialist və omanist dünya görüşündən qaynaqlanır. Bu yanaşmada, yalnız insan bütövlükdə və mütləq şəkildə öz aqibətinin hakimi hesab olunur ki, bu da məadın və Allahın qoyduğu sonluğun inkarı deməkdir. Burada insan ləyaqəti fitri və zati yox, insanların özü təyin etdiyi bir fenomendir. Öz hüquqlarından istifadə üçün

1. Dünya insan hüquqları bəyannaməsi, *ümqəddimə*, 1-ci bənd.

əsas fundament və insan dəyərinin əsas xüsusiyyəti hesab edilən şərəf və ləyaqəti görməməzlikdən gəlinib və səbəb yerinə nəticələr diqqət mərkəzində saxlanılıb.

2. İslam Nöteyi nəzərində və islam insan haqqlarında insan, “alınma” və “fitri” olmaqla, iki növ ləyaqət sahibidir, insan xoşbəxtliyində və təkamülündə meyyar, alınma ləyaqətdir. Dünya insan haqqları bəyannaməsində, insan ləyaqətinin fitri və zati olduğu isbat oluna bilmədiyi kimi, insan ləyaqətinin dəyərinə də biganə qalınıbdır. Şübhəsiz ki, bu etinasızlıqlar və biganəliklər, bəşər hüquqlarının tənəzzülü və insanların mənəvi əxlaqi təlamül cəhətdən geriləməsinin əsas amillərindən biri hesab oluna bilər. Qərbin insan hüquqlarının havadarları olan ölkələrdə, əxlaqi problemlər bu iddianın ən aydın dəlilidir.

3. İslam insan haqqları, iki əsas mərkəz üzərində təkid edir. Biri haqqın tərəfində durmaq və düzgün əqidə, digəri isə insanların hamısını Allahın ailəsi bilmək. Yəni insan haqqlarını qələmə almağın və qanunvericiliyə mindirmənin başlanğıc nöqəsi haqq tərəfdarı olmaq və insan həqiqətini düzgün dərk etməkdir. İnsan həqiqəti barədə düzdün tərif ortaya qoymadan, insan və Allah arasında olan rabitəni dəqiq şəkildə bəyan etmədən, insan ləyaqətindən və bəşəriyyətin dəyişməz bərabər hüquqlarından söz açmağın heç bir məntiqi və ağılabatan izahı yoxdur. Buna baxmayaraq, dünya insan haqqları bəyannaməsində bu iki mərkəzə diqqətsizlik göstərilməkdədir.

Qeyd olunan məsələləri nəzərə alaraq, insan haqqları iki aurada araşdırıla bilər. Biri, antologiyanın əsaslarını araşdıran fəlsəfi və idealist, digəri isə mədəniyyətlər və sivilizasiyaları əhatə edən bütün millətlərin müştərək mənafeləri və düşüncələri. Allah tala, asimani kitabın ardıcılarını haqq (Tövhid) ətrafında cəmlənməyə çağırır: **“De: Ey kitab Əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə tərəf gəlin! (O da budur ki,) Allahdan başqasına ibadət etməyə, onaşerik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək.”**[1]

Yəni haqqı tanımaq, hüququn başlanğıc nöqtəsidir və onun təcəllisi, əməl mərhələsində Allaha bəndəlikdir. Necə ki,

dominantlığı aradan aparmaq, Allaha bəndəliyin kölgəsində həqiqət tapır: **“Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyə”**, o deməkdir ki, insan haqlarının fundamenti, kökləri antologiya olan idealist və fəlsəfi atmosferdə qərarlaşan Tövhid (haqqın təyini və Allaha bəndəlik əsasında öhdəlik) prinsipidir.

Bu mərhələdən əlavə olaraq insan haqları, qoyulan qərarlar əsasında belə çatdırıla bilər: **“Ey iman gətirənlər! Öhdələrinizi yerinə yetirin”** Razılaşmalar birtərəfli olmadığından, regionun şəraitini, vəziyyəti və milli mədəniyyətləri ikitərəfli razılaşmalar əsasında nəzərə almaq lazımdır. Buna riayət, fundamental olaraq ikitərəfli razılaşmanın tələbidir. İnsan haqları, ikinci mərhələdə razılaşmadan başqa heç nə ilə mümkün deyil. Necə ki, Birləşmiş millətlər təşkilatının 2-ci maddəsinin 6-cı bəndində qeyd olunub ki, BMT-in nizamnaməsi, millətlərin razılığı və qəbulu üzərində qurulub. 2-ci maddənin 7-ci bəndində isə, təkid olunur ki, əsas məsələ, digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etməməkdir. Bununla da, fərdlərin və millətlərin istiqlal, azadlıq və insani ləyaqətlərini təmin etmək olar.

İslam, hər iki mərhələdə (idealist və müqavilə) insan haqlarının müdafiəçisidir. Amma dünya hüquq bəyannaməsi, yalnız müqavilə mərhələsinin gözetçisidir. Çünki, idealist və fəlsəfi mərhələni, dərk və həll edə bilməyiblər.

4. İslam insan haqları bəyannaməsində, bəşəriyyətin bir ailə olmasının meyyarını, Allaha bəndəlikdə və Adəmin (ə) övladları olmasında görür. Dünya insan haqları bəyannaməsi isə bəşəriyyətin, bir ailənin üzvü olmasının meyyarını təqdim etməyib. Sadəcə heç nəzəri və praktiki fundamenti olmayan bir şuar.

5. “Hüquq və heysiyyətdə bərabərlik” prinsipini, hər iki tərəf təsdiqləyir. Dünya insan haqları bəyannaməsinə görə, **“Bütün insanlar bərabərdir”** və **“Bütün bəşəriyyətin üzvləri, hüquq və heysiyyət baxımından bərabərdirlər”**. Biologiyanın, **“insanlardan olan müxtəlif irqlərin hərəsi bir heyvanın nəslindəndir və insanlar eyni nəsiləndən deyillər”** yeni teorisini qəbul edən bəyannamənin müəllifləri, necə bəşəriyyət üçün

bərabərlik və müsavət iddiası edə bilərlər? Ən çoxu bunu isbat edə bilərlər ki, hər iqr öz arasında bərabərdir, çünki eyni ata və anadandırlar. Amma Amerikanın qırmızı dərililəri, Afrkanın qara dərililəri və uzaq şərqin sarı dərililərinin hərəsinin nəsili bir heyvana çatır. Bu fərziyyəyə inansa, hansı əsasla bu irəqlər arasında bərabərlik və qardaşlıq hökm sürə bilər? Onlar hər hansı bir yolla genetik bərabərliyi isbat etdiklərini fərz etsək də, qanunvericiliyə uyğun bərabərliyi, yəni heysiyyət və hüquq baxımından bunu isbat etmək iqtidarında deyillər. Hansı dəlilə əsasən bəşəriyyət hüquq və heysiyyət baxımından bərabərdirlər?!

Hər növ ayrışeçkiliyin qadağan olduğu islam insan haqqlarında, ən ödəbər sənəd olan ilahi kəlama istinad etməkdən əlavə, digər bir ağılabatan və məntiqli dəlil budur ki, bütün insanlar eyni ata və anadan olduğuna görə, bir-birləri ilə qardaşdırlar, bunun üçün də, hüquq və azadlıqlardan istifadə etmədə də bərabər olmalıdırlar. Tövhidə yanaşma, bu məsələni şəffaf və məntiqli şəkildə bəyan edir.

6. Qardaşlıq və qardaşcasına rəftar prinsipi İslam insan haqqları nəzərindən, məntiqli və qəbul olunmuş bir anlayışdır. Çünki Allaha bəndəlik və Adəmə övlədlıq, bütün insanların birləşmə mərkəzini təşkil edir. Bu yanaşmada, islama etiqadı olan hər kəs üçün qardaşlıq məfhumu, həmişə müzakirə obyektı olan və həmişə müdafiə olunan İslami bir haqq kimi qəbul olunur. Çünki, Allah **“Bütün möminlər qardaşdı...”**¹ Qardaşlıq haqqına riayət etmək, hər həsin vəzifəsidir. İmam Əli (ə), qardaşlıq mövzusuna ətraflı izah verərək buyurur: **“camaat iki dəstəyə bölünür. Ya sənəin din qardaşlarındır ya da yaradılışda sənəinlə eynidir”**² Bu baxışda, qardaşlıq iki növdür. Etiqad və iman əsasında olan qardaşlıq və yaradılışa bağlı olan qardaşlıq.

Dünya insan haqqları bəyannaməsində, ağıl və vicdan prinsipinə əsaslanaraq təkid edilir ki, hər kəs bir-biri ilə qardaşlıq ruhu ilə rəftar etməlidir. Bu növ dəlil, nəinki bir

1. Hücərat, ayə 10.

2. Nəhcül bəlağə, 53-cü məktub.

hüquqi mətn üçün düzgün deyil, Hətta kökündən yanlışdır. Bu kontekstdən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, yalnız ağıla və vicdana sahib olan insanlar qardaşlıq ruhundan faydalana bilərlər. Beləliklə, aqlını əldən verənlər heç bir hüquqa malik ola bilməyəcəklər. Bundan əlavə, ağıl və vicdanla qardaşcasına rəftar arasında olan rabitə heç də şəffaf deyil. Bu rabitə bərabərliyi isbat edə bilər, amma qardaşlığı əsla isə isbat edə bilməz. Məqsəd budur ki, bu maddədə işlənən qardaşlıq katiqoriyasının, heç bir düzgün əsası yoxdur. Hansı qardaşlıq? Hansı əsasa görə qardaşlıq? Qardaşlıq, insan haqlarının fundamentlərindən hesab olunurmu?

Bundan əlavə, “bəşəriyyətin bütün üzvləri, bir-biri ilə qardaşlıq ruhunda rəftar etməlidirlər” metodu, əxlaqi tövsüyədir ya hüquqi və qanuni göstəriş deyil? Belə ki, “qardaşcasına rəftar” ifadəsi belə tam aydınlaşmayıb. Yəni məlum deyil ki, hansı rəftar qardaşlıq ruhuna xələl gətirir və hansı rəftar qardaşlıq ruhu ilə uyğundur. Hətta qardaşcasına rəftarı öhdəlik və zərurətlərini fərz etsək belə, o zaman da bu sual qarşıya çıxır ki, bu göstərişik əksinə əməl etməyin cəzası nədir? Həqiqət budur ki, bu iddianı etibarlı olmayan qardaşyana və ata məsləhətindən artıq şəkildə təqdim etmək olmur.

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, islam nəzərində bəşəriyyətin bütün fərdləri, bir-birləri ilə qardaşlıq ruhu ilə rəftar etməlidirlər. Çünki, bu ynaşma ilə bütün bəşəriyyət bir-birləri ilə reallıqda və həqiqətdə qardaş və doğmadırlar. Yəni bir ata və anadan dünyaya gəliblər. ¹ Amma hər irqi, ayrıca bir heyvan nəslindən hesab edənlər, necə insanları bir-birinə qardaş edə və onlara qardaşlıq ruhu ilə rəftar etməyi tövsüyə edə bilər?! Fundamental olaraq insanların qardaşlığı və bir-birləri ilə qardaşcasına rəftarının tövhidi mənşəi vardır və materialist yanaşma ilə onu isbat etmək mümkün deyil. Bunun əsas və köklü səbəbi budur ki, sevgi, məhəbbət, bağlılıq və s. emosional hisslər, fiziki iş deyil ki, insan özünü buna məcbur edə bilsin.

1. Hucurat, ayə 13: “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadıdan (Adəm və Həvva) yatardıq”.

Bunun üçün də, heç kim məcburi şəkildə sevə və sevdirilə bilməz. Digər tərəfdən də, insanların qardaşlıq ruhu ilə davranışının mənşəi, onun insanlara qarşı ruhuna və emosiyasına bağlıdır. Əgər bir insanın digərlərinə məhəbbəti və ya məhəbbət göstərmək üçün hansısa dəyərə etiqadı yoxdursa, hansı əsasla ondan cəmiyyətdə qardaşlıq ruhu ilə rəftar tələb etmək olar? Hətta zahirdə özünü mehriban göstərməyə çalışsa belə, bu süni mehribanlığın həddi mənafeələr toqquşana qədərdir. Buradadır ki, Allaha olan sevgi, onun yaratdıqlarına qarşı da özünü biruzə verəcəkdir. Bu ülvə sevgi, nəinki insanlara hətta digər varlıqlara da qarşı özünü hiss etdirir. Yəni, insanın hansı dəlilə əsasən digər insanların ləyaqətini qorumağı və onların haqlarına riayət etməyi yalnız din izah edə bilər. Yalnız asimani kitabdır ki, insanların ailəsi, qardaşı, bacısı, valideyni, qonşusu və.s ilə əlaqələrinin incəliyinə qədər açıqlaya bilər. Mümkündür ki, bir kəs məzhəb hissi olmadan da insanların sevilə biləcəyini iddia etsin. Amma ondan soruşmaq lazımdır ki, hansı əsasla insanları sevirsən? Emosiya və vicdanla? Bu hisslərin hər bir insanda və bütün zamanlarda dəyişilməz olaraq qalacağına kim qaranti verə bilər? Yalnız bir cümlə ilə, insan haqları, “Allahın insanları ləyaqətləndirməsi”ndən qaynaqlanır.

7. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, işkəncə və qeyri insani rəftarı qadağasını, Şəri əsasla qeyd edir. Yəni bu qadağa mütləq şəkildə deyil. Bəzi vaxtlar işkəncə lazımdır və bu insan kəraməti ilə ziddiyyət təşkil etmir. İslamda edam və.s cəza qanunvericiliyi bu müddüaya dəlildir.

Amma dünya insan haqları bəyannaməsinə əsasən, insana qarşı işkəncə mütləq şəkildə qadağandır. Heç kəs, digər bir insanın ləyaqətini görməməzlikdən gələ və ona əziyyət verə bilməz. Hətta biri bu işi etsə belə, digərlərinin onu incitməyə haqqı yoxdur. Bir şəxs, minlərlə insanı qətlə yetirsə də, yenə də ehtirama layıqdır və ona qarşı hörmətsizlik etmək olmaz. Belə bir şəxsə qarşı ən böyük cəza, pul cəriməsi və ya zindan hökmü nəzərdə tutulur, Hətta bu insana qarşı hər hansı təhqiramiz söz demək, bütün insaniyyətə və bəşəriyyətə qarşı təhqirdir.

Bu məsələni aydınlaşdırmağa ehtiyac var. İnsan, genetik və leqoslativ olmaqla iki növ ləyaqətə sahibdir. Genetik ləyaqət mütləq və dəyişməzdir, amma leqoslativ və qanunvericilik ləyaqəti mütləq deyil ki, bütün insanlar üçün də, hər vəziyyət və halda toxunulmaz qalsın. İnsanın leqoslativ və ya qanuni ləyaqəti bu deməkdir ki, O, cinayət əməli törətməmişdən öncə barəsində hər hansı ehtiramsızlıq ola bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, insan azad və iradə sahibidir, bunun üçün də istədiyini yerinə yetirmək şansına malikdir. Bir çox işlər isə, onun ləyaqətinin aradan getməsinə səbəb ola bilər. Bəzən o yerə çatır ki, insan heyvar mərtəbəsində Hətta ondan da aşağı mərtəbəyə tənəzzül edə bilər. Qurani kərim, müxtəlif ayələrdə bu həqiqətə işarə etmişdi: **Onlar heyvan kimidirlər, Hətta daha çox azğındırlar. Qəflətdə olanlar da məhz onlardır.**¹

Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq? Onlar heyvan kimidirlər, Hətta (haqq) yolda daha çox azmışlar.²

Allah yanında, (yez üzündə) gəzən canlıların ən pisi, (haqqı) dərk etməyən karlar və lallardır.³

Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər.⁴

Bilərəkdən pis əməllər yerinə yetirərək və bunun təsirindən heyvandan da aşağı mərtəbəyə tənəzzül edən şəxslərin, Allahın nəzərində heç bir ləyaqətləri yoxdur. Genetik ləyaqəti, Allah tala insana əta edib, bu ləyaqətin ardını isə insanın gözəl seçimi və yaxşılığının öhdəsinə buraxıb. Bunun üçün də, insan ləyaqəti, sabit və həmişəlik deyil. Deməli, cinayət törədərkən insan ləyaqətinin toxunulmaz qalması üçün heç bir dəlil yoxdur. Başqalarının ləyaqətini taptayan insanda, necə ləyaqət ola bilər?! Haqq olan budur ki, başqalarının ləyaqət və şərəfini alçaltmaq üçün şərəit yaradanlar, heç bir ləyaqətə malik deyil və onlar üçün qanuni cəza sistemi tətbiq olunmalıdır.

1. Əraf, Ayə 179.

2. Furqan, ayə 44.

3. Ənfal, ayə 22.

4. Ənfal, ayə 55.

Müasir mütəfəkkirlərdən biri, dünya insan haqqları bəyannaməsinin 5-ci maddəsini, ilahi dinlərin qanunlarından (Məxsusən cəza sistemi, qisas və.s) daha məqsədə uyğun hesab edir. Burada məqsəd budur ki, zina (qeyri qanuni cinsi əlaqə) edən şəxsə qamçı vurmaq, oğrunun əlini kəsmək, günahsız insanın qatilini edam etməyi, vəhşicəsinə olan rəftar və insaniyyətə zidd əməl qələmə vermişdir. Halbu ki, qisas, cəza və bağışlama qanunları, hikmət sahibi olan Allah tərəfindən təyin edilmişdir. Nəinki vəhşilik, əslində bir qanun olmaqdan əlavə həm də hikmətlidir.

Allah Tala buyurur: **“Ey iman gətirənlər! Qətl hadisələrində, öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi.”**¹ **“Ey ağıl sahibləri, qisasda sizin üçün həyat vardır. Bəlkə Allahdan qorxasınız.”**² Düşünəbilən hər bir insan anlayır ki, qisas, insan həyatının sığortasıdır. Əgər qisas icra edilməsə şübhəsiz ki, zülm və fəsad günü-gündən artaraq, cəmiyyəti həlakətə tərəf sürükləyəcəkdir. Bunun üçün də, asimani dinlərdə qisas hökmü qanunvericiliyə salınmışdır. Allahın qanunlarına etirazı olanlar, Əvvəl onu bilməlidirlər ki, ilk öncə cinayətkar özü, öz ləyaqət və hörmətini aradan aparmışdır. Əqli və nəql olunan dəlillərə əsasən, öz ləyaqətini taptayan cinayətkara ehtiram etmək və onu dəyərləndirmək olmaz. İkincisi, insan ləyaqətinin iddiaçılarından soruşmaq lazımdır ki, görəsən hər kəs ləyaqət sahibidir, yoxsa təkcə zalimlər, fasiqlər və qatillər?! Bəs o zaman niyə ilk öncə ləyaqəti taptananların deyil, cinayətkarların havadarlarına çevrilirsiniz?! Burada böyük mütəfəkkir, əllamə Mürtəza Mütəhhərinin, bu sözləri yada düşür: **“ Bir qurda rəhm etmək, bir sürü qoyuna zülm etmək deməkdir”**

Buna əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu “bəyannamə”ni yazan və ona imza atan, insan haqqları şüarını müdafiə edən və insanlara ləyaqət sahibləri hesab edənlər, O kəslərdir ki, Yaponiyanın Hiroşima və Nakazaki şəhərlərinə atom bombası ataraq minlərlə insanı məhv etdilər. O kəslərdir

1. Bəqərə, ayə 178.

2. Bəqərə, ayə 179.

ki, dünyanın ən cani “ölkə”si olan israili icad etdilər və hər bir mümkün olan vasitə ilə onu müdafiə və himayə edirlər. Məhz bu ölkələrdir ki, ən inkişaf etmiş cəza aparatlarını düzəldərək, dünyada haqq və ədalət tələb edənlərin vəhşicəsinə işkəncə olunmaları üçün, öz havadarlarının ixtiyarına qoyurlar. Müdafiəsiz İraq, Əfqanıstan, Fələstin, Bəhreyn, Liviya, Misir və.s ölkələrin xalqlarının genosidi, İraqdan Əbu Ğureyb zindatını, Quantanamo və.s zindanları təsis etmək, müasir zamandan insan haqlarının müdafiəçilərinin və havadarlarının bəşəriyyətə ərməğanıdır. İndi anladız mı ki, dünya insan haqlarının 5-ci maddəsində hansı səbəbdən cinayətkar toxunulmaz hesab edilir..?

Sözün qıssası, insan şərəf və ləyaqət sahibidir, amma günahsız insanı öldürənin də cəzası ölümdür. Bizim etiqadımıza görə haqq əqidənin və gözəl əxlaqı qorumaq, bir canı qorumaqdan daha mühüm və daha dəyərlidir. Yəni bir can onun yolunda fəda olsa yeri var. Bütün üçün də əgər bir kəs, insanların canından üstün olan düzgün əqidə və insanları gözəl əxlaqına kin bəsləyərək onunla düşmənçilik edərsə, ağır cəzaya layiqdir.

Xülasə

İnsan ləyaqəti, daima İslamda və insan haqları sənədlərinin diqqət mərkəzində olub. Dünya insan haqları bəyannaməsi nəzərində, “bəşəriyyətin bütün üzvlərinin fitri heysiyyətini müəyyən etmək, hüquq bərabərliyi və onların dəyişikliyi, azadlığın əsasını, ədalət və sülhü dünyada bərqərar edir”. İslam insan haqları bəyannaməsi, bütün insanları bir ailə, Allahın ailəsi, insani şərəfətə və bərabər məsuliyyətə malik hesab edir və hər növ təcavüzü qadağan edir.

Qurani mənşəsi olan “ləyaqət” sözü olub, ingilis dilində qarşılığı “dignity” deməkdir. Geniş mənası şərəfli, şəxsiyyətə malik olma, böyüklük göstərmək mənasındadır. Nə zaman Allah taala bu xüsusiyyətlə vəsf olsa, burada məqsəd can, həyat və onun aşkar nemətləridir. Amma bu xüsusiyyəti insana aid edəndə isə, onun əxlaqı və gözəl rəftarı nəzərdə tutulur.

Ləyaqətli insan pislikliklərdən pak olan, izzətli, başıuca və özünəməxsus kamala sahib olan insandır. Ləyaqət, eyni zamanda xəyanətin əksidir.

Ləyaqət iki cürdür. İnstinkt (fitri) və alınma ləyaqət. İnstinkt ləyaqət, Allah talanın, istisnasız olaraq bütün insanlara verdiyi böyük nemətdir: "Biz adəm övladlarını şərəfli və hörmətli etdik, onları quruda və dənizdə (minik üzərində) daşdıq, onlara pak ruzilər verdik və onarı yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün etdik". İnsanın digər məxluqlara nisbətən üstüliyyənin mənası Allahın, digər məxluqlardan fərli olaraq yalnız insanlara verdiyi xüsusi nemətlər və imtiyazlara görədir. Alınma Ləyaqət isə, inkişaf, insan vücudunda kamillik və xeyirxahlıq yolunda istedadları və müsbət enerjini işə salmaqla ələ gələn, ixtiyari və alınma ləyaqətdir.

Ləyaqət və heysiyyət, dünya insan hüquqları bəyannaməsində də, insan heysiyyəti və ləyaqəti qəbul olunmuş bir fenomendir ki, " bir ailə olan bəşəriyyətin bütün üzvlərinin fitri heysiyyətinin tanınması, bərabər hüquq və onun sabitliyi, azadlıq əsasını, ədaləti və sülhü dünyada bərqərar edir."

Dünyəvi və islami insan haqqları arasında müştərək cəhətlər çox olsa da, fərqli cəhətlər də az deyil. İnsanın ləyaqət və heysiyyətinin tanınması bəşəriyyətin ailə olmasına təkid, ləyaqət və hüquqda bərabərlik, qardaşlığa və qardaşcasına rəftara təkid, qeyri insani rəftarın və işkəncənin qadağası, hər iki növ bəyanatın müştərək cəhətləridir. Bu iki bəyannamənin ən mühümü fərqləri isə aşağıdakılardan ibarətdir. İslam insan haqqları bəyannaməsində, bəşəriyyətin bir ailə olmasının meyyarını, Allaha bəndəlikdə və Adəmin (ə) övladları olmasında görür. Dünya insa haqqları bəyannaməsi isə bəşəriyyətin, bir ailənin üzvü olmasının meyyarını təqdim etməyib. Sadəcə heç nezeri və praktiki fundamenti olmayan bir şuar.

İslam insan haqqlarına əsasən, hər kəsin özünəməxsus ehtirama malikdir. Yaşadığı müddətdə və öz ölümündən sonrası üçün öz hörmət və heysiyyətini qorumaq hüququna malikdir. Onun ölümündən sonra isə, cənazəsini və dəfnini qorumaq, cəmiyyət və dövlətin vəzifəsidir.

Ləyaqəti, heysiyyəti və dəyəri heç kim bölə və digərinə köçürdə bilməz. Məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, mən öz ləyaqət və ehtiram haqqımı bir razılaşmada digərinə verdim və ya başqası ilə böldüm, mənim daha şərəf və ləyaqətim yoxdur və bundan sonra hər kəs mənə hörmətizlik etməkdə ixtiyar sahibidir. İslam nəzərində, insanın öz şərəf və ləyaqətini qoruması lazım olduğu kimi, digərlərinin şərəf və ləyaqətinə də ehtiramla yanaşmaq zəruridir. Hətta (absurt fərz olsa blə) öz şərəf və ləyaqətindən keçən üçün belə. Amma adətən heç bir normal insan, öz şərəf və ləyaqətini ayaqlar altına atmaq istəməz.

Suallar:

1. İnsan ləyaqətinin mənşəyi nədir?
2. Dünya insan haqları bəyannaməsində, insanın fitri ləyaqətinə yanaşması necdir?
3. İslama görə, insanın neçə növ kəraməti var?
4. İnsanın səadət və təkamülü hansı növ ləyaqətin təcəllisidir?
5. İslamda və Qərbdə, insanların bi ailə olmasında meyyar nədir?
6. İnsan ləyaqətinin Allaha bağlılığını izah edin
7. Qisas və insan ləyaqəti arasında olan əlqəni izah edin.
8. Qardaşlıq və bərabərliyi iki iki insan hüquqları baxımından izah edin.

4

Yaşam hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Qurani kərimdə insan həyatının dəyəri
2. Quranda həyat üçün hesablanmış hüquqlar
3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, yaşam hüququ
4. Dünya insan hüquqları bəyannaməsində, yaşam hüququna bir baxış
5. İki bəyannamənin, həyat hüquqları barədə olan fərqləri

Müqəddimə

Həyat və yaşam hüququ, hüququn əsasını təşkil edən və bu mövzuda heç bir müzakirəni qəbul etməyən, hər bir insanın əsaslı hüquqlarındandır. Yaşam hüququ, mənfi və müsbət olmaqla iki xüsusiyyətə malikdir. Bir tərəfdən yaşam haqqı mənfi haqq, hər növ müdaxilədən uzaqdır. Heç bir kəs, Hətta rəsmi orqanlar belə, insani yaşayışdan məhrum etmət hüququna malik deyildir. Digər bir tərəfdən isə, həyat haqqı müsbət bir haqqdır və ölkələr üçün müsbət öhdəliklər təyin edir. İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsində, bu öhdəlik dörd sahədə müzakirə edilir.

a) Dövlət orqanları tərəfindən, vətəndaşın hüquqları pozulduğu təqdirdə onun hüquqlarını bərpa etmək barədə öhdəlik.

b) Şübhəli ölümlər barədə effektiv araşdırma aparmaq üçün, ölkənin üzərinə düşən öhdəlik.

c) İnsanların həyatına olan represiyalar zamanı, onları himayə etmək üçün ölkənin üzərinə düşən öhdəlik.

d) Qətl hadisələrində, müttəhəmlərin hüquqi çərçivədə

cavab vermələrinin təmin olması üçün olan öhdəlik.

Bu öhdəliklər, Hətta insanların həyatı təhdid alatında olduğu təcili zamanda belə, ixtisara salına bilməz.

İnsanda yaşam haqqı və onun təsirləri.

İslam baxışında həyat, bütövlükdə Allahın insana olan rəhmət nişanəsidir: **“Sən Allahın rəhmətinin izlərinə bax ki, yeri öldükdən sonra necə dirildir”**¹ Həyat, insan üçün Allah nəfəsidir: **“Mən ona biçim verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman, siz ona səcdə edin”**²

İslama görə həyat, Allah rəhməti ilə bərabərdir. Bu cür baxış, bir tərəfdən insan həyatına dəyər verir, digər bir tərəfdən isə, onu insan əlində olan əmanət kimi tanıdır və ona etiqad bəsləyir ki, insanın öz həyatına müdaxiləsi, Allahın ona verdiyi icazə qədərindədir. Bunun üçün də, Həyat, şəxslərə görə hüquq deyil, onu qorumaq bir vəzifədir və ondan boyun qaçırmaq (şər'i meyyarlar çərçivəsi istisna olmaqla) qadağandır. Həyat, İslamda, “möhtərəm nəfs” ünvanı ilə sürülmüşdür. Qurani Kərimə görə, “möhtərəm nəfs” hamıya şamil olunur. Yalnız cinayət törədib digərinin həyatını dağıtdığı üçün, barəsində cəza və ya qisas hökmü çıxardılanlar istisnadır.

İslamda mövcud olan yaşam hüquqlarından bəzi hökmlər çıxarış etmək olur ki, ümumdünya insan hüquqları bu mövzulara qarşı biganə qalmışdır. İslamda yaşam hüquqlarının ən mühüm təsirləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Möhtərəm nəfsi qətlə yetirməyin qadağası

Hər kəs üçün yaşam hüququ (və nəticədə digərlərinin bu haqqa riayət etməsi) o qədər dəyəlidir ki, qurani kərim, bir nəfəri öldürməyi, bütün insanların əlindən həyatı almaq kimi dəyərləndirir: **“...Hər kəs, bir kimsəni öldürməmiş (bununla da özündən qisas almağa yer qoymamış) və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş bir şəxsi öldürsə, O, bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni diriltə, (ölümdən qurtarsa) O, bütün**

1. Rum, Ayə 50.

2. Hicr, ayə 29.

insanları diriltmiş kimi olur..."¹ Həmçinin, şəh'ri cəza kəsilməmiş və qeyri qanuni şəkildə bir möhtərəm insanı öldürməyi qəti qadağan etmişdir: "Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqqsız yerə öldürməyin. Kim haqqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik, (istəsə bağışlayar, istəsə qisas tələb edər, istəsə də qan bahası alar)"²

Vəsailuş-siə kitabında, möhtərəm nəfsin qadağan olunması barədə 14 hədis vardır.³

İslama görə insan qətlinə yardım etmək, bunu görməməzlikdən gəlmək və hətta möhtərəm nəfsin qatilinə sığınacaq vermək haramdır.⁴

2. intihar qadağası

Həyat, Allahın insana əmanəti olduğundan, nəinki o əmanətdən boyun qaçıрмаq hüququna malikdir, hətta onu qorumaq vəzifəsidir. Qurani kərim, intiharı qadağan edərək açıq şəkildə bəyan edir: "...Özünüzü öldürməyin! Həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir! Hər kəs təcavüz və zülm etməklə bu işləri görərsə, biz onu cəhənnəm oduna atırıq. Şübhəsiz ki, bu da Allah üçün çox asandır"⁵

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kəs bilərəkdən intihar etsə, onun yeri cəhənnəm atəşində əbədidir. Çünki Allah tala, özünüzü öldürməməyi buyurur."⁶

Bu baxış, materialist yanaşmada dərk olunması, qeyri mümkündür.

3. Qisas qanunu

İslam baxışı ilə həyatın əzəmətini, dəyərini, yaşam haqqını isbat edən və "möhrəm nəfs" qatili üçün nəzərdə tutulmuş ən mühüm dəlillərdən biri də qisas qanunudur⁷

1. Maidə, ayə 32.

2. [2] İsra ayə 33.

3. Şeyx Hürr Amuli, *Vəsailuş-Şiə* cild 19 (qisas bölməsi).

4. Həmin mənbə Səh. 483, 7, 8, 15 və 18-ci rəvayətlər.

5. Nisa, ayə 29-30.

6. *Vəsailuş-Şiə*, Cild 19, Səh. 13.

7. Qüdrətullah Xosrəvişah, *İslamda qisasın fəlsəfəsi* səh.269.

Quran bəyanına görə qisas, hədiyyə olunmuş həyatın mənbəsidir: “Qisasda sizin üçün həyat (əmin amamlıq) vardır, ey ağıl sahibləri! Bəlkə (Allahdan) qorxasınız.”¹ Daha maraqlısı budur ki, bu hökm istisnasız olaraq bütün insanlar üçün nəzərdə tutulub.

Yuxarıda vurğuladığımız mətləbləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, İslama görə qisas, eyni zamanda həyatdır. Diqqət olunması lazım olsan məsələ budur ki, Quran, insana iki növ həyat tanıtdırır. Biri maddi və bioloji həyat, digəri isə mənəvi həyatdır ki, quran onu “xoş həyat”² adlandırır. Maddi həyatın dəyəri də maddidir. Amma xoş və mənəvi həyat, dəyər baxımdan ondan daha üstün hesab olunur. Maddi həyat, mənəvi həyat üçün qurban verilməlidir. Çünki maddi həyatı qorumaq və isbat etmək, yalnız mənəvi həyatın təhlükəsizliyi və nuru altında anlaşıla bilər. Bunun üçün də, necə ki digərlərinin maddi həyatına təcavüz etmək təcavüzkarə qisas hökmü icra olunur, eləcə də digərlərinin mənəvi həyatına təcavüz də, onun yaşam haqqından məhrum etməkdir.

İslam insan hüquqları bəyannaməsində yaşam haqqı

Maddə 2.1: Həyat, Allahın hər bir insan üçün təyin etdiyi dəyərli hədiyyə və keçilməz haqdır. Bu haqqı qorumaq və bu haqqa hər növ təcavüzün qarşısını almaq hər bir kəsin, hər cəmiyyətin və hər hökumətin vəsifəsidir və şəri baxımdan, cəzası olmadan bir kəsi öldürmək qadağandır.

Maddə 2.2: İnsanın həyat mənbəyinə zərbə vuran və ya onu aradan aparan hər bir vasitədən istifadə etmək, ümumi və xüsusi şəkildə qadağandır.

Maddə 2.3: Allah təyin etdiyi yerə qədər, bəşəriyyətin həyatının davamının muhafizəsi, şəri vəzifədir.

Maddə 2.4: İnsan cənazəsinin hörməti qorunmalıdır və ona ehtiramsızlıq etməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Hətta şəri əsas olmasa ona toxunmaq belə olmaz.

1. Bəqərə, ayə 194.

2. Nəhl 97.

Maddə 3.1: Müharibə və ya silahlı qarşıdurmalar zamanı, həmin hadisədə iştirak etməyən şəxsləri, o cümlədən qadınları, qocaları, uşaqları öldürmək və onlara hər hansı bədən xəsarəti yetirmək qadağandır. Habelə yaralılar və xəstələr mualicə və əsirlər isə yemək, geyim və qalacaq yer hüququna malikdirlər. Ölənlərə bədən xəsarəti yetirmək qadağandır. Əsirlər dəyişdirilməli və müharibə zamandı ayrı düşən ailələri ilə görüş təşkil edilməlidir.

Maddə 3.2: Ağacları kəsmək, kənd təsərrüfatını və maldarlığı aradan aparmaq, habelə düşmən müəssisələrini və binalarını raket, bomba və. Zərbələrlə dağıtmaq qadağandır.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində yaşam hüquqları

Maddə 3: Hər bir insan yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir.

Maddə (1) 6: Hər bir insanın, fitri olaraq yaşamaq haqqı var. Bu haqq qanun vasitəsilə qorunmalıdır. Heç bir kəsi, şəxsi mənfəət üçün həyatdan məhrum etmək olmaz.

Maddə (2) 6: Edam cəzası ləğv olmayan ölkələrdə, ölüm hökmü yalnız mühüm cinayətlər üçün və qanuni şəkildə icra olunmalıdır. Amma bu ölüm hökmü, qətləmlə (genosid) nəticələnməməlidir.

Maddə (3) 6: Ölümə məhkum olan hər şəxs, əfv və cəzasının yüngülləşdirilməsi üçün müraciət etmək hüququna malikdir.

Maddə (4) 6: Ölüm cəzası hökmü, 18 yaşından aşağı olan fərdlər hamilə qadınlar üçün icra olunmamalıdır.

Maddə (4) 6: Bu maddəni təxirə salmaq və icrasından boyun qaçırmək üçün, bu razılaşmaya üzv olan ölkələrin əlində heç bir əsas yoxdur.

Fərqlər

Hə iki bəyannamənin müştərək cəhətləri olmasına baxmayaraq, əsaslı fərqləri də mövcuddur:

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsində yaşam hüququ,

“Allahın hədiyyəsi” kimi qiymətləndirilir. Halbu ki, bu sənəd ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində yoxdur. Yaradılışın mənşəyindən xəbərsizlik və ya bu mövzuya etinasızlıq, heç bir əsası olmayan və sahibi anlaşılmaz qalan bir qanuna inam aradan gedir, ən azından etibarını azaldır və təyin olunmuş qanunun hansı dəlillərə söykəndiyinə dair şübhələr cavabsız qalır.

2. İslam insan hüquqlarında, İnsanın həyat mənbəyinə zərbə vuran və ya onu aradan aparan hər bir vasitədən istifadə etmək, ümumi və xüsusi şəkildə qadağandır. Amma dünya insan haqları bəyannaməsində bu məsələyə ümumiyyətlə işarə olunmayıb və belə bir qadağa yoxdur. Nəzrə almaq lazımdır ki, yaşam haqqının sadəcə özü barədə söz açmaq kifayət deyil. Çünki hüquqda, vəzifə və haqq mövzusunda daha çox həssasiyyətin olmasından dolayı, insan haqlarının aydın şəkildə bəyan olunması tələb olunur.

3. İslam insan hüquqları, insan həyatının davamını Allahın iradəsinə bağlı hesab edir. Burada məqsəd odur ki, həyat digərinə “köçürülə” və şəxsin istəyi ilə “dayandırıla” bilməz. Heç kəsin özünün və ya digərinin həyatının qarşısını almağa ixtiyarı yoxdur. Bu dəlilə əsasən, necə ki, bir insani (Şər'i əsas olmadan) öldürmək qadağandır və qisasa səbəb olur, intihar da cinayətdir və ağır cəzası vardır.

Halbu ki, ümumdünya insan hüquqlarında intihar cinayət hesab edilmir. Çünki, insan öz həyatı üçün ixtiyar sahibidir. Bunun üçün də, Qərbdə intihar hallarının pik həddə çatması heç də təsadüfi deyil. Çünki qoyulan qadağalar, heç bir dəyərə söykənmir. Belə olan halda isə, insanlarda bu qanunlara riayət etməsini tələb etmək məntiqsizdir.

4. İslam insan hüquqları, bəşəriyyət həyatının mühafizəsini hər bir şəxsin, cəmiyyətin və hökumətin vəzifəsi bilir, amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, bu məsələdə susur.

5. Hər şeydən daha mühüm olanı budur ki, İslam insan hüquqları, təkidlə ana bətnində “körpə abort”-unun haramlığını çatdırır və ona adi insan kimi dəyər verir. Yəni insanın ana

bətnindən başlayaraq son nəfəsinə kimi hər insanda yaşam hüququ sabitdir və buna riayət etmək hər insanın vəzifəsidir.

Amma dünya insan haqqları bəyannaməsində ana bətnindəki körpənin insanlıq etibarı yoxdur ki, ona insan haqqları aid edilsin.

6. İslam insan hüquqları, bəşəriyyətin ətraf mühitinə böyük önəm verir. Çünki, bəşəriyyət normal həyatın davamı üçün, münasib ətraf mühitə ehtiyacı var. Yaşayış mühitinin məhv edilməsi, sözün əls mənasında insan həyatını ciddi təhdid altına salmaqdır. Ümumünya insan hüquqları bəyannaməsi isə, bu məsələdə də fikir bildirmir.

7. İslam insan hüquqları bəyannaməsinə əsasən, yaşam hüququ, hətta döyüş meydanında belə möhtərəmdir və imkan dairəsində ona riayət etmək zəruridir. Amma ümumdünya insan hüquqları, bu mövzuda da bir söz demir.

Xülasə

Həyat və yaşam haqqı, hər bir insanın əsaslı hüquqlarındandır ki, hüququn əsasını təşkil edir və bu mövzuda heç bir müzakirəni qəbul etmir. Yaşam haqqı, mənfi və müsbət olmaqla iki xüsusiyyətə malikdir. Bir tərəfdən yaşam haqqı mənfi haqq, hər növ müdaxilədən uzaqdır. Heç bir kəs, Hətta rəsmi orqanlar belə, insani yaşayışdan məhrum etməyə haqqı yoxdur. Digər bir tərəfdən isə, həyat haqqı müsbət bir haqqdır və ölkələr üçün müsbət öhdəliklər təyin edir.

İslama görə həyat, Allah rəhməti ilə bərabərdir. Bu cür baxış, bir tərəfdən insan həyatına dəyər verir, digər bir tərəfdən isə, onu insan əlində olan əmanət kimi tanıdır və ona etiqad bəsləyir ki, insanən öz həyatına müdaxiləsi, Allahın ona verdiyi icazə qədərindədir. Bunun üçün də, Həyat fərdlərin haqqı deyil, belə desək onu qorumaq bir vəzifədir və ondan boyun qaçıрмаq (şər'i meyyarlar çərçivəsi istisna olmaqla) qadağandır. İslam fiqhində, "möhtərəm nəfs" ünvanı irəli sürülmüşdür. Qurani Kərimə görə, "möhtərəm nəfs" hamıya şamil olunur. Yalnız cinayət törədib digərinin həyatını dağıtdığı üçün,

barəsində cəza və ya qisas hökmü çıxardılanlar istisnadır.

İslam insan haqları bəyannaməsinə yaşam haqqı, “Allahın hədiyyəsi” kimi qiymətləndirilir. Halbu ki, bu sənəd Dünya insan haqları bəyannaməsində yoxdur. İnsan yaradılışın mənşəsindən xəbərsizlik və ya bu mövzuya etinasızlıq, heç bir əsası olmayan və sahibi mübhəm olan bir qanun aradan gedir, ən azından etibarını azaldır və təyin olunmuş qanunun hansı dəlillərə söykəndiyinə dair şübhələr cavabsız qalır.

Suallar

1. Qurani Kərim, insan həyatı ilə bağlı hansı alternativ təkliflər ortaya qoyur?
2. Ümumdünya insan hüquqları, insan həyatı ilə bağlı hansı çıxarışlara sahibdir?
3. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, həyata necə tərif verir?
4. Həyat haqqdır yoxsa öhdəlik?
5. “möhtərəm nəfs” termini, İslam fiqhində nəyi çatdırır?
6. Qisas, necə eyni zamanda həyat ola bilər?
7. İntihar qadağası, yaşam haqqı ilə necə bir araya gələ bilər?
8. Həyatın dəyərini, quran ayələri əsasında bəyan edin.
9. Hansı səbəbə əsasən, yaşam hüququ bütün haqlardan üstündür?
10. İslam və ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, bir neçə fərqi qeyd edin.

5

Azadlıq hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Azadlığın tərfi
2. Azadlığı məhdudlaşdıran amillər
3. İslam baxışı ilə azadlıq
4. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin, insan azadlığına yanaşması
5. İslam və Qərbin, insan azadlığı mövzusunda fərqli və müştərək cəhətləri.

Müqəddimə

Azadlıq haqqı, insanın əsas hüquqlarından biri hesab edilir ki, bu da sazişlərdə, beynəlxalq hüquq normalarında, o cümlədən hüquq bəyannamələrində ümumi olaraq üzərində təkid olunan mövzulardandır.

İslamda azadlıq hüququ

İslamda, azadlıq fərdi və ictimai hüquqdur. Bu məsələyə İslamın baxışı, bir neçə nüansa əsaslanır:

1. Azadlığın məfhumu

İslam baxışında azadlığın həqiqətini anlamaq üçün, bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, “azadlıq” kəlməsi müxtəlif fəlsəfi, psixoloji, əxlaqi və hüquqi məfhumları vardır və bunlara diqqətsizlik, tədqiqat zamanı mövzuların qarışdırılmasına və sofistikağa yol açar. Bu bəhsdə, azadlığın müxtəlif mənalarından ən mühüm nəzərə çarpanı və ona qarşı

diqqətsizliyin tədqiqat zamanı dini mətnlərdə dindən və islamdan yanlış çıxarışlara yol açma biləcək, azadlığın iki mənası olan ontoloji¹ və leqeslativ² azadlıq azadlıqdan söz açacağıq.

a) Ontoloji (fəlsəfi) azadlıq

Ontoloji azadlıq, məcburiyyətin əksi mənasını verir. Yəni insan, iradə ilə bağlı olan fəaliyyətlərdə ontoloji cəhətdən azaddır. Allah tala insana doğru yolu, həmçinin inkişaf və süqutu göstərir: **“Şübhəsiz biz ona doğru yolu göstərdik! İstər şükür etsin, istər nəsükür olsun”**³ İnsan, Allahın hidayətindən sonra özünün məsuliyyət daşıyacağı və əqidəsində seçim etməyə ixtiyar sahibidir. **“Hər kəs öz əməlinin girovudur”**⁴

Bu azadlıq, İnsaniyyətin əsası, insan ləyaqətinin mənbəsi və onun digər heyvanlardan üstünlüyüdür. Fundamental olaraq, bu azadlığın kölgəsində din və dindarlıq mənə tapır. İnsanın əməli, əxlaq, yaxşı və pis işlər onun azadlığına bağlı olan məsələlələrdir. Əgər azadlıq olmasaydı və insan məcburiyyət üzündən hər hansı işi görərsə, o zaman o işin də yaxşı və pis olmasının anlamı qalmaz.

b) Leqeslativ (qanuni və hüquqi) azadlıq

Bu azadlıqda məqsəd, müəyyən olunmuş qanunlar və məhdudiyyət çərçivəsində, hərəkət etməkdir. Yəni hər şeyi mütləq şəkildə və istənilən kimi etmək olmur. Bir insan, işləyib pul qazanmasında ontoloji olaraq azaddır, amma mümkündür ki, leqeslativ və qanuni olaraq bu iş qadağan olsun. Və ya ontoloji olaraq sələm haram buyurulmuşdur, baxmayaraq ki, qanuni baxımdan haradasa hüquq ola bilər.

Qanun çərçivəsində və üzərində məsuliyyət hiss edərək, azadlıq hüququndan istifadə etməyə və qeyri qanuni ixtiyarlara islamın reaksiyası, formalara görə fərqlənir. Ən azından, qeyri şəri ixtiyarlar, qanuni baxımdan etibarsız olaraq qiymətləndirilir.

1. Təkvini.

2. Təşri'i.

3. İnsan, ayə 3.

4. Mədəssir, ayə 38.

Məsələn, qeyri qanuni alış-verişin etibarsız sayıldığı kimi. Digər mərhələdə, qeyri qanuni yollara əl atanlar üçün cəza sistemi tətbiq olunur. Məsələn, onun üçün hansı cəza sistemi təyin oluna və ya başqasının malına təcavüz etməməsi üçün icbari qayda ilə qeyri qanuni işin qarşısı alınsın. Qanuni azadlıq da, mütləq hüquq hesab olunmur. Yəni insan qanundakı azadlığı əsas götürərək hər hansı ontoloji qeyri qanuni işi edə bilməz.

Müzakirə edəcəyimiz əsas mövzu, qanuni azadlıq və onun çərçivəsidir. Azadlıq prinsipinin özü isə aksiomadır və heç kim onu inkar etmir.

2. Azadlığa mane olan amillər

İslamda insani və müqəddəs olan bir haqq tanınır və o da insanın azad yaradılmasıdır. O, fitri baxımdan bəndəliklə yaradan Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməməlidir.¹ Amma bu azadlıq da mütləq şəkildə deyil, əksinə aşağıdakı amillərlə təhdid olunur.

a) İnsanlıq ləyaqəti

Azadlıq, insan öz yaradılışının hədəflərindən qəflətə düşməyə qədər möhtərəmdir. İnsan, təkamül yolunda və mənəvi həyatda öz bacarıqlarını görməməzlikdən gəlməməli və özünün insani ləyaqətinə zərbə vurmamalıdır. Əgər azadlıq, insan ləyaqətini aradan aparsa və insanın bacarıqlarını yalnız yolda istifadə etsə, qeyri qanunidir və qadağan olunur. Hətta digərlərinin haqqına, zərrə qədər də olsa zərər yetirməsə belə. Məsələn, spirtli içkilər haram və qadağandır. Çünki bu əməl, insanın öz hüququna təcavüzü və insan ləyaqətinin aradan getməsinə bais olan əməldir.

b) Digərlərinin hüququ

Digərlərinin haqqına və azadlığına riayət etmək, azadlığın qarşısını alan amillərdəndir. Heç kəsə, azadlıq bəhanəsi ilə, digərlərinin haqqlarını və azadlığını pozma hüququ yoxdur.

1. Zariat, ayə 15.

c) Allahın haqqı

İslamda Allahın haqqı, insanın fərdi və ictimai hüquqlarının mənşəyidir. Allahın haqqına etinasız yanaşmaq və ona riayət etməmək, fərdin və cəmiyyətin xeyirinə deyil. Heç kəs, İlahi haqqlara göz yumaraq azadlıq bəhanəsi ilə Allahın əmrləridən boyun qaçıra və ona üsyan etmək haqqına malik deyildir.¹ Tövhid, Allahın haqqıdır və ona iman insaneların vəzifəsidir. İbtidai cihad, Allahın haqqının müdafiəsinin bariz nümunələrindəndir.

3. İslam və quldarlığın qadağası

Bir çox tarixi hadisələr kimi, quldarlığın başlanğıc tarixi də, dəqiq olaraq məlum deyil. Amma məlum olan budur ki, qədim tarixdə bütün cəmiyyətlərdə quldarlığın nümunələrini görmək olar. İslam elə bir zamanda zuhur etdi ki, quldarlıq bəlası bütün dünyanı götürmüş və cəmiyyətləri xaraba qoymuşdur. Elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışdır ki, onu aradan aparmaq üçün zamana ehtiyac var idi. Quldarlığın kökü avropadan qaynaqlansa da, amma avropada olan quldarlıq hərəkəti, zamana və şəraitə münasib olaraq quldarlığın formasını dəyişdirilmiş və fərdi quldarlıqdan toplum halda (cəmiyyətin istismarı) quldarlığa keçirilmişdir ki, hələ də davam edir. İngiltərə quldarlıqda bir addım öndə olduğu kimi, istismarda da həmişə öncüllərdən olmuşdur. Hətta digər istismarçı Qərb ölkələri də, İngiltərənin təcrübələrindən istifadə edirlər.

İslamda əsas prinsip olaraq insanların azadlığı nəzərə alınır, quldarlıq (çox məhdud halda) əsas prinsipdən istisna oluna bilər. İnsanın öz azadlığı nəinki onun haqqı, hətta öhdəliyidir. Yəni heç bir insan, özünü başqasının qulu olmasına razı olmamalıdır. İmam Əli (ə) buyurur: **“Ey insanlar! Həzrəti Adəmdən nə qul dünyaya gəlib nə də kəniz. Bütün insanlar azaddırlar.”**

İslam, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi və onun sənədlərindən 1400 il əvvəl, müxtəlif formalarda quldarlıq

1. Yusif, ayə 40, Zariat, ayə 56.

fenomeni ilə mübarizə aparmış və insanların azadlığı üçün çalışmışdır. Dünyada köləliyin ləğv edilməsi söz açmağın burada böyük zərurəti olmasa da, İslam dininin bu məsələyə baxışını qısa şəkildə qeyd etməyi lazım bilirəm.

İslam dininə görə, insan alveri ən pis əməldir. Həzrəti Muhəmməd (s) buyurur: “Ən pis şəxs, insan alveri edən şəxsdir” və ya “İnsan satmaq, ən böyük günahlardandır”

İslamın, qulların azad edilməsi zəminində özünəməxsus proqramları vardır. Bunun üçün ilk addım, quldarlığa yol açan amilləri aradan aparmaqdır. Gücün, qələbənin və digər acımasız səbəblərin quldarlığa icazə verdiyi bir zamanda, İslam dini qul götürməyi müharibə şəraitində və onu da şəhəri hakimin icazəsi ilə olmaqla məhdudlaşdırdı.

İslam dini quldarlığın yollarını bağlamaqla yanaşı, qulların azad edilməsinə dair qanunlar və metodlar da irəli sürdü. Məsələn, İslamda zəkatın səkkiz dənə xərclərindən biri kimi qulların satın alıb azad edilməsini təyin etdi.¹ Qul azad etmək İslam dinində ibadət hesab olunur. Adətən fiqhi və hədis kitablarında “qul azad etmək” (bab ul-ətq) adında bölmələr olur. İslamın öndə gedən rəhbərləri, bu işdə ən öncüllərindən olmuşlar. İmam Əli (ə) barədə yazılıb ki, O, min nəfər qulu alaraq və ya başqa yollarla azad etmişdir.² İslam digər böyükləri də, ən kiçik bəhanələrlə güzəşt olaraq qulları azad edirdilər.

İslamın, qulların aradan getmiş şəxsiyyətini diriltiyinə ən böyük şahid, tarixin özüdür. Peyğəmbərin (s) ən yaxın köməkçiləri qullar olublar. Peyğəmbərin (s) ən öncül köməkçilərindən hesab olunan Salman Farsi, Bilal Həbəşi, Əmmar Yasir və Qəmbər azad olmuş qullar olublar. Qullarla insani rəftar, islamın göstərişlərindəndir. Belə nəzərə cəpır ki, İslam dininin qullar barədə nəzəri aydındır. Yuxarıdakı mətləblər də göstərir ki, İslam dini təcrici olaraq qulların heç bir mənfi rəftar olmadan azad olunmalarının tərəftarıdır.

1. Tövbə, ayə 3.

2. Biharul ənvar cild 42, səh. 43.

İslam insan hüquqları bəyannaməsində azadlıq

Maddə 11.1: İnsan azad dünyaya gəlir və Allahdan başqa heç bir kəsin onu öz ixtiyarına götürməklə qul etmək, aşağılamaq, təhqir etmək və ondan sui istifadə etmək hüququ yoxdur.

Maddə 11.2: İstismar, bütün növləri ilə və ən pis növü olan quldarlıq olmaqla bütövlükdə qadağan olunub və bundan əziyyət çəkən millətlərin bu zülmədən qurtuluş və öz talelərini özləri təyin etmək haqları vardır. Bu və ya digər hallarda bu zülmədən əziyyət çəkən topluma, istismar və işğal əleyhinə mübarizə aparmaq üçün yardım və onları himayə etmək, bütün millətlərin və dövlətlərin vəzifəsidir. Bütün millətlərin öz şəxsiyyətlərini və təbii sərvətlərini domenantlıqdan qorumağa birbaşa haqları var.

Maddə 24: Bu sənəddə qeyd olunmuş hüquq və azadlıqlar, islam şəriəti əsaasındadır.

Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində azadlıq

Maddə 1: Bütün insanlar öz ləyaqətləri və hüquqları etibarilə azad və bərabər doğulurlar. Onlara ağıl və vicdan bəxş edilib və onlar bir-birinə münasibətdə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar.

Maddə 3: Hər bir insan yasamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir.

Maddə 4: Heç kim kölə vəziyyətində və ya asılı vəziyyətdə saxlanılmamalıdır: köləliyin və kölə ticarətinin bütün formaları qadağan edilir.

Maddə 29.2: Hər bir insan öz hüquq və azadlıqlarını həyata keçirərkən yalnız o məhdudiyyətlərə məruz qala bilər ki, onlar müstəsna olaraq, başqalarının hüquq və azadlıqlarının lazımı qaydada tanınması və onlara hörmət edilməsinin təmin edilməsi və demokratik cəmiyyətdə əxlaq qaydalarının, ictimai asayişin və ümumi rifahın ədalətli rəhbərlərin ödənilməsi naminə qanunla müəyyən edilmişdir.

Maddə 29.3: Bu hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi heç bir halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsiplərinə zidd olmamalıdır.

Fərqlər

İnsanın azad dünyaya gəlməsi və onun azadlıq hüququna malik olmasında hər iki bəyannamə eynik fikirdədirlər. Bununla belə, bu mövzuda hər iki bəyannamənin əsaslı fərqləri də nəzərə çarpır:

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, itaət hüququnu və Allaha bəndəliyi rəsmi olaraq tanımışdır. Hətta elə bir haqq ki, bütün bəşəriyyət hüquqlarının mənşəyidir və onsuz heç bir hüququ tərif etmək olmaz. Amma dünya insan hüquqları, bu hüquqa qarşı ümumiyyətlə biganədir.

2. İslam insan hüquqları, istemarçılığı quldarlığın ən pis növü olaraq məhkum edir və millətlərə köləlikdən azad olmaq üçün yardım etməyi, bütün millətlərin və dövlətlərin vəzifəsi bilir. Amma ümumdünya insan hüquqları, domenantlıq və istismar əsri olmasına baxmayaraq, bu məsələyə heç bir işarə belə etmir. Halbu ki, özlərinin verdiyi şuarlara əsasən, onlardan bu məsələyə dair gözləntilər daha çox idi.

3. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, xalqların öz daxili məsələlərini özlərinin həll etmə və öz təbii sərvətlərinə hakimlik etmə hüququnu açıq şəkildə vurğulamasına baxmayaraq, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, bu hüquq barəsində söz açmır.

4. İslam insan hüquqları bəyannaməsində nəzərtə tutulan azadlıq, bir fərd və ya hansısa qrup üçün olan azadlıqdan daha geniş mənanı daşıyır. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində azadlıq, fərdçilik prinsipinə əsaslanır.

5. İslam insan hüquqları bəyannaməsinə əsasən, iddia etmək olar ki, bəşəriyyətin bütün fərdləri azad yaradılıbdır. Çünki onların hamısı Adəm (ə) və Həvvanın övladlarıdır ki, onların da hər ikisi azad idilər. Amma insanın yaradılışını müqəddəs Qurani Kərimin dediyi qəbul etməyənlər və materialist təfəkkürə söykənənlər hansı dəlilə əsasən bütün insanların azad dünyaya gəldiyini iddia edirlər? İslamın məsələyə baxışı kölgəsində asanlıqla və aydın şəkildə izah etmək olar ki, heç bir insan genetik olaraq dünyaya qul olaraq gəlməyib və köləlik xarici amillərin təsirindən yaranan fenomendir.

6. İslam insan hüquqları baxışı ilə, azadlığın fəlsəfəsini və ona ehtitam olunmasının zəruriliyinin dəlilini Tövhid prinsipi ilə asanlıqla bəyan etmək mümkündür. Çünki Tövhid baxışda hədəf, təkamül yolu və insanı təkamül yolundan saxlayan amillər arasında şəffaf şəkildə məntiqi rabitə mövcuddur. İnsanın azadlığı da həmçinin bu məntiqi rabitə ilə bəyan oluna bilər.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, azadlığın fəlsəfəsi, onun mənşəyi və azadlığa ehtiramla yanaşmanın zəruriliyinin səbəblərini bəyan etməkdə acizdir. Hərçənd ki, bu bəyannamənin əvvəllərində yazılıb ki, “Azadlığın əsası, bütün insanların bir ailənin üzvü olmasındadır”. Amma bu bəyaniyyənin baniləri və havadarları, insan heysiyyətini, ehtiram edilməsi zəruri olan bir fenomen kimi izah edə bilmir və azadlığın zəruriliyi onun faydaları ilə izah etməyə çalışırlar. Çünki, bəşəriyyətin fitri heysiyyəti əsasında azadlığın isbatı, aşağıda qeyd olunan bir neçə nüansa bağlıdır:

a) Varlıq aləmində insanın məqamı və rütbəsi müəyyən edilməlidir

b) Yaradılışın hədəfi və insanın sonluğu tərif olunmalıdır.

c) İnsanı təkamül yolundan saxlayan amillər tanınmalıdır.

Yalnız belə olan halda azadlıq, öz həqiqi mahiyyətini və dəyərini tapır. Aydın məsələdir ki, maddi baxışla və Tövhidin inkar etməklə insan yaradılışının hədəflərini və aqibətini əqlani şəkildə bəyan etmək mümkün deyil və insan təkamülünün maneələrindən də söz açmaq məntiqə sığmır. Nəticə etibarilə isə, azadlığa mane olan amillərin bir mənası qalmır. Qərblilər, bu məntiqi bağlılığa etinasızlığın nəticəsində, bəşəriyyətin heysiyyətindən onun özbaşınalığı nəticəsinə çatıblar. Halbuki, bu heysiyyəti qəbul etmək və ona ehtiram bəsləmək, onu özbaşına buraxmaq deyil, qorumaqla mümkündür.

7. İslam insan hüquqları bəyannaməsinə görə “azadlığın məhdudiyyəti”, ilahi şər'i hökmlər əsasında Allahın hüququnu, insan ləyaqətini və digərlərinin hüquqlarını taptalayan amillər əsasında təyin edilir. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, kimlərsə zövqü ilə yazılmış qanun

azadlığın əhatəsini təyin edir. Belə olan halda isə, kimlərsə “bu qanun mənim zövqümə görə deyil” deyərək qanundan üz döndərməsi də adi qarşılmalıdır.

8. İslam insan hüquqları bəyannaməsinin, yuxarıda göstərilən 11.1-ci maddəsinə əsasən, quldarlıq mütləq şəkildə qadağan olmayıb. Ümumdünyaunıya insan hüquqları bəyannaməsinin 4-cü maddəsinə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, heç bir şəraitdə və vəziyyətdə bir kəsi qul götürmək olmaz və quldarlıq mütləq şəkildə cəmiyyətə aradan aparılmalıdır. İrəli sürülən iddianın heç bir dəlilə əsaslanmır. Çünki, mümkündür ki, bir insan öz ixtiyarından sui istifadə etməklə, əsir götürülməyə və ya həbs olunmağa layiq olsun. Məsələn, əgər bir şəxs xoşbəxtliyin və bəşəriyyətin zəmini olan İslamın haqq və ədalətli qanunlarının əleyhinə qiyama qalxarsa, məğlubiyyətindən sonra mümkündür və zəruridir ki, həbs olunsun. Çünki bu iş həm onun və həm digər insanların xeyirindədir. Belə bir şəxs azad olsa, mümkündür ki, İslam düşmənlərinə sığınsın ki, belə olan halda isə düzgün təlim və tərbiyədən kənarda qalacaq və belə olan halda isə yenidən islam cəmiyyətinin təhlükəsizliyini pozacağı ehtimalı vardır. Əgər belə bir insan qul və ya həbs olunaraq islam cəmiyyətində yaşayarsa, yavaş-yavaş düzgün təlim və tərbiyə nəticəsində düz yola gəlmə və hətta Allahın insan üçün təyin etdiyi kamillik yolunda qədəmləmək şansı da ola bilər. Nəticə etibarilə isə, digərləri də onun şərrindən və təhlükəsindən amanda qala bilər. Qısaı, mümkündür ki, bir şəxs cinayət əməli törətməklə, özünü həbsi üçün şərait yarada bilər. Bu halda belə, müqəssir özüdür.

Xülasə

İslam baxışında azadlığın həqiqətini anlamaq üçün, bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, “azadlıq” kəlməsi müxtəlif fəlsəfi, psixoloji, əxlaqi və hüquqi məfhumları vardır və bunlara diqqətsizlik, tədqiqat zamanı mövzuların qarışdırılmasına və sofistikaaya yol açır.

Leqeslativ azadlıqda məqsəd, müəyyən olunmuş qanunlar və məhdudiyyət çərçivəsində, hərəkət etməkdir. Yəni hər şeyi mütləq şəkildə və istənilən kimi etmək olmur. Bir insan, işləyib pul qazanmasında ontoloji olaraq azaddır, amma mümkündür ki, leqeslativ və qanuni olaraq bu iş qadağan olsun. Və ya ontoloji olaraq sələm haram buyurulmuşdur, baxmayaraq ki, qanuni baxımdan haradasa hüquq ola bilər.

İslamın, qulların aradan getmiş şəxsiyyətini diriltiyinə ən böyük şahid, tarixin özüdür. Peyğəmbərin (s) ən yaxın köməkçiləri qullar olublar. Peyğəmbərin (s) ən öncül köməkçilərindən hesab olunan Salman Farsi, Bilal Həbəşi, Əmmar Yasir və Qəmbər azad olmuş qullar olublar.

İslamın, qulların azad edilməsi zəminində özünəməxsus proqramları vardır. Bunun üçün ilk addım, quldarlığa yol açan amilləri aradan aparmaqdır. Gücün, qələbənin və digər acımasız səbəblərin quldarlığa icazə verdiyi bir zamanda, İslam dini qul götürməyi müharibə şəraitində və onu da şəər'i hakimin icazəsi ilə olmaqla məhdudlaşdırdı.

İslam insan hüquqları bəyannaməsi, itaət hüququnu və Allaha bəndəliyi rəsmi olaraq tanımışdır. Hətta elə bir haqq ki, bütün bəşəriyyət hüquqlarının mənşəyidir və onsuz heç bir hüququ tərif etmək olmaz. Amma dünya insan hüquqları, bu hüquqa qarşı ümumiyyətlə biganədir

Suallar:

1. Azadlığın növlərini qeyd edin
2. Antoloji və leqeslativ azadlığın arasındakı fərq nədir?
3. Azadlığın İslam dinində yerini izah edin
4. Azadlığı təhlükə altına aparan amilləri, İslami yanaşma ilə izah edin
5. Azadlığı, İslam insan haqları bəyannaməsinə uyğun olaraq izah edin.
6. Dünya insan haqları bəyannaməsində azadlıq necə izah olunub?

7. İslam və dünya insan haqqları bəyannaməsinə uyğun olaraq, quldarlığı izah edin.
8. Dünya insan haqqları bəyannaməsinə uyğun olaraq, azadlığı isbat etmək mümkündürmü? İzah edin.
9. Azadlığın faydası nədir?
10. İslam və Ümumdünya insan haqqlarındakı ən mühüm fərqlər hansılardır?

6

Dini etiqad azadlığı

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Dini etiqad azadlığının tərifi
2. İslamda etiqad azadlığı
3. Azadlıq və dindən çıxmanın arasındakı rabitə
4. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində dini etiqad azadlığı
5. İki hüquqi baxışın müştərək və fərqli cəhətləri

Müqəddimə

Dini etiqad azadlığı və dindar olma hüququ, bəşəriyyətin ən mühüm hüquqlarındandır. Hər bir insanın etiqadı olmasında heç bir şübhə yoxdur. Çünki, bir insanın əqidəsiz və etiqadsız yaşaması absurd məsələdir. Hətta əgər etiqadsız yaşamaq istəyən bir şəxsində arxalanacağı bir fikir forması olmalıdır ki, bu özü də etiqadın bir növüdür.

Bəşəriyyət, öz həyatını “gərək”siz və “olmaz”siz keçirə bilməyəcəyi üçün, bu zərurət və qadağalara inanmağa və etiqad bəsləməyə məcburdur. Çünki, etiqad bəslənilən hər hansı məsələ, şübhə və ya elmin əksinə hesab edilən halda mümkün deyil.¹

Əgər nəzərə alsaq ki, insan etiqadsız yaşaya bilmir, bu mövzuya uyğun olaraq qarşıya bəzi suallar çıxır: İnsan nələrə etiqad bəsləməlidir? İnsan sabit əqidəyə malik olmalıdır yoxsa qəbul etməkdə və ya dəyişməkdə azaddır? Başqa sözlə desək, etiqad azadlığının çərçivəsi hara qədərdir? Dini etiqad azadlığı

1. Muhəmmədtəqi Cəfəri, “*Bəşəriyyətin dünyəvi haqqları*” səh. 274.

mütləq şəkildə və aşağıdakı “əqidə seçimi haqqı, qorumaq, dəyişmək, azad şəkildə bir əqidədən imtina və dindarlığın bütün praktiki yönləri və dini ayinlər” əhatə edirmi? Bu dərsin mövzusu islam baxışı ilə və ümumdünya insan hüquqlarında Dini etiqadə azadlığını çatdırmaqdır.

İslamda dini etiqad azadlığı

Din, insanın həyatı zəruriliyi olan bir haqqdır. Çünki din, yaradandan, varlıq aləmindən və insaniyyətdən düzgün çıxarış, insanın bu sadaladığımız nüanslarla müxtəlif rabitələrini tənzimləyir. Qurani kərimə görə haqq olan din, İslamdır¹ və İslamdan başqa heç bir din insandan qəbul olunmur.² İslamda insanın Allahla, özü ilə, başqaları ilə və təbiətlə rabitəsi, ən gözəl şəkildə izah edilir. İslamda əqidə azadlığı və dinçilik haqqı böyük əhəmiyyətə malikdir, hətta bəzi hallarda həyat haqqından da üstün ola bilər. Nəfslə cihad və din, əqidə azadlığı və dindarlıq haqqı yolunda şəhidlik, bu əhəmiyyətə ən aydın dəlildir. İslam, bütün dünyanı özünə dəvət edən və qarşı tərəf bütün insanlarıdır.³

Dinə dəvət icbari deyil. Əksinə hikmətlə, nəsihətə və məntiqi dəlilə bağlıdır.⁴ Bunun üçün də İslam dini, dindarlıq haqqını və etiqad azadlığını açıq şəkildə bəyan edir: **“Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. Artıq doğru yol, azğınlıqdan ayırd edildi.”**⁵

İslam, insanları haqq dinə tərəf yolu göstərir və bu işdə də heç bir məcburiyyət yoxdur.⁶ Amma haqqa dəvət etməzdən öncə səy edir ki, zehni boğulmanı aradan aparsın və insanların təfəkkür etməsi üçün şərait yaradır. Buna görə də, ağır yükləri və maneə zəncirlərini insanların çiyinlərindən götürmək⁷ və doğru yolu batıldən ayırmaqla Allah ayininin haqq olmasını

1. Ali İmran, ayə 19 .

2. Ali İmran, ayə 85.

3. Səba, 27.

4. Nəhl, ayə 125.

5. Bəqərə, ayə 25.

6. Rum, ayə 30.

7. Ə'raf 157.

çatdırmaq üçün vəzifələndirilmişdir.¹ Amma insanlar öz seçimlərində azaddırlar, peyğəmbərin zorla din qəbul etdirməyə haqqı yoxdur və Allah tala da insanlardan icbari din istəmir.² Allah tala, əqidə azadlığının çərçivəsi barədə peyğəmbərinə belə tövsüyə edir: **“Müxtəlif sözlər eşidib. Onun ən yaxşısının ardınca gedən bəndələrimə müjdə ver”**³ Gözəl sözü isə Quran özü insanlara tanıdır: **“Allaha tərəf dəvət edən, saleh əməl yerinə yetirən və “mən müsəlmanlardanam” deyən şəxsdən daha gözəl söz deyə bilər?”**⁴ Başqa bir tərəfdən isə, peyğəmbərin missiasını bu cür izah edir: **(ey peyğəmbər!) De bu mənim və ardıcılarımın yoludur. Bəsirət və uzaqgörənliklə camaatı Allaha tərəf dəvət edirik”**⁵

Dindən çıxmaq⁶ və etiqad azadlığı

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, islami yanaşmada haqq dinə malik olmaq, hər bir insana aid olacaq zərurətlərdəndir. İnsanları haqq dindən məhrum etmək və onunla düşmənçilik, mütləq şəkildə qadağandır. Din, insan batini ilə əlaqəli olduğundan və təkcə qəlbi etiqad ilə məhdudlaşmadığından, təbii olaraq dinə malik olmaq və ya olmamaq arasında fərq mövcud olacaqdır. Necə ki, haqq din xurafatla eyni deyildir. Bunun üçün də, nəticə etibarilə deyə bilərik ki, əqidə azadlığını (seçim haqqı, onu qorumaq, dəyişmək, azad şəkildə bir dindən imtina etmək, hər növ dini əməllərin yerinə yetirilməsi) mütləq şəkildə qəbul etmək, hər növ hərc-mərcliyi qəbul etmək və ictimai təfəkkürlə paradoksdur ki, bunu da İslam dini qəti şəkildə qəbul etmir.

Bir çox İslam mütəfəkkirləri, “dini etiqad azadlığı”nın qərblilər tərəfindən istəmarçılıq siyasətini yürütmək üçün ortaya atıldığını xəbərdarlıq ediblər. Seyyid Camaləddin

1. Kəhf, ayə 29.

2. Ğaşiyyə, ayə 21-22.

3. Zümər, ayə 17-18.

4. Fussilət, ayə 33.

5. Yusif, ayə 108.

6. Mürtədlik.

Əstərabadi, əqidə azadlığı iddiaçılarının realda əqidə oğrularının mənfur hədəflərini uzaqgörənliyi ilə aydınlaşdıraraq, müsəlmanları dini təəssübə bu cür dəvət edir:

Avropalılar çox yaxşı bilirlər ki, dini bağlılıq müsəlmanların ən möhkəm bağlılığıdır və onların qüvvət və qüdrətlərinin mənşəyi dini təəssübkeşliyindən qaynaqlanır. Avropalılar, bu qüvvət və izzəti aradan aparmaq üçün,

müsəlmanlara dini təəssübkeşliyi tərk etməyi təbliğ edirlər. Bununla da islam torpaqlarında öz hədəflərinə çatmaq istəyirlər.¹

Şəhid Mürtəza Mütəhhəri də qərbin müsəlmanlara təlqin etməyə çalışdıqları əqidə azadlığı düşüncəsinin, əslində istismarçı bir şuar olması barəsə, cənab Əstərabadi ilə eyni fikirdədir. O, İngiltərə kraliçasının Hindistana səfəri zamanı bützlərə etdiyi ehtiramı barəsində yazır: İstismar gücləri yaxşı bilir ki, Hindistanı zəncirlərə çəkən və istismarçıların önündə ram edən ele bu bütxanalardır. Təbii ki, bu cür ehtiram, azadlığa xidmət və əqidəyə hörmət deyil. Əksinə, istismarçılığa xidmət etməkdir. Əgər hindistan xalqı bu cür xurafat əqidədən əl çəksələr, artıq ingilislərə vergi verməzlər.²

Bu sözlər, o zaman dərk oluna bilərki, Fələstinin ingilislər tərəfindən işğal edildiyi vaxtda, Zuymər İskafin dediyi sözlərə diqqət olunsun. O, deyirdi: "Mühüm məsələ müsəlmanları xristianlığa tərəf çəkmək deyil. Belə olan halda onları hidayət etmiş və onlara ehtiram qoymuş olursuz. Burada əsas məsələ odur ki, İslamı müsəlmanlardan almalı və onları dinindən çıxartmalısınız ki, Allahla və həyatının müxtəlif sahələrində söykəndiyi əxlaqi dəyərlərlə rabitəsi olmayan bir varlığa çevirilsin. Bu proqramı yerinə yetirməklə, istismarın qələbə şölələrini islam ölkələrində müşahidə edəcəksiz. Qardaşlar! Cavanların Allahla rabitəsinin kəsilməsi üçün, onları hazırlayan siz idiniz. Onları İslamdan elə çıxartdınız ki, xristianlığa da yollarını bağladınız və istismarın tələblərinə uyğun olan bir vəziyyətə gəlib çıxdılar. Çalışqanlığa və dahiliyyə əhəmiyyət vermirlər, süstlük və passivliyi isə xoşlayırlar".³

1. Seyyid Camaluddin Əsdərabadi, *urvətul vusqa vəl surətul təhririyyətul kubra*, səh. 45.

2. Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, *islam inqilabi barəsində* səh. 8.

3. Muhəmməd Mahmud Səvaf, *İstismarın İslamla mübarizə xəritəsi*. Səh. 80 Farscaya tərcümə edən.

Təsadüfi deyil ki, Allah tala dindən çıxanları (mürtəd) möminlərə tanıdıkən onlar üçün “şeytana aldanmış”,¹ “ziyanda olanlar”² və “kafir”³ ifadələrindən istifadə edir və möminlərə mürtədlikdən uzaq qalmaq üçün bu cür xəbərdarlıq edir: **“Dindən çıxaraq və kafir olaraq ölən şəxsin bütün xeyir əməlləri, dünyada və axirətdə zay olar və onlar həmişəlik cəhənnəmdə qalarlar”**⁴

Diqqət olunası məqam budur ki, müqəddəs quranda dindən çıxanlar üçün dünyada heç bir cəza nəzərdə tutulmamışdır. Amma sünnədə mürtədlər üçün dünyada şiddətli və ciddi hüquqi cəzalar nəzərdə tutulmuşdur.⁵ Bunun üçün də fəqihlər, geniş şəkildə mürtədin hökmləri barədə müzakirə etmişlər.⁶

Mürtəd üçün nəzərdə tutulmuş cəza, əqidə azadlığının əsaslarını və haqq olan dindarlığı himayə etməkdir.⁷ İslam heç vaxt din qəbul etməyə məcbur etmir, hətta “üsuli-din”də təqlid qəbul olunmur və etiqad elmə və əqli dəlillərə əsaslanmalıdır. Buna əsasən hər kəs ixtiyari olaraq, agah şəkildə və dəlilə əsaslanaraq İslam dinini qəbul etsə və daha sonra dindən çıxırsa, (mürtəd olur) bu iş iki haldan xaric deyil; Ya onun islama gəlməyi münafiqlik⁸ üzündən idi və qəlbində kafir olaraq qalmışdır ki, Allahın təyin etdiyi dini, müqəddəs dəyərlər və şəxslərlə oynadığına görə cəzası qətlidir. Və ya İslama gəlmiş, amma sonradan bir sıra şeytani şübhələrə düçar olmuşdur. Bu halda isə, ona həqiqətləri göstərmək və şübhələrini aradan aparmaq üçün dəlillər gətirilməlidir. Belə olan halda yenidən dinə qayıtsa tövbəsi qəbuldur. Amma əgər aydın və qanəedici dəlillər və argumentlər qarşısında,

1. Muhəmməd, ayə 25.

2. Maidə, ayə 21.

3. Ali-İmran ayə 100.

4. Bəqərə, ayə 17.

5. *Vəsailuş-şiə*, səh. 544-570.

6. ƏliəsgərMirvarid, *silsilətu yunabiul fəqih*, cild 23, səh. 352-354. *Təhrirul vəsilə*, cild 2, səh. 327 və 445-446.

7. *Nümunə təfsiri*, cild 2, səh. 648 və ardı.

8. Münafiq, din içərisində ixtilaf salmaq üçün üzə iman gətirən və qəlbində həmin dinə etiqadı olmayan şəxsə deyilir.

gətirəcəyi bir şübhə qalmadığı halda yenə haqqdan üz çevirərsə və “mən İslamdan çıxıram” desə, həmin şəxs də müqəddəs dəyərlərlə oynadığına görə cəzasını çəkməlidir.

Bizim əqidəmizə görə, əgər bir şəxs üçün həqiqətlər tam aydın olsa, dinin haqq olduğunu anlasa və bunu dilə gətirib etiraf edərək aşkar şəkildə iman gətirənlərdən biri kimi tanınandan sonra, İslami sistemlə idarə olunan, qanunları şəriətə əsaslanan və Allahın idarəsini bütün qanunların mənşəyi bilən bir cəmiyyətdə, aşkar şəkildə dindən çıxsa və onunla mübarizəyə qalxarsa, belə bir şəxs, əslində dini sistemlə idarə olunan bir cəmiyyətə qarşı müxalifət bayrağı qaldırmış olur. Əgər bu cür hallara icazə verilərsə, xain İslami sistemin düşmənləri, xüsusi casusları vasitəsilə İslam cəmiəsi içərisində müsəlmanların ictimai həyatını təhlükəyə atmaq üçün geniş fürsət yaranar. Əlbəttə ki, dini inkar edən və onunla muxalif olan şəxs, bu əməlini ictimai şəkildə biruzə verməsə, belə olan halda mürtədlik cəzası da ona şamil olmayacaq. Batini şirk və küfrün, yalnız axirət cəzası vardır, amma bu məsələni ictimailəşdirənə, cəmiyyətin mənafei üçün barəsində münasib cəza tətbiq olunur.¹

Məsələnin əsas və mühüm tərəfi budur ki, Mürtəd olmaq, tək dini müqəddəslərə xəyanət deyil, bu iş həm də əslində cəmiyyətin dini etiqadına zərbə vuran amil və onların hüquqlarının tapdalanmasıdır. Necə ki, müqəddəs quran bu həqiqətə işarə edərək ali-İmran Surəsinin 72-ci ayəsində belə buyurur: **“Kitab əhlindən bir qrup dedilər: Gedin günün əvvəlində möminlərə nazil olana (qurada) zahirdə iman gətirin və günün sonunda kafir olun. Bəlkə onlar (möminlər) öz imanlarından geri döndülər.**

Kitab əhlinin bu cür rəftarlarının axrasında ciddi və xəyanətkar hədəf var idi. Onlar yaxşı bilirdilər ki, müsəlmanlar onları kitab əhli, asimani öngörmələr və müjdələrdən xəbərdar olan şəxslər kimi tanıyırlar. Müsəlmanlar inanırdılar ki, Qurandan öncəki asimani kitablar, sonuncu peyğəmbər barədə

1. İslamda insan haqlarına qısa bir baxış səh. 95.

xəbərlər verilmiş və O peyğəmbərin xüsusiyyəti göstərilmişdir. Belə olan halda isə, kitab əhlinin iman edəndən sonra yenidən dindən çıxmaları, onların iman edənlərə qarşı, Muhəmmədin (s) həqiqi peyğəmbər olmamasına dair mesaj idi. Nəcitə etibarı ilə bu cür münafiqcəsinə hərəkət, İslam dininə yeni qədəmlər qoyan və hələ imanları tam möhkəmlənməyən müsəlmanların inancında və etiqadında böyük mənfi təsirlər qoya bilər, hətta bəzilərinin mürtəd olacağına da səbəb ola bilərdi. Belə olan halda isə, bu cür münafıqların qarşısı alınır və onlara qarşı İslam dini sərt qanunlar tətbiq edir. Əgər məsələyə insafla və ağılla baxsaq, bu qanunun nə qədər zəruri olduğunu dərk etmək olar.

İslam insan hüquqları bəyannaməsində dini etiqad azadlığı

Maddə 10: İslam, fitri dindir, insanlara qarşı hər növ məcburiyyəti, cəhəlat və fəqirlik üzündən bu dini dəyişib digər dinə keçmək və ya bu dini tərk etməyə icazə vermir.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində etiqad azadlığı

Maddə 18: Hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququna malikdir: bu hüquqa öz dinini və ya əqidəsini dəyişmək azadlığı, öz dininə və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə, dini təlimdə, ibadətdə və dini mərasim qaydalarının yerinə yetirilməsində açıq və özəl qaydada etiqad etmək azadlığı daxildir.

Bu hüquqa, bütün insan hüquqları sənədlərində görmək.¹

Maddə 19: Hər bir insan əqidə azadlığı və onu sərbəst ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir: bu hüquqa maneəsiz olaraq öz əqidəsində qalmaq azadlığı və istənilən vasitələrlə və dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq, informasiya və ideyalar axtarmaq, almaq və yaymaq azadlığı daxildir.

1. Amerika insan haqqları bəyannaməsi. Maddə 3, Avropa insan haqqları kontitusiyası maddə 9, Amerika insan haqqları kontitusiyası maddə 12, Afrika nəşri insan haqqları maddə 8.

Fərqlər

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, İslam dininin fitri olmasını önə çəkməklə, əslində İslam dininin haqq olmasına təkid edir. Çünki, fitrət həqiqətə bərabərdir. İslamın haqq olması, səbəb olur ki, əvvəla müsəlmanlıq hər bir insanın haqqı və hər bir dəlilə görə və hər vasitə ilə insanları İslamdan məhrum etmək qadağaya çevrilir. İkincisi, dini etiqad azadlığı hüququ mütləq şəkildə deyil. Bir əqidə, Allahın və cəmiyyətin haqqı ilə uyğun olan zamana və insanı yaradılışın əsas hədəflərindən uzaqlaşdırmayana qədər azaddır. Əks halda, etiqad azadlığı və onu təbliğ etmək haqqından məhrum olur. Dünya insan haqları bəyannaməsinə görə, əqidə azadlığı mütləq şəkildə və sərhədsizdir. Əqidənin haqqı olub olmamasının fərqi yoxdur. Necə ki, İngiltərə kraliçası Hindistana səfəri zamanı, bütxanayı ziyarət edərkən bütlərin önündə baş əymişdir. O xristian olmasına baxmayaraq, millətlərin etiqadına hörmət bəhanəsi ilə, hinduların gözü qarşısında bütlərin müqabilində əyildi.

2. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, İslam dinindən çıxmağa icazə verilmir. İnsanı, Allahın mülküyyəti, məxluqu və insanın bütün fərdi və ictimai hüquqların mənşəyini Allahın haqqı olmasını qəbul etsək, belə olan halda bəşəriyyətin hüquqları və öhdəliklərini, onun təyin etdiyin qərarını qəbul etməlidir. Bunun üçün də, necə ki, Allahın kiminsə canını almağa və ya birinin canını almaq üçün digərinə əmr etməyə haqqı olduğu kimi, Allahın dininin haqq olmağına dair aşkar şəkildə etiraf edəndən sonra, təhqiq və bəhs imkanı olduğu halda öz haqq və fitri olan dinindən bilərəkdən üz çevirən barəsində ölüm hökmü sadir etmək də hüququ var.

Amma ümumdünya insan hüquqları, dindən çıxma məsələsinə o cümlədən dini dəyərlərə heç də müsbət fikir sərgiləməyib. Dünya insan haqları bəyannaməsinin 18 və 19-cu maddələri ümumilikdə dindən çıxmanı qeyd və şərtsiz olaraq dəstəklədiyinin şahidi olur. Bunu nüçün də, hər kəsin açıq şəkildə dindən çıxma və yeni din seçmə ixtiyarına

malikdir. Liberalizmdə insanın insanlıqda qalma hüduqları çox genişdir. Heç bir şəxs, dini inancına görə insaniyyətdən kənarlaşmır. Yalnız bir halda mümkündür ki, insanlar özü onu edam etsinlər. Bu da əqidəsinə görə deyil etdiyi əmələ görədir. Liberal yanaşmada dinin sərhədləri ilə insaniyyətin sərhədləri eyni deyil.

Amma məsələyə daha dəqiq baxsaq görürük ki, həmişəki kimi liberallar gəlişigözl sözərdən istifadə edərək, əslində cəmiyyətə ziyan verməyə çalışırlar. Çünki, kifayət qədər səmavi din və qeyri səmavi dinlər, müxtəlif ideologiyalar hətta təəssüflər olsun ki, islam dini adı altında kifayət qədər təhlükəli əqidələr mövcuddur və onların törətdikləri cinayətlər, hətta kütləvi qırğınlar zərərli əqidələrindən qaynaqlanır. Belə olan halda bu cür əqidə daşıyıcıları üçün “etiqad azadlığı” adı altında öz çirkin əqidələrini yayaraq cəmiyyətə zərbə vurmalarına imkan yaratmaq, cəmiyyətə ən böyük xəyanətdir.

Xülasə

Etiqad azadlığı və dindarlıq haqqı, bəşəriyyətin ən mühüm haqqlarındanıdır. Hər bir insanın etiqadı olmasında heç bir şübhə yoxdur. Çünki, bir insanın əqidəsiz və etiqadsız yaşaması absurd məsələdir. Hətta əgər etiqadsız yaşamaq istəyən bir şəxsində arxalanacağı bir fikir forması olmalıdır ki, bu özü də etiqadın bir növüdür.

Dinə dəvət icbari deyil. Əksinə hikmətlə, nəsihətə və məntiqi dəlilə bağlıdır. Bunun üçün də İslam dini, dindarlıq haqqını və etiqad azadlığını açıq şəkildə bəyan edir: **“Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. Artıq doğru yol, azgınlıqdan ayırd edildi.”**

Bir çox İslam mütəfəkkirləri, “dini etiqad azadlığı”nın qərblilər tərəfindən istəmarçılıq siyasətini yürütmək üçün ortaya atıldığını xəbərdarlıq ediblər. Seyyid Camaləddin Əstərabadi, əqidə azadlığı iddiaçılarının realda əqidə oğrularının mənfur hədəflərini uzaqgörənliyi ilə aydınlaşdıraraq, müsəlmanları dini təəssübə bu cür dəvət edir:

Avropalılar çox yaxşı bilirlər ki, dini bağlılıq müsəlmanların ən möhkəm bağlılığıdır və onların qüvvət və

qüdrətlərinin mənşəyi dini təəssübkeşliyindən qaynaqlanır. Avropalılar, bu qüvvət və izzəti aradan aparmaq üçün,

müsəlmanlara dini təəssübkeşliyi tərk etməyi təbliğ edirlər. Bununla da islam torpaqlarında öz hədəflərinə çatmaq istəyirlər. Dünya insan haqları bəyannaməsinə görə, əqidə azadlığı mütləq şəkildə və sərhədsizdir. Əqidənin haqqlı olub olmamasının fərqi yoxdur. Necə ki, İngiltərə kraliçası Hindistana səfəri zamanı, bütxanarı ziyarət edərkən bütlərin önündə baş əymişdir. O xristian olmasına baxmayaraq, millətlərin etiqadına hörmət bəhanəsi ilə, hinduların gözü qarşısında bütlərin müqabilində əyildi.

Suallar:

1. Etiqad azadlığının tərfi nədir?
2. Nə üçün etiqad azadlığı hər kəsin haqqıdır?
3. Əqidə azadlığına islamın yanaşması necədir?
4. Əqidənin haqq və ya batil olmasının insan həyatındakı rolu nədir?
5. Nə üçün İslam insan haqları, İslam dinini fitrət dini adlandırır?
6. İslam insan haqlarının, dindən çıxma mövzusunda nəzəri nədir?
7. Əqidə azadlığı ilə mürtədliyin əlaqəsi nələrdən ibarətdir?
8. Dünya insan haqları bəyannaməsində etiqad azadlığı hansı vəziyyətdədir?
9. İslamda mürtədin ağır cəzası nədir?
10. İki bəyannamənin, etiqad azadlığı barədə ən mühüm fərqləri nələrdən ibarətdir?

7

Fikir və söz Azadlığı

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Fikir və söz azadlığının tərfi
2. Fikir və söz azadlığının funksiyaları
3. fikir və söz azadlığının həddi
4. İslamda fikir və sözləşmə
5. Hər iki bəyannamənin fikir və söz azadlığına olan baxışı

Müqəddimə

Fikir və söz azadlığı, bir haqq¹ olaraq, bütün hüquqi sistemlərdə aktual mövzu olaraq qalır. Çağdaş dünyamızda, təbiətin bəxş etdiyi hüquqlar “Təbii hüquq”,² Ölkə qanunundakı hüquqlar, “konstitusion hüquqlar”,³ beynəlxalq bəyannamədəki hüquqlar isə, “insan hüquqları”⁴ kimi tanıtılması, söz və ifadə azadlığının nə qədər əhəmiyyətli olmasına və insanın mənəvi təkamülündə mühüm rol oynamasına dəlildir.

Burada əsas suallar bundan ibarətdir ki, fikir və söz azadlığı mütləq şəkildə olaraq əqidə formalaşmasının bütün mərhələlərini, o cümlədən əqidəni ifadə etmək, əqidəni dəyişmək, istədiyi kimi ifadə etmək, istədiyi şəxsə söyləmək və.s-i əhatə edir, yoxsa məhdud çərçivəlidir?

1. Right.

2. Natural rights.

3. Constitutional rights.

4. Human rights.

Fikir və əqidə arasındakı rabitə

Böyük İslam mütəfəkkirlərindən olan şəhid Mütəhhəri, fikir və əqidə arasında olan fərqlərə çox həssas yanaşır və kitablarında ısrarlı şəkildə izah etmişdir.¹ Təfəkkürə əsaslanaraq rəy və nəzər bildirən şəxs, ağıla və məntiqə uyğun əqidəyə sahib olacaqdır. Amma mümkündür ki, müxtəlif amillər o cümlədən şəxsiyyətlərə bağlılıq, ictimai və ailə mühiti insanın əqidəsini formalaşdırmağa bilər. Buna görə də, əqidəni fikirdən ayırmaq, tamamilə ağıla əsaslanan, məntiqli və dərk olunması bir mövzudur. Bəzi əqidələr var ki, tamamilə ağıldan uzaq və heç bir əqlani ünsür onun formalaşmasında hər hansı bir rol oynamamışdır.²

Təəssüflər olsun ki, bəzi Qərb mütəfəkkirləri, sofistikağa yol verərək fikir azadlığı ilə əqidə azadlığını qarışdırmış və aralarında olan fərqləri görməməzlikdən gəlmişlər. Ən əsası budur ki, onlar bu fikirin nəticəsi olaraq izah etməyə çalışırlar ki, hər kəs əqidəsində azad və büt, inək və Allaha tapınmağın arasında heç bir fərq yoxdur.

İslamda fikir və ifadə azadlığı

İslam, ağıl və təfəkkür dinidir. İslam təlimlərində, söz azadlığına böyük əhəmiyyət verilir. Qurani Kərimin, insanları təfəkkürə dəvət etməsi və dünuncə sahiblərinə böyük dəyər verməsi bir tərəfdən, digər tərəfdən peyğəmbərin düşüncə quldarlığı ilə mübarizəsi, ağıl zəncirlərini qırması və onu xurafatdan azad etməsi³ bu iddiaya ən gözəl dəlildir. Ağıl və düşüncəsindən yararlanmayanlar, dünya və insanın yaradılışının hikməti barədə düşünməyənlər, Quranın nəzərində 4 ayaqlılardan daha azğın hesab olunurlar.⁴ Çünki insan əql və iradəsinə görə, əməlləri üçün məsuliyyət daşıyır.⁵

1. Mürtəza Mütəhhəri, Quranla tanışlıq cild3, səh 224, Peyğəmbərin metodlarına seyr səh. 254, İslam inqilabı barəsində səh. 8, 97, 114.

2. Molla Hadi Səbzivari, *Şərh-i mənzumə cild 1, sə. 84*.

3. Bəqərə, ayə 170-171 və Maidə, ayə 104.

4. Əraf, ayə 179, Ənfal ayə 22.

5. İsra, ayə 26.

Heç də təsadüfi deyil ki, peyğəmbərə nazil olan ilk ayələrdə “oxu”, “elm” və “qələm” sözləri vardır: **“Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu, daha ləyaqətli olan Rəbbinin adı ilə. O, qələm vasitəsilə təlim verdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi”**¹

Diqqət olunası digər bir mühüm məsələ budur ki, qeyd olunan ayə, peyğəmbərə (s) elə bir zamanda nazil oldu ki, o vaxtlar nəinki Hicazda demək olar ki, dünyanın heç bir yerində qələmə dəyər verilmirdi. Həmçinin müqəddəs quranda “qələm” adlı surənin olması və Allah talanın “qələmə və onun yazdığına” and içməsi, quranın təlimə, elmə, elm öyrətməyə, təfəkkürə, bəyana və bu mövzularda, verilən azadlığa aydın dəlillərdir.

İslamin nəzərində, faydalı həqiqətləri insanlar üçün bəyan etmək nəinki azaddır, hətta bir öhdəlikdir. Təbliğ bacarığı və imkanı olan şəxs, həqiqətləri insanlara çatdırmaqda məuliyyətsizlik etsə və insanları həqiqətlərdən məhrum etsə, dünyada və axirətdə bunun üçün cavab verməli olacaq. Qurani kərimdə bu iddianı təsdiqləyən müxtəlif ayələr mövcuddur. Məsələn: **“Ey kitab əhli! Niyə bildiyiniz halda haqqı batillə örtür və haqqı aradan aparmağa çalışırsız?”**²

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah tala savadsız camaatdan elm öyrənmələri barədə əhdi peyman almamışdan öncə, alimlərdən elm öyrətmək barədə peyman bağladı. Çünki elm cəhalətdən öncədir.”³

1. Azadlığın funksiyası

Qurani kərimin məntiqi budur ki, əgər ifadə və söz azadlığı öz qaydasında olsa, insanlar dərrakə qabiliyyəti və kifayət qədər düşünərək ən doğru olan sözü qəbul edərlər. Çünki, ağıl cəhətdən inkişaf etmiş insan, heç bir sözü düşünmədən qəbul etməz. Allah tala bu cür insanları Quranda müjdələmişdir.⁴ Bu barədə əllamə Təbatəbai buyurur: *“Bu qrup insanlar, inkişaf*

1. Qələm surəsi. İlk 5 ayə.

2. Ali İmran, ayə 71.

3. Usuli Kafi Cild 1, səh. 41.

4. Zümər, ayə 17.

*etmək və haqqa çatmaq istəyənlərdir. Bunun üçün də başqalarının dedikləri barədə götür-qoy edər, heç bir sözü, başqa ideologiyalara zidd və öz meylinə uyğun olduğuna görə qəbul etməzlər. Onlar, haqqı tapmaq ümidi ilə deyilənlər barədə düşünərlər. Bu xüsusiyyət, eynən Allahın hidayətidir.”*¹

2. Söz azadlığının həddi

Bir çox hüquqşunaslar, “hüquq” və “azadlıq” məfhumları arasında paradoks olduğunu iddia edirlər. Azadlıq səbəbsiz, müəyyən olunmamış və mütləq şəkildə olan bir imtiyazdır. Amma haqq isə, xüsusi səbəbə bağlı, tərifi və qeyd olunmuş bir məfhumdur. Josran özünün “*haqqların ruhu və onların nisbiliyi*” və Rubye, “*şəxsi hüquqlar və hüquqi vəziyyətlər*” kitabında, bu məsələyə geniş şəkildə aydınlıq gətirməyə çalışırlar.

Haqq və azadlıq arasındakı fərqdən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olur: İfadə azadlığı, bəşəriyyətin müştərək mövzularından və digər azadlıqlar kimi müxtəlif yanaşmalarla, o cümlədən fəlsəfi, siyasi, iqtisadi və hüquqi baxımdan araşdırılması və üzərində bəhs olunması mövzudur. Filosoflar, siyasətçilər, iqtisadçılar və hüquq alimlərinin hər biri, bu məsələyə xüsusi yanaşma ilə baxırlar. Azadlıq, hüquqi sistemdə əks olarsa, haqqa çevrilir. Bunun üçün də, insan haqqlarından söz açılarkən ifadə azadlığına bir haqq kimi baxılır. İfadə azadlığı, azadlıq prinsipi kimi təbii, aksiom, mütləq şəkildə və kontrol oluna bilməyən bir məfhumdur. Söz azadlığı hüququ, digər hüquqlar kimi xüsusi əsaslara, şəraitə və həddlərə malikdir və buna da riayət olunması zəruridir. Hərçənd praktikada mümkündür ki, söz azadlığının hüquqi şəkil almaması üçün, azadlıq və haqq arasında fərqlilik prinsipini əsas tutularaq hər bir fərdə ifadə azadlığı haqq verilsin. Hər zaman azadlıq hüquq çərçivəsində bəyan olunarsa, bu azadlıq mütləq şəkildə deyil. Əksinə, əvvəlcədən göstərilən konkret əsaslara, şəraitə və çərçivəyə tabedir. Əhəmiyyətə malik olan və barəsində söz açılması əsas mövzu, hakimin fikir və söz azadlığı

1. Əl-Mizan təfsiri cild 18, səh. 250.

prisipi üçün təyin etdiyi məhdudiyyətlərdir.

İslamın məsələyə yanaşmasında, necə ki əqidə azadlığı insanların getməli olduğu doğru yola xələl gətirəcək həddə çatmamalıdır, ifadə azadlığı da o zamana qədər icazəlidir ki, düşüncəni etibarsız edib onu süquta uğratmasın. Məsələni bir cümlədə desək, azadlıq o zamana qədər möhtərəmdir ki, insan ləyaqəti ilə ziddiyyət təşkil etməsin və insanın mənəvi təkamül yoluna maneə olmasın. Şübhəsiz ki, mütləq şəkildə olan və heç bir çərçivəyə malik olmayan fikir və ifadə azadlığının ziyanı, çox olmasa da məhrumiyyətin ziyanlarından az deyil. Çünki, bu tip sərhədsiz azadlıq, digərlərinin əmniyyətdən və rifahdan məhrum etməkdir. Deməli bu nəticəyə gəlmək olar ki, düşüncə üçün olan azadlıq faydalıdır və o, düşüncə sahibinə həqiqətləri kəşf etdirən və nəticə etibarilə təkamülə çatdıran müsbət zehni fəaliyyətlərdir. Bu yanaşmada fikir və ifadə, ən ali hədəflər üçün ən ali vasitədir.

Hər bir faydalı həqiqəti (bəzi həqiqətlər də var ki, onu cəmiyyət üçün açmaq ya ziyanlıdır ya da vaxtı deyildir) insanlar üçün bəyan etmək zəruridir və həqiqətləri aradan aparmaq cinayətdir. Əsas sual budur ki, mütləq şəkildə və sərhədsiz olan azadlığı müdafiə etmək və onu hər bir şəraitdə, mühitdə icra etmək olarmı? Hansı düzgündür; mütləq yoxsa ağılasığan məntiqli söz azadlığı?

Münasib və düzgün cavabı almaq üçün bir həqiqətə diqqət etmək lazımdır ki, ağılabatan və ağılsızcasına məfhumu azadlığın zatında tam aydınlaşmayıb. Çünki, azadlıq insanın hər hansı bir işi (işin dəyərli və dəyərsiz olmasından asılı olmayaraq) görmək üçün və ya onu tərk etmək üçün lazım olan yolun açıq olması deməkdir. Azadlığın ağılabatan və ağılsızcasına olmasında meyyar, insana nə dərəcədə faydalı ola bilməsindədir. Söz azadlığı, əqidə azadlığı kimi əgər insanın dəyər fundamentləri ilə uyğun və onun ləyaqəti üçün faydalı olsa ağıllı, amma əgər bu azadlıq insana maddi və mənəvi xəsarət yetirərsə, ağılsızcasına olan azadlıqdır. İkinci qrup azadlıqlar, əslində insanın heyvani hisslərini təmin edilməsi üçün olan fəaliyyətdir.

Görəsən məntiqə sığır mı ki, hər hansı ağrıkəsici dərmanın növünü təyin etmək üçün, müxtəlif analizlər aparıldığı və hətta bəzən bu analizlərin siçan və dovşan üzərində praktikadan keçirildiyi bir halda, antoloji, ruhi, zenhi və.s insan aqibətini təyin edən humanitar elmlərdə heç bir qeyd və şərt olmasın?! Bu analizlərdə insanla heyvanın fərqi buradadır ki, əgər analiz zamanı hər hansı heyvan zəhərlənsə, zərər o heyvanın özünə dəyir. Amma əgər bir və ya bir neçə insan yanlış əqivə və ya rəftara mübtəla olub zəhərlənərsə, mümkündür ki, özündən başqa milyonlarla insanı zəhərləsin. Hansı məntiqə sığır ki, praktiki analizlər zamanı bir sıra düsturlar zəruri olduğu halda, insan öz etiqadını ifadə edərkə heç bir qanuna tabe olmasın?!

İslam insan hüquqları bəyannaməsində fikir və ifadə azadlığı

Maddə 22.1: Hər bir insanın, şəxsi cəhətdə istənilən şəkildə öz fikirini söyləmə haqqı var.

Maddə 22.2: Hər kəsin, İslam şəriətinə uyğun olaraq insanları xeyir işlərə dəvət etmə¹ və pis işlərdən çəkəndirmə² haqqı var.

Maddə 22.3: Təbliğatin, cəmiyyətdə həyati zəruriliyi var. Ondan sui istifadə, müqəddəslərə qarşı çıxma və peyğəmbərlərin ləyaqətini alçaldacaq hər hansı iş görmək, habelə dəyərlərə və cəmiyyətin etiqadına xələl gətirən və ya cəmiyyətdə pərakəndəlik salan bütün işlər qadağandır.

Maddə 22.4: Milli, məzhəbi hisslərə toxunmaq və ya hər növ irqi qarşıdurma yarada biləcək rəftar yolverilməzdir.

Dünya insan haqları bəyannaməsində fikir və ifadə azadlığı

Maddə 19: Hər bir insan əqidə azadlığı və onu sərbəst ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir: bu hüquqa maneəsiz olaraq öz əqidəsində qalmaq azadlığı və istənilən vasitələrlə və dövlət

1. Əmr be məruf.

2. nəhy əz münkər.

sərhədlərindən asılı olmayaraq, informasiya və ideyalar axtarmaq, almaq və yaymaq azadlığı daxildir

Bu haqqın izahı, beynəlxalq hüquqi və siyasi bəyannamələrdə aşağıdakı formada verilmişdir:

Maddə 19.1: Heç kəsi əqidəsinə görə narahat etmək və onu qorxutmaq qolmaz.

Maddə 19.2: Hər bir şəxs, söz və ifadə azadlığına malikdir və bu hüquq araşdırma, təhsil, maariflənmə və əqidəsindən asılı olmayaraq yazılı və şifahi formada hər bir meida və təbliğat vasitəsindən istifadə azadlığı qazandırır.

Maddə 19.3: Qeyd olunmuş bu maddənin 2-ci bəndinin icrasının, özünə məxsus vəzifələri və məsuliyyətləri vardır: Mümkündür ki, bəzi məhdudiyyətlər qoyulsun. Bu məhdudiyyətlərin əsası qanun olmalı və zərurət halında icra oplunmalıdır:

a) Digərlərinin hüquqlarını, heysiyyətini və etibarını qorumaq üçün.

b) Milli asayişin, ümumi nizam-intizamın, antisanitariyanın və etik normaların qorunması üçün.

Maddə 20.1: Müharibə üçün hər bir təbliğ qanuni olaraq qadağandır.

Maddə 20.2: qarşıdurmaya, zorakılığa və ekstemizmə səbəb olan hər bir hər növ milli, irqi və dini nifrətə dəvət, qanuni olaraq qadağandır. Həmçinin beynəlxalq iqtisadi və ictimai haqqların 15-ci maddəsi bu haqqı dəstəkləyir.

Xülasə olaraq qeyd etsək, insan hüquqlarının məsələyə yanaşmasına görə etiqad və söz azadlığı, demokratik cəmiyyətin əsaslı fundamentləri və o cəmiyyətin inkişafı üçün əsas amillərdəndir.¹

Fərqlər

İslam və dünya insan hüquqlarının, fikir və ifadə azadlığı prinsipində bir haqq olaraq ortaq cəhətlərə malikdirlər. Ən mühüm fərqləri isə aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Amerika insan haqqları bəyannaməsi maddə 4, .

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsinə əsasən, fikir və ifadə azadlığının həddini müəyyən edən şəriətdir və şəriəti idarə edən (Allah) isə onun sahibidir. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində isə, bu həddləri təyin edən qanundur ki, onu da şəxsi düşüncələri ilə yazan, bir şəxsdir.

2. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, ifadə azadlığından sui istifadəni, müqəddəslərə, Allah elçilərinin ləyaqətinə təcavüt etməyi və dəyərlərə xələl gətirməyə mane olur. Halbuki, ümumdünya insan hüquqları bu məsələdə heç bir söz demir.

3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, “əmr be məruf” (haqqı demək) və “nəhz əz münkər” (pis işdən çəkindirmək), insan hüquqları kimi təqdim olunmuşdur. Halbu ki, ümumdünya insan hüquqları, bu məsələyə də biganə qalmışdır.

Əslində bu, islam və Qərb insan haqları bəyannaməsinin fikir və ifadə azadlığı bölməsində olan, ən böyük və aydın fərqdır. İslami yanaşmada sükut etmək hər bir halda haqq deyil. Müsəlmanlar bir-birlərinin xeyir və şərr işlərinə etinasız olmamalıdırlar. Muasir fəqihlərdən birinin dediyi kimi: “Əgər bir cəmiyyətdə sükutun nəticəsi olaraq pis işlər yaxşı və yaxşı işlər pis tanınırsa, haqqı bəyan etmək hamıya və xüsusi olaraq alimlərə vacibdir və bu halda sükut caiz deyil”¹

Xülasə

Fikir və söz azadlığı, bir haqq olaraq, bütün hüquqi sistemlərdə aktual mövzu olaraq qalır. Çağdaş dünyamızda, təbiətin bəxş etdiyi hüquqlar “Təbii hüquq”, Ölkə qanunundakı hüquqlar, “konstitusion hüquqlar”, beynəlxalq bəyannamədəki hüquqlar isə, “insan hüquqları” kimi tanıtılması, söz və ifadə azadlığının nə qədər əhəmiyyətli olmasına və insanın mənəvi təkamülündə mühüm rol oynamasına dəlildir.

Təəssüflər olsun ki, bəzi qərb mütəfəkkirləri sofistikağa yol verərək fikir azadlığı ilə əqidə azadlığını qarışdırmış və aralarında olan fərqləri görməməzlikdən gəlmişlər. Ən əsası budur ki, onlar bu fikirin nəticəsi olaraq izah etməyə çalışırlar

1. Ayətullah Məkarim şirazi, Tozihil-Məsail risaləsi məs. 2416 .

ki, hər kəs əqidəsində azad və büt, inək və Allaha tapınmağın arasında heç bir fərq yoxdur.

İslam, ağıl və təfəkkür dinidir. İslam təlimlərində, söz azadlığına böyük əhəmiyyət verilir. Qurani Kərimin, insanları təfəkkürə dəvət etməsi və dününcə sahiblərinə böyük dəyər verməsi bir tərəfdən, digər tərəfdən peyğəmbərin düşüncə quldarlığı ilə mübarizəsi, ağıl zəncirlərini qırması və onu xurafatdan azad etməsi bu iddiaya ən gözəl dəlildir.

İslamın məsələyə yanaşmasında, necə ki əqidə azadlığı insanların getməli olduğu doğru yola xələl gətirəcək həddə çatmamalıdır, ifadə azadlığı da o zamana qədər icazəlidir ki, düşüncəni etibarsız edib onu süquta uğratmasın.

8

Təhlükəsizlik hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Təhlükəsizliyin tərfi
2. İslamda təhlükəsizlik
3. İslam insan haqqlarında təhlükəsizlik
4. Dünya insan haqqlarında təhlükəsizlik
5. Təhlükəsizlik haqqlarının verdiyi zəmanətlər

Müqəddimə

İnsan ictimai varlıqdır və insanlarla əlaqə, onun ictimai həyatının zərurətlərindəndir. Müxtəlif ictimai əlaqələrdə, digərlərinin həyatına müdaxilə və təcavüzlər üçün şəraitlər vardır. Beləliklə də, təhlükəsizlik hüququ, ictimai və əxlaqi sistem olaraq hər insan üçün əvəzolunmaz bir zərurətdir.

Təhlükəsizlik, insanın can, mal, heysiyyət, öz maddi və mənəvi hüquqlarının qorunmasında rahatlıq və əminlikdən ibarətdir ki, bunun əsasında da cəmiyyətdə normal yaşaya bilər. Bu struktdur iki zəmanət üzərində qurulub: Biri fərdlərin fəaliyyətinin dayandırılmansı, onların həbs edilməsi qarşısında hakimiyyətin qarşılıyıcı tədbirləri, digər isə, ovtoritar və qanunsuz olaraq insanların haqqlarına təcavüzlərin qarşısında, digəri isə, cəmiyyətin öz özlərinə qarşı tətbiq etdiyi hüquqların qorunması və insan azadlıqlarına riayət etməsi.

Təhlükəsizlik, cəmiyyətin öz özlərinin can, mal, hüquq və mülkiyyətinin qorunması üçün onu himayə etməsindən ibarətdir.¹

1. Hüquq bəyannaməsi maddə 8, 1793 Fransa.

Beləliklə, təhlükəsizlik həm fərdlər və həm də dövlət üzərinə öhdəliklər qoyan hüquqdur. Belə ki, fərdlər bir-birlərinin hüquqlarına ehtiram etməyə vəzifəlifirlər. Həmçinin, dövlət də qanun tərtib etmək və himayədar təklilatlar yaratmaqla, fərdlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdə, özünün də avtoritarlıq və fərdlərin hüquqlarına təcavüz etməkdən çəkinməyə borcludur.

İslamda təhlükəsizlik

İslam nöteyi nəzərində təhlükəsizlik, sağlam həyat üçün ən birinci və əsas şərtidir. Bunun üçün də, Həzrəti İbrahim (ə), Kəbəni tikərkən Allahdan istədiyi ilk şey, "təhlükəsizlik" neməti idi.¹ Məhz bu dəlilə əsasən, İslam dini ən ağır cəzaları ictimai təhlükəsizliyi pozanlar üçün nəzərdə tutmuşdur.²

Qurani Kərimə görə xoşbəxt və firavan cəmiyyət, "təhlükəsizlik, həyata ümid və iqtisadi inkişaf" olmaqla üç xüsusiyyət əsasında formalaşır³ ki, bunların da bir birinə səbəb və nəticə bağlılıqları vardır. Belə ki, təhlükəsizlik olmasa, heç kəs həyatın davamına ümid bəsləməz, beləliklə də əmniyyət və yaşam ümidi itərsə, istehsala və iqtisadi inkişafa maraq olmayacaqdır. Bir məsələni unutmamaq lazımdır ki, yuxarıda göstərilən üç nemət, yalnız mənəvi iman və Tövhidlə harmoniya yarandığı zaman öz təkamül həddinə çatı bilər.⁴ Quranın bu layihəsinə əsasən, müstəqil, abad və azad bir cəmiyyət qurmaq üçün, hər şeydən öncə, insanlar iqtisadi dirçəlişə doğru motivasiya olmaları üçün, "təhlükəsizlik" məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır.

İnsan, qorunması və himayə olunması lazım olan dörd sərmayəyə malikdir. Can, mal, namus və heysiyyət. Quran və hədislərə əsasən, insan abırı və heysiyyəti, bəzi cəhətlərdə onun malından və canından da üstündür. Bunun üçün də, Allah tala

1. İbrahim, ayə 35 "...Ey Rəbbim! Bu diyarı əmin-amanlıq yurdu et.".

2. Maidə, ayə 33.

3. Nəhl, ayə 112.

4. Nəhl, ayə 113.

möminləri digərini pis ləqəblə çağırmaq, məsxərə etmək, eyib axtarmaq, bədgümanlıq, qeybət etmək¹ və.s insan heysiyyətini aradan aparən amillərdən, ciddi şəkildə uzaq olmağa çağırır. Bunlar elə göstərişlərdir ki, hər hansı camiədə praktikadan keçirilməsi, o cəmiyyətdə abır və heysiyyət fenomenini sığortalayır.

İslam, hər bir islami cəmiyyətdə təhlükəsizliyin bütövlükdə cəmiyyətə hakim olmasını, insanların nəinki dildə, hətta zehində belə barəsində bədgüman olaraq heysiyyətinə toxunmamasını istəyir. Bu səviyyədə təhlükəsizliyin reallaşması, yalnız mömin olan cəmiyyətdə mümkündür.

Allah Elçisi buyurur: "Allah tala müsəmanın qan, mal və heysiyyəyini, həmçinin onun barəsində bədgüman olmağı, digərinə haram etmişdi.

Təhlükəsizlik müxtəlif cəhətlərdən, o cümlədən mal, can, heysiyyət, iş, məskunlaşmaq və yaşamaq, həmişə islamın diqqət mərkəzində olmuşdur. Can və sağlamlıq təhlükəsizliyi, hər bir insanın aksiom haqqlarındanır. Həyat- Allah hədiyyəsi, bəşəriyyət haqqlarının əsası və ona toxunmaq qadağan olmuş əməllərdəndir. Qurani-Kərim, insanların canına xüsusi dəyər verir. Belə ki, bir kəsi öldürməyi bütün insanları öldürmək kimi, bir nəfərin qurtuluşunu bütün bəşəriyyətin qurtuluşu hesab edir.² Bu yanaşma ilə, heç kəsin digərinin can təhlükəsizliyini təhdid altına almağa haqqı yoxdur. Qanunsuz və şəri icazə olmadan, bir şəxsi öldürmək qadağan³, dünya və axirət cəzaları vardır.

Dünyada qan sahibi ilə hesablaşmalı,⁴ axirətdə isə Allahın qəzəbi və cəhənnəm əzabı onu gözləyir.⁵

1. Hücərat, ayə 11-12.

2. Maidə, ayə 21: "kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölüm-dən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar."

3. İsra 33: "Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin...".

4. Həmin mənbə: "Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik (istəsə bağışlayar, istəsə qisas tələb edir, istəsə də qanbahası alar)".

5. Nisa 93: "Hər kəs bir mömin şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edir, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlar!".

Milli və iş təhlükəsizliyi, Həyat haqqı və can təhlükəsizliyininin dəyişilməz zərurətlərindəndir. İnsana həyatda lazım olan yaşayış ehtiyaclarınının təmin etmək üçün, münasib iş və kifayət qədər gəlirin olması labüddür. Buna görə də, mülküyyət haqqı, bu hədəfə uyğun olaraq düzgün aydınlaşmalıdır.

Ev, yaşayış yeri, fərdlərin və ailələrin rahatlığı üçün məskəndir. Bu məkan, hər bir xoşagəlməz müdaxilədən amanda qalmalıdır. Qurani Kərimin bu barədə tövsiyə edir: **“Ey iman gətirənlər! Özgə evlərə icazə almadan və onların sakinlərinə salam vermədən girməyin.”**¹ Bu proqrama uyğun olaraq, hər bir halda icazəsiz olaraq digərlərinin şəxsi mülkünə giriş əxlaqi baxımdan nalayiqlik, qanun çərçivəsində isə məsuliyyətdir. Qurani kərimj, başqalarının mülküyyətində olan əşyalara ehtiram etməyi və orada axtarış aparmağı isə, şiddətli şəkildə məzəmmət edib.² Axtarış aparmaq, əsasən gizlin halda baş tutur. Amma Əmirəl möminin Əli (ə), icazəsiz təftişi məzəmmət edərək buyurur: *“Evlərə yalnız qapıdan daxil olun, qapıdan başqa ayrı yerdə daxil olan oğru hesab edilir”*³

Yaşayış təhlükəsizliyi deyilərkən, vətəndaşın ölkənin istədiyi yerinə miqrasiyası, İstədiyi yerdə məskunlaşması, istədiyi anda ölkəni tərk etmə və ölkəyə qayıtmaq ixtiyarının olması nəzərdə tutulur.

Çağdaş zamanımızda, ölkələrarası əlaqələr və nəqliyyat sahəsində olan dəyişikliklər, miqrasiya azadlığını həyatın mühüm ehtiyaclarına çevrilmişdir. Bunun üçün də, heç bir ölkənin başqa ölkənin üzünə sərhəddi bağlamağa, öz vətəndaşının və ya digər ölkənin vətəndaşının xarici miqrasiyasının qarşısını almağa haqqı yoxdur.

Əgər nizam-intizam qaydaları, ümumi səhiyyə problemi və gözlənilməz hadisələr baş verərsə, dövlət yuxarıda qeyd olunan azadlığı məhdudlaşdırı bilər. Amma bu şərtlə ki, edilmiş

1. Nur, ayə 27.

2. Hücərat, ayə 12: **“Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin...”**

3. Nəhcül-bəlağə .

qadağanın həddi və bu qadağanın aradan götürüləcəyi tarix ümumi kütləyə xəbər verilsin. Adıyyati orqanlar isə, bu bədərə edilən şikayətlərə baxmağa öhdəlidirlər.

Müqəddəs İslam dini, məskunlaşmanın meyyarlarını fərdin istəyinə və camiatın məsləhətinə uyğun təyin etmişdir. İslamın bu sahədə söyləri, yalnız yaşayış təhlükəsizliyini təmi etmək üçündür. Allah Rəsulu (s)-in bu mövzudakı kəlamı, gözəl bir meyyar ola bilər. O buyurur: *“Yer Allahın və bəndələr də Allaha məxsusdur. Hara sənin üçün rahatı olsa, orada da yaşa”*¹

Qurani kərim, insanları təhlükəsiz yerdə məskunlaşmağa təşviq etmək üçün, başqa yerə pənah aparanları və onlara yardımçı olanları belə vəsf edir: “İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər – məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.”²

Təbii ki, İslam müəyyən meyyarlar əsasında məskunlaşmanı məhdudlaşdırır bilər. Məsələn, Allah, onun rəsulu ilə müharibə edənlər və yaşadığı yerdə finə-fəsada törətməsə şey göstərənlər, ən şiddətli cəzaya, o cümlədən sürgünə məhkumdurlar.³

İslam insan haqqlarında, təhlükəsizlik

Maddə 17.1: Hər bir insanın fəsaddan və əlaqi xəstəliklərdən uzaq olan bir mühidətə, özünü mənəvi olaraq paklamaq üçün məskunlaşmağa haqqı var, cəmiyyət və dövlət də həmçinin bu şəxsi himayə etməyə öhdəlidir.

Maddə 17.2: Dövlət və cəmiyyət, əlaqədar orqanlar və mərkəzlər yaratmaqla, imkan daxilində hər bir insan üçün tibbi və ictimai ehtiyacların ödənilməsində borcludur.

Maddə 17.3: Dövlər, hər bir insanın şərafli yolla öz və ailəsinin ehtiyaclarını, o cümlədən yemək, geyim, ev, təhsil, mualicə və.s zəruri ehtiyacları ödəmək üçün şərait yaratmağa öhdəlidir.

1. Nəhcül-fəsahe.

2. Ənfal, ayə 74.

3. Maidə, ayə 33.

Maddə. 18.1: Hər kəsin Can, din, namus və malının təhlükəsizliyi üçün, rahat yaşamağa haqqı var.

Maddə 18.2: Hər bir insanın, öz həyat işlərində (ev, ailə, mal, əlaqələr və.s) azad və müstəqil olmağa haqqı var, bu işlərdə onu araşdırmaq və heysiyyatı ilə oynamağa icazə verilmir. Ona bu mövzuda olan müdaxilələrin qarşısı alınmalıdır.

Maddə 18.2: Mənzil, hər bir halda toxunulmazdır və sahibinin icazəsi olmadan və ya qeyri şər'i şəkildə oraya soxulmaq, oranı dağıtmağa və müsadirə etməyə icazə verilmir.

Maddə 12: Hər bir insan şəriətə əsas olaraq ölkə daxilində və xaricində yaşayış üçün yerini dəyişmək və seçmək hüququna malikdir, əgər zülm olunarsa yaşayış üçün digər bir ölkəyə sığınmaq haqqı var. Sığınacaq verən ölkəyə isə, yaşayış üçün yer tapmaq üçün onu himayə etməyə borcludur. Bu şərtlə ki, sığınacaq almağının səbəbi hansısa şəri cinayətə görə olmasın.

Maddə 8: Hər bir şəxs tələb və öhdəlik baxımından şər'i (hüquqi) şəxsiyyət hesab olunur və bu şəxs öldüyü və ya aradan getdiyi surətdə onun yerini qəyyumu alır.

Dünya insan hüquqları bəyannaməsində təhlükəsizlik

Madə 3: Hər bir insan yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir.

Maddə6: Hər bir insan, harada olmasından asılı olmayaraq, özünün hüquq subyekti kimi qəbul edilməsi hüququna malikdir.

Maddə 12: Heç kimin şəxsi və ailə həyatına özbaşınalıqla müdaxilə, evinin toxunulmazlığına, gizli məktublaşmalarına, sərəf və nüfuzuna özbaşınalıqla qəsd edilə bilməz. Hər bir insan bu cür müdaxilələrdən və ya belə qəşdlərdən qanunla müdafiə olunmaq hüququna malikdir.

Maddə 13.1: Hər kəsin istənilən ölkə daxilində miqrasiya etmək və orada yaşamaq üçün yer seçmək hüququna malikdir

Maddə 13.2: Hər bir insan, öz ölkəsi də daxil olmaqla istənilən ölkəni tərk etmək və öz ölkəsinə qayıtmaq hüququna malikdir.

Maddə 14.1 Hər bir insan təqiblərdən qurtulmaq üçün digər ölkələrdə sığınacaq axtarmaq və bu sığınacaqdan istifadə etmək hüququna malikdir.

Maddə 14.2 Bu hüquqdan, əslində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsiplərinə zidd olan qeyri-siyasi xarakterli cinayətlər və ya əməllər törətməyə görə təqiblərdən qurtulmağa çalışılması hallarında istifadə edilə bilməz.

Maddə 22: Cəmiyyətin bir üzvü kimi, hər bir insan sosial təminat hüququna və öz ləyaqətini qoruyub saxlaya bilmək və öz şəxsiyyətini azad inkisaf etdirmək üçün iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə zəruri olan hüquqlarını milli səylər və beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə, hər bir dövlətin strukturu və resurslarına müvafiq olaraq həyata keçirmək hüququna malikdir.

Maddə 25.1: Hər bir insan, qida, geyim, mənzil, tibbi qulluq və zəruri sosial xidmətlər də daxil olmaqla onun özünün və ailəsinin sağlamlığının və rifahının qorunub saxlanılması üçün zəruri olan həyat səviyyəsinə malik olmaq hüququna və işsizlik, xəstəlik, əlillik, dulluq, qocalıq halında və ondan asılı olmayan digər səbəblərə görə dolanışıq vəsaitlərini itirdiyi halda təminat hüququna malikdir.

Təhlükəsizliyin hüquqi təminatı

Fərdi və ictimai əmniyyət, hakim dairələrin qanun tətbiq etmələri, siyasi, iqtisadi və idarəçilik təşkilatlanması ilə ələ gələn hüquqi təminatın nəticəsidir. Fərdlərin şəxsi mülkünün özbaşına müxadilələrdən toxunulmaz qalması, qədimi köklərə malikdir və bu qanunsuz müdaxilələr zamanı qanuni baxımdan himayə olunmağa haqqı vardır. ¹ İki ən böyün insan haqqları bəyannaməsi olan İslam və Qərb insan laqqlarında, ən mühüm Hüquqi təminatlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Amerika insan haqqları bəyannaməsi, 5-10-cu maddələr, Avropa insan haqqları konvensiyası maddə 8, Amerika insan haqqları konvensiyası 11-14-cü maddələr.

1. Ədalətli məhkəmə ilə təmin olunma hüququ

Ədalətli məhkəmə ilə təmin olunma, hər bir insanın haqqıdır. Müttəhim hüququ və vəzifələri barəsində qərar qəbul etməyə, yalnız belə bir məhkəmənin haqqı çatır.¹

Maddə 19.2, İslam insan hüquqları bəyannaməsi: Hər kəs, həhkəməyə müraciət etmək və oraya sığınmaq hüququna malikdir.

Dünya insan haqları bəyannaməsinin 8-ci maddəsi: Fərdin hər hansı əməlinin müqabilində əsaslı hüquqları taptalanarsa, onun məhkəməyə müraciət etmə haqqı var.

Maddə 10: Hər bir insan öz hüquq və vəzifələrini müəyyənəlməkdə üçün və ona qarsı qaldırılan cinayət ittihamının əsaslandırılmış olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün ona qarsı qaldırılan işə müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən tam bərabərlik əsasında, açıq və ədalətin bütün tələblərinə riayət olunmaqla baxılmasını tələb etmək hüququna malikdir.

2. Məsuliyyətin şəxsiləşmə prinsipi

Maddə 19.3 İslam insan hüquqları bəyannaməsi: Məsuliyyət, prinsipcə şəxsi bir məsələdir.

3. Günah və cəzanın qanuniləşmə prinsipi

Maddə 19.4: İslam insan haqları bəyannaməsi: Bütün günah və cəzalar, şəriət hökmlərinə əsasəndir.

Maddə 11.2: Heç kim, törədildiyi zaman milli qanunlara və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət tərkibi dasımayan hər hansı bir əməl və ya fəaliyyətsizlik əsasında cinayət törətməkdə ittiham oluna bilməz. Habelə, cinayətin törədildiyi zaman tətbiq edilə bilən cəzadan ağır cəza verilə bilməz.

4. Bəraət prinsipi

Maddə 19.5 İslam insan hüquqları bəyannaməsi: Müttəhəm, özünü müdafiə üçün şərait yradılardan sonra ədalətli

1. Amerika insan haqları bəyannaməsi, maddə 26, Avropa insan haqları konvensiyası, maddə 1.2 Amerika insan haqları konvensiyası, maddə 8.

mühakimənin vasitəsilə günahı isbat olunana qədər günahkar hesab olunmur.

Maddə 11.1 Cinayət törətməkdə ittiham edilən hər bir insan, ona bütün müdafiə imkanları təmin edilməklə, açıq məhkəmə arasdırması yolu ilə onun günahkar olduğu qanuni qaydada müəyyən edilməyənə qədər günahsız hesab edilmək hüququna malikdir.

5. İşgəncə qadağası

İşgəncəni hər növü, o cümlədən ağır, zalimanə, qeyri insani, təhqiramiz cəzalar qadağandır.¹ Bütün hüquqi sistemlər və insan haqları sənədləri, işgəncə qadağası, təhqiramiz rəftar, zalımcasına cəzalar və qeyri insani cəzalarda eyni fikirlərdədirlər.²

İslam insan hüquqları bəyannaməsinin 20-ci maddəsinə əsasən: Hər bir insanın həbs olunması, azadlığının məhdudlaşması, sürgün və cəzalanması qadağandır. Cəzalar yalnız şəri çərçivələrdə olmalı, bu halda belə əlavə işgəncələrə, təhqiramiz və alçaldıcı rəftarlara icazə verilmir. Bundan əlavə hər hansı bir şəxsi, üzərində elmi və tibbi analizlərə məcbur etmək olaz. Bu işə, Yalnız onun icazəsi olduğu və ya onun sağlamlığına tam təminat verildiyi halda mümkün ola bilər. Həmçinin, icraçı qüvvəyə istisna olaraq qanunların mcəllələşdirilməsinə icazə verilsə belə, yenə də belə bir işə icazə yoxdur.

Ümumdünya insan hüquqlarının 5-ci maddəsinə əsasən: Heç kim işgəncələrə və yaxud ağır, qeyri-insani və ya onun ləyaqətini alçaldan rəftara və cəzaya məruz qalmamalıdır.³

Fərqlər

Hər iki bəyannamədə əmniyyəti təmin etmək üçün, təhlükəsizlik hüququnu müxtəlif asbektlərdən, o cümlədən

1. BMT-in ümumi yığıncağı, 3452.30 Nömrəli qətnamə, 5 sentyabr, 1975.

2. ABŞ insan haqları bəyannaməsi, 15 və 16-cı maddələr. Avropa insan haqları konvensiyası, maddə 3. Afrika insan və millətlərin hüquqları xartiyası, maddə 5.

3. Beynəlxalq hüquqi və mədəni razılaşma, maddə 7 və 10.1.

can, mal, namus, heysiyyət, şəxsi mülk, mənzil, yaşayış təhlükəsizliyi və ya bir sıra hüquqi təminatlar, habelə ədalətli məhkəmənin təmini, günah və cəzanın qanuniləşmə prinsipi, bəraət və işkəncənin qadağası prinsipi nəzərə alınmışdır.

Bununla belə, iki yanaşma arasında aşağıdakı fərqləri müşahidə etmək olur:

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, din təhlükəsizliyi müxtəlif təhlükəsizlik növləri sırasında qeyd olunub.

2. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, yaşayış və sığınacağa şəri baxımından heç bir müxalifətlik edilmir. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində isə, BMT-in razılığına və ya məqsədinə bağlı olduğu göstərilir.

3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, sığınacaq verən ölkə üçün, sığınacaq alan şəxsin ehtiyaclarını təmin etməyi lazım görür. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində isə, belə bir zərurət yoxdur.

4. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, dövlət və cəmiyyəti ictimai təhlükəsizliyin təminində və şərəfli həyat sürmək üçün şəraitin yaradılmasında öhdəlik verir. Amma ümumdünya insan hüquqlarında, belə bir zərurət birbaşa şəkildə qeyd edilməyib.

5. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, şəxsiyyət təhlükəsizliyi bölməsində qəyyumluk mövzusunı açır, amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi bu məsələdə sükut edir.

6. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, insanı şəraitindən və məqsədindən asılı olmayaraq girov götürmək qadağan olunmuşdur. Amma ümumdünya insan haqları bəyannaməsində, bu mövzuda xüsusi nəzəriyyə yoxdur.

Xülasə

İnsan ictimai varlıqdır və insanlarla əlaqə, onun ictimai həyatının zərurətlərindəndir. Müxtəlif ictimai əlaqələrdə, digərlərinin həyatına müdaxilə və təcavüzlər üçün zəminlər vardır. Beləliklə də, təhlükəsizlik hüquqi, ictimai və əxlaqi

sistem olaraq hər insan üçün əvəzolunmaz bir zərurətdir.

Qurani-Kərim, insanların canına xüsusi dəyər verir. Belə ki, bir kəsi öldürməyi bütün insanları öldürmək kimi, bir nəfərin qurtuluşunu bütün bəşəriətin qurtuluşu hesab edir. Bu yanaşma ilə, heç kəsin digərinin can təhlükəsizliyini təhdid altına almağa haqqı yoxdur.

Qurani Kərimə görə xoşbəxt və firavan cəmiyyət, "təhlükəsizlik, həyata ümid və iqtisadi inkişaf" olmaqla üç xüsusiyyət əsasında formalaşır ki, bunların da bir birinə səbəb və nəticə bağlılıqları vardır. Belə ki, təhlükəsizlik olmasa, heç kəs həyatın davamına ümid bəsləməz, beləliklə də əmniyyət və yaşam ümidi itərsə, istehsala və iqtisadi inkişafa maraq olmayacaqdır.

Müqəddəs İslam dini, məskunlaşmanın meyyarlarını fərdin istəyinə və cəmiyyətin məsləhətinə uyğun təyin etmişdir. İslamın bu sahədə söyləri, yalnız yaşayış təhlükəsizliyini təmi etmək üçündür. Allah Rəsulu (s)-in bu mövzudakı kəlamı, gözəl bir meyyar ola bilər. O buyurur: "Yer Allahın və bəndələr də Allaha məxsusdur. Hara sənin üçün rahatı olsa, orada da yaşa"

Suallar:

1. Təhlükəsizliyi nədir?
2. Təhlükəsizliyin bir qurum olmasının zəruriliyinə səbəb nədir?
3. İslamda təhlükəsizliyə nə dərəcədə əhəmiyyət verilir?
4. Niyə Həzrəti İbrahim (ə) ilk olaraq Allahdan "təhlükəsizlik" istədi?
5. Qurana görə, xoşbəxt cəmiyyət hansıdır?
6. İslamda Heysiyyət təhlükəsizliyi necə bəyan edilir?
7. Təhlükəsizliyin hüquqi təminatı nədir?
8. İslamda sığınacaq almağa sığınacaq verməyə nə dərəcədə əhəmiyyət verilib?
9. İki bəyannamə arasında müştərək və fərqli cəhətlər hansılardır?
10. Təhlükəsizliyin hüquqi təminatını praktiki olaraq izah edin.

9

Təlim və tərbiyə hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Təlim və tərbiyənin insan şəxsiyyətinin formalaşması və mədəni həyatın genişlənməsindəki təsiri
2. Təlim və tərbiyənin çiçəklənməsində İslamın rolu.
3. Əqli mülkiyyət hüquqları ilə, təlim və tərbiyə hüquqları arasındakı əlaqə
4. İslam və Qərbdə təlim və tərbiyənin mövqeyi
5. İslam təlim və tərbiyəsinin üstünlükləri

Müqəddimə

Düzgün təlim və tərbiyə, bəşəriyyətin kamilləşməsi üçün fundamental hüquq, beynəlxalq və daxili hüququn islahı üçün ən əsas amil hesab olunur. Əlverişli fərdi və ictimai həyat əldət etmək üçün irsi, mədəni, təbiət amillərini nizamlamaqda təlim və tərbiyənin heyratəmiz rolu, bu yolun yolçuları üçün gizli deyil. Müəllimin agahlığı, bacarıcı və saflığı bir tərəfdən, digər tərəfdən isə, təlim görənin şəxsi hazırlığı, fərd və cəmiyyətin taleyində mühüm və müsbət rola malikdir. Əksinə olaraq isə, müəllimin bacarıqsızlığı və məkrli niyyəti, qarşı tərəfin isə bu təlimi qəbul etməsi, gələcəkdə cəmiyyət və fərd üçün xoşagəlməz sonluqla qurtara bilər.

Təlim və tərbiyənin həyat reallıqlarını və bəşəriyyətin fundamental hüquqlarının tanıma təməli olması, bir həqiqətdir. Bunun üçün də, bu bu haqq barəsində müxtəlif istiqamətlərdən danışmağı zəruri bilirik. Bu fürsətdə, İslam və ümumdünya insan haqqları bəyannaməsində təlim və tərbiyənin hansı posta

sahib olması barəsində söz açacağıq.

Təlim və tərbiyə, bütün hüquqi sistemlərdə və insan hüquqları sənədlərində, bir bəşəriyyət haqqı olaraq təkidlə vurğulanmışdır.¹ Bu hissədə, İslamda və ümumdünya insan haqları bəyannaməsində təlim və tərbiyəyə öləri baxış edib, daha sonra isə, əqli mülkiyyətin, təlim və tərbiyə arasında olan əlaqəsinə nəzər salacağıq. Çünki, təlim tərbiyənin insan şəxsiyyətinin və düşüncənin inkişafını təmin etdiyi kimi, mənəvi mülkiyyəti də həmçinin hər fərdin elmi və mədəni təkamülündə əvəzolunmaz rola malikdir.

Təlim və tərbiyənin hüquqi məfhumu o deməkdir ki, fərdlərin və qrupların inkişafı üçün lazım olan şərait, o cümlədən dərslik ləvazimatları ehtiyac olan miqdarda təmin edilsin.

İslamda təlim və tərbiyə hüququ

İslamın Tövhid nidası və “oxumaq”, “qələm”, “elm”, “təlim”, “öyrənmək” kəlmələri ilə meydana gəlməsi, onun iftixar mənbəyidir.² İslamın öz bərəkəti ilə zühur etməsi, həqiqətən də elm və imanun din qəlibində bəşəriyyətin hidayəti üçün təcəllası idi. Dini mətnlərə diqqət yetirməklə,³ elm və insanların inkişaf dini adlandırmaq olar. Əgər cəmiyyəti katiqoriyalara bölsək, ən üstün imtiyaz, imanun kənarında olan elmin payına düşür.⁴ Qurani kərimdə, peyğəmbərlərin (s), xüsusi olaraq İslam Peyğəmbəri (s)-in ən əsas missiyası, insanların təlim və tərbiyəsi olaraq görtərilir: **“Savadsızlara özlərindən elçi göndərən Odur. (Elçi) onlara (Allahın) ayələrini oxuyar, onları (pis əməllərdən) təmizləyər, onlara Kitabı və Hikməti öyrədən. Halbuki onlar əvvəllər açıq-aydın azğınlıq içində idilər.”**⁵

Quranda bizə çatan **“...onları (pis əməllərdən) təmizləyər, onlara Kitabı və Hikməti öyrədən...”** cümləsi, bu cür izah olunur:

-
1. Amerika insan hüquqları bəyannaməsi, maddə 12 və 31, Avropa insan haqları konvensiyasının birinci protokolu, maddə 21 və.s.
 2. Ələq surəsi. Peyğəmbər (s)-a nazil olan ilk surə.
 3. Ali İmran, ayə 164, Zümər, ayə9, Həcc, ayə 54, Bəqərə, ayə 247, Tövbə, ayə 93, Ənkəbut, 43, Unuli-Kafi, “elm” bölməsi.
 4. Mücadilə, ayə11 .
 5. Cümə, ayə 2, Ali İmran ayə 164.

Əvvəla, Təlim və tərbiyə, biri-birinə təsir qabiliyyətinə malikdir. Belə ki, hikmət və elm tərbiyədən doğur, elm və hikmət isə tərbiyə və əxlaqın səmərəsidir. İkincisi isə, tərbiyə fundament, təlim isə onun bir qolu hesab edilir. Qısacası, elm öyrənmək, ilahi vaciblərdəndir¹. Bunun üçün də, təlim və tərbiyə üçün şərait yaratmaq, cəmiyyət və dövlət üçün vacibdir.

Peyğəmbər (s)-in hökumətinə nəzər saldıqda görürük ki, təlim və tərbiyə, bəşəriyyətin fundamental və əsaslı hüququ olaraq böyük məqama malikdir. O həzrətin öz valilərinə yazdığı əhdnamələrdəki tapşırıqlar, bütün zamanlarda hər bir islam ölkəsinin misionerləri üçün nümunə olacaq vəzifələrdir. Peyğəmbər (s) Məaz ibn Cəbəl vali olaraq göndərdiyi zaman, ona uyğun şəkildə əməl etməyi üçün, əhdnamə yazır. Burada onlardan bəzilərinə işarə etmək yerinə düşərdi:

“Ey Məaz! Camaata qurani öyrət. Onları gözəl və təmiz əxlaqla tərbiyələndir. Camaatla, onların şəninə uyğun tərzdə rəftar et. Allahın əmrini, heç nədən çəkinmədən camaat arasında icra et. Əmanətlərini, özlərinə qaytar. Camaatla, hansısa haqqı taptalamamaq şərti ilə, dostluq və onlarla yola getməyi, öz işlərinin əsas hissəsi olaraq qərarlaşdır. Hər hansı nöqsanlı iş gördüyü zaman, işçilərini bağışla. Cahilənə adətləri (islamın qəbul etdikləri istisna olmaqla) məhv et. İslamın böyük və kiçik nişanələrini aşkara çıxart. Dinin qəbulundan sonra, onun əvvəli hesab olunan namazı bərqərar etmək üçün fədakarlıq et. Camaata Allahı və qiyaməti, xatırlat. Onlara nəsihət et. Çünki, nəsihət, iş görməkdə onlara ruhiyyə verəcək. Camaat arasına müəllimlər ezam et. Bir gün, ona tərəf qayıdacağın Allahdan qorx və Allah yolunda səni tənbeh edənlərin qınağından çəkinmə Səni isə ilahi təqveyə, danışığında düzlüyə, əhdinə vəfalı olmağa və əmanətə qarşı sədaqətli olmağa tövsiyə edirəm...”²

Peyğəmbər (s)-in, Yəmən valisi Ömər ibn Hizama yazdığı məktubun bir hissəsi də həmçinin təlim və tərbiyəyə ayrılmışdır. O həzrət, Öməri bütün işlərdə ilahi təqveyə riayət

1. Muhəmməd (s): *“Elm öyrənmək hər bir müsəlmana fərzdır”* Biharul-ənvar, cild 1, səh 172.

2. Biharul-ənvar cild 74, səh. 176.

etməyi tövsüyə etmişdir: **“Həqiqətən, Allah Ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərdir!”**¹ Həmçinin bu məktubunda, ona xalqla haqq üzərində davranmağı və yaxşı işləri üçün cənnətlə müjdələməyi tapşırırdı.

Yuxarıda qeyd olunan və real olaraq islam dövlətinin məmurlarının fəzifələrini şərh edən məktublarda, camaata aid olan təlim və tərbiyə hüququnu, hökumətin əsas vəzifələrindən hesab edir. Çünki, peyğəmbər (s)-in göstərişlərinin əsas hissəsi, təlim və tədris məsələsinə ayrılmışdır. Peyğəmbər (s)-in təlim və tərbiyəyə verdiyi əhəmiyyəti dərk etmək üçün, təkcə bunu qeyd etmək yerinə düşər ki, O həzrət, ən çətin anlarda və müharibələrdə belə bu məsələyə diqqət ayırmışdır.

Bədr döyüşündə, müşriklərdən bir hissəsi islam ordusuna əsir düşmüşdülər. Həzrəti Muhəmməd (s) buyurdu ki, savadlı əsirlərdən hər biri müsəlman övladlarından 10 nəfərə oxumaq və yazmağı öyrədərək azad ola bilər. O həzrət bəşəriyyətə nümunə olacaq bu rəftarı ilə, həm təlim və tədrisə həm də əsirlərin gözəl şəkildə azad olmasına əhəmiyyətini bildirir.

İslam insan hüquqları bəyannaməsində, təlim və tərbiyə

Maddə 19.1: Elm öyrənmək zəruri və elm vermək cəmiyyətə və dövlətə vacibdir, həmçinin elm öyrənməyə şərait yaratmaq, bunun üçün lazım olan bütün avadanlıqlarla cəmiyyətin mənafeinə uyğun olaraq təmin etmə, habelə insanların İslamı və varlığın həqiqətini öyrənmə üçün fürsət yaratmağa öhdəlidirlər.

Maddə 19.2: Hər kəs, bütöv və bərabər təlim və tərbiyə almaq və şəxsiyyətini düzgün formalaşdırmaq, bununla da, Allaha iman, hüquqa, vəzifələrə və onları himayə etməyə ehtiram qoymaq üçün, dini və dünyəvi inkişafa çalışan müxtəlif tədris müəssisələri, ailə, məktəb, universitet və digər təbliğ vasitələrindən istifadə hüququna malikdir.

Maddə 7.2: Ata və şəri-qanuni cəhətdən atanı əvəzləyəcək şəxslər, öz övladları üçün seçdikləri tərbiyə növündə,

1. Nəhl, ayə 128.

onların əxlaq və əhkam dəyərləri altında mənafeini və gələcəyini nəzərə almalıdırlar.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində təlim və tərbiyə

Maddə 26.1: Hər bir insan təhsil almaq hüququna malikdir. Təhsil ən azı ibtidai və ümumi səviyyələrdə pulsuz olmalıdır. İbtidai təhsil məcburi olmalıdır. Hamının texniki və peşə təhsili almaq imkanı olmalıdır və hər bir insanın qabiliyyəti əsasında hamının eyni dərəcədə ali təhsil almaq imkanı olmalıdır.

Maddə 26.2: Təhsil insan şəxsiyyətinin tam inkişafına və insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmətin artırılmasına yönəldilməlidir. Təhsil bütün xalqlar, irqi və dini qruplar arasında qarşılıqlı anlaşılmaya, dözümlülüyə və dostluğa yardımçı olmalı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülhün qorunub saxlanması ilə bağlı fəaliyyətinə köməklik göstərməlidir.

Maddə 26.3 Valideynlər öz kiçik yaşlı uşaqları üçün təhsil növlərini seçməkdə prioritet hüquqa malikdirlər.

Əqli mülkiyyət hüquqları

Təlim və tərbiyənin insan şəxsiyyətinin formalaşması və düşüncəsinin genişləndirməsi məsələsindən əlavə, fərdlərin mədəni həyatda və azad mühitdə mədəni yaradıcılıqdakı əməkdaşlıq, hüquqi sistemlərin və insan haqqları sənədlərinin diqqət mərkəzindədir. Fikir, əqidə və ifadə azadlığı, cəmiyyətin elmi və mədəni inkişafında əvəzolunmaz təsirə malikdir.

Əqli mülkiyyət, ingiliscə **Intellectual property** kimi ifadə olunur. *Property* kəlməsi həm ingilis dilində “mülkiyyət”, “sahiblik” və həm də “əmlak” mənasında işlənir. *intellekt* (latınca *intellectus* – dərkətmə, dərrakə, anlama) fərdin əqli qabiliyyətinin nisbətən sabit strukturuna deyilir ki, bu da terminalogiyada fərdin məntiqi metod əsasında fikirləşməsi anlamına gəlir.

Əqli mülkiyyət barədə müxtəlif hüquqşünasların fikrini toplayarkən, üç geniş xüsusiyyətə malik olduğunu müşahidə edirik:

- a) Yalnız ədəbi və sənət sahəsində işlək olan xüsusi sahə
- b) Yalnız düşündə və məlumat basazı mülkiyyətinə aid olan xüsusi sahə
- c) İqtisadi dəyərə malik və qeyri maddi işlərə şamil olan ümumi sahə
- d)

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsində əqli mülkiyyət hüquqları

Maddə 16: Hər bir insan, özünün elmi, ədəbi, incəsənətsənət və ya texnologiya naliyyətlərindən faydalanmaq, o cümlədən ədəbi mənafeyi və maliyyə qazancını müdafiə etmək hüququna malikdir, bu şərtlə ki, əldə olunanlar şəriət hökmlərinə zidd olmasın.

2. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində əqli mülkiyyət hüquqları

Maddə 27.1: Hər bir insan, cəmiyyətin mədəni həyatında iştirak etmək, incəsənətdən həzz almaq, elmi tərəqqidə iştirak etmək və onun nemətlərindən

istifadə etmək hüququna malikdir.

Maddə 27.2: Hər bir insan, müəllifi olduğu elmi, ədəbi və bədii əsərlərin nəticəsi olan mənəvi və maddi mənafeələrinin müdafiə olunması hüququna malikdir.

Fərqlər

Təlim və tərbiyə prinsipi, insan şəxsiyyətinin inkişafı üçün şərait yaratmaq, tərbiyədə ilk olaraq ata və ananın əsas rol oynaması, bəzi hallarda təlim və tərbiyənin icbariliyi, dövlət və cəmiyyətin təlim və tədris üzrə öhdəliyi, İslam və ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, üzərinə təkid olunan əsas və müştərək mövzulardandır. Ən mühüm fərqlər isə, aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İslamda təlim və tərbiyə həm haqqdır və həm də vəzifə. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində isə, bu yalnız haqq

hesab olunur. Təlim və tərbiyənin həm haqq və həm də vəzifə olması, islamın bu məsələyə xüsusi diqqətinin göstəricisidir.

2. İslamda təlim və tərbiyə, İlahi yanaşmaya malikdir. Hədəfi isə, islamı tanımaq, Allaha iman gətirmək, digərlərinə ehtiram etmək və ilahi hədəflərə çatmaq üçün şərait yaratmaqdır. Ümumdünya insan haqqları isə, təlim və tərbiyə məsələsi omanist yanaşmaya malikdir, son hədəfi isə insan şəxsiyyətinin inkişafı və insan azadlıqları qanunlarına ehtiramdır. Yəni bu yanaşmada, Allahdan, imandan və varlığın həqiqətindən söz açılmaz. Əsas diqqət mərkəzi insandır.

3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, təlim və tərbiyədə əxlaq, cəmiyyətin mənafeyinə və şəri hökmlərə riayət edilməsini lazımlı hesab edir. Amma ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində bu prinsiplərdən ümumiyyətlə söz açılmaz.

Xülasə

Düzgün təlim və tərbiyə, bəşəriyyətin kamilləşməsi üçün fundamental hüquq, beynəlxalq və daxili hüququn islahı üçün ən əsas amil hesab olunur. Əlverişli fərdi və ictimai həyat əldət etmək üçün irsi, mədəni, təbiət amillərini nizamlamaqda təlim və tərbiyənin heyvətamiz rola malikdir.

İslamın Tövhid nidası və “oxumaq”, “qələm”, “elm”, “təlim”, “öyrənmək” kəlmələri ilə meydana gəlməsi, onun iftixar mənbəyidir. İslamın öz bərəkəti ilə zühur etməsi, həqiqətdən də elm və imanun din qəlibində bəşəriyyətin hidayəti üçün təcəllası idi. Dini mətnlərə diqqət yetirməklə, elm və insanların inkişaf dini adlandırmaq olar.

Peyğəmbə (s)-in hökumətinə nəzər saldıqda görürük ki, təlim və tərbiyə, bəşəriyyətin fundamental və əsaslı hüququ olaraq böyük məqama malikdir.

Təlim və tərbiyənin insan şəxsiyyətinin formalaşması və düşüncəsinin genişləndirməsi məsələsindən əlavə, fərdlərin mədəni həyatda və azad mühitdə mədəni yaradıcılıqdakı əməkdaşlıq, hüquqi sistemlərin və insan haqqları sənədlərinin diqqət mərkəzindədir.

Fikir, əqidə və ifadə azadlığı, cəmiyyətin elmi və mədəni inkişafında əvəzolunmaz təsirə malikdir.

Təlim və tərbiyə prinsipi, insan şəxsiyyətinin inkişafı üçün şərait yaratmaq, tərbiyədə ilk olaraq ata və ananın əsas rol oynaması, bəzi hallarda təlim və tərbiyənin icbariliyi, dövlət və cəmiyyətin təlim və tədris üzrə öhdəliyi, İslam və ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, üzərinə təkid olunan əsas və müştərək mövzulardandır

İslamda təlim və tərbiyə, İlahi yanaşmaya malikdir. Hədəfi isə, islamı tanımaq, Allaha iman gətirmək, digərlərinə ehtiram etmək və ilahi hədəflərə çatmaq üçün şərait yaratmaqdır. Ümumdünya insan haqları isə, təlim və tərbiyə məsələsi omanist yanaşmaya malikdir, son hədəfi isə insan şəxsiyyətinin inkişafı və insan azadlıqları qanunlarına ehtiramdır. Yəni bu yanaşmada, Allahdan, imandan və varlığın həqiqətindən söz açılmaz. Əsas diqqət mərkəzi insandır.

Suallar:

1. Bəyannamələrdə Təlim və tərbiyəyə hansı həddə yer verilir?
2. Təlim və tərbiyə, hüquqi islahatlarda hansı təsirə malikdir?
3. əqli mülkiyyət deyilərkən nə nəzərdə tutulur?
4. Əqli mülkiyyət ilə, təlim və tərbiyə hüquqlarının hansı əlaqəsi var?
5. İslamın təlim və tərbiyədəki rolunu, geniş şəkildə necə izah edə bilərsiniz?
6. Peyğəmbərin siyasi metodlarında, təlim və tərbiyə hüququ hansı yeri alıb?
7. İslam insan hüquqlarında, təlim və tərbiyənin hansı postu malikdir?
8. Ümumdünya insan haqları, təlim və tərbiyə məsələsinə necə yanaşır?
9. Təlim və tərbiyə məsələsində, iki bəyannamə arasında olan müştərək cəhətlər hansılardır?
10. Təlim və tərbiyə məsələsində, iki bəyannamə arasında olan fərqli cəhətlər hansılardır?

10

Bərabərlik hüququ

Bu dərsdə öyrənəcəksiniz:

1. Bərabərlik prinsipinin tərifi.
2. Bərabərlik hüquqlarını təmin edən əsaslar.
3. İslam insan haqqları bəyannaməsində, bərabərlik hüququ.
4. Ümumdünya insan haqqları bəyannaməsinin bərabərlik hüququna baxışı.
5. İki bəyannamənin, bərabərlik hüququna müştərək və fərqli nəzərləri.

Müqəddimə

Bərabərlik prinsipinə əsasən, hər bir insan qanun, hüquq və öhdəlik baxımından bərabərdirlər və qanun, cəməyyətin bütün üzvləri üçün, fərq qoymadan icra olunmalıdır. Hüquq və azadlıq prinsiplərinin zəmanətini, insanların bərabərliyində axtarmaq lazımdır. Cəmiyyətdə insanların bərabərliyi təmin olunmayınca, ictimai ədalətin bərpası mümkünsüzdür. Çünki, formasından asılı olmayaraq ictimai ayrışmışlıq, zülm və ədalətsizlik üçün zəmin yaradır. Cəmiyyətlərin keçmişi, bu baxımdan həddən çox ağır və acıdır. Belə ki, keçmişdə mövcud olan təbəqələşmələr, insanlar arasında ədalətsizliyə və hüquqlarının aradan getməsinə yol açmışdır. Yorucu mübarizələr, hüquqların tələbi və xalq hökumətinin iş başına gəlməsinə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, əksər ölkələrdə ictimai təbəqələşmə fəryad çəkir və camaat arasında olan ayrışmışlığın acı kölgəsi, ictimai ədalət günəşinin saçmasının qarşısını alır. Varlıların və güclülərin imtiyaz tələbi bir tərəfdən,

digər tərəfdən isə hakimiyyətlərin əxlaq və idarə zəifliyi, bərabərlik prinsipi üçün ən böyük maneələrdir.

Bununla yanaşı, bərabərlik prinsipini himayə edən daxildə və beynəlxalq səviyyədə atılan addımlar, haradasa ümid bəxş edə bilər. Bu gün, ümumi olaraq insanların bərabərliyi və xüsusi olaraq isə hüquqi baxımda insanların musavəti, bütün hüquqi sistemlərin (daxili və beynəlxalq) və məxsusən insan haqları sənədləri və bəyannamələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur.¹

İslamda bərabərlik hüququ

Sonuncu və ən kamil din olan İslam, hər növ ictimai təbələşməni məzəmmət və rədd edir. İslam Peyğəmbər (s)-in əsas hədəflərindən biri də, dünya miqyasında ayrışeçkiliyin aradan aparılması və ədalətin bərpası idi. İslamın ortaya qoyduğu aydın və birbaşa metodlarla, ayrışeçkilik və bərabərsizlik üçün yaranan şəraitləri aradan aparırdı. İslamda bərabərlik hüququnu təmin edən ən mühüm əsaslar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İnsanlıq prinsipində bərabərlik

İslamda insanların bərabərlik prinsipi, bu dinin insana və dünyaya Tövhidə yanaşması ilə, fundamental hüquq olaraq müzakirə obyektidir. Çünki, İslamın mötəbər mətnlərinə əsasən, bütün insanları yaradanı və rəbbi birdir.² Bütün insanlar vahid nəfəsdən,³ bir kişi və bir qadından yaranmışdır.⁴ İlahi ruh isə, hamıya eyni şəkildə üfürülüb.⁵ Yaradılışın hədəfi, hamı

-
1. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, 2, 4, 7, 9, 10, 21, 22-ci maddələr, insanların qanun qarşısında bərabərliyindən söz açır. .
 2. Həmd, ayə 2 "Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə" Bəqərə, ayə 163 "Sizin tanrınız bir olan Allahdır, Ondan başqa tanrı yoxdur. O, rəhmlidir, mərhəmətlidir."
 3. Nisa, ayə 11 "Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəلق edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın (tərədib yer üzünə) yayan Rəbbinizdən qorxun..."
 4. Hucurat, ayə 13 "Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yaratdıq..."
 5. Səcdə, ayə 19 "sonra onu düzəldib müəyyən şəkllə salmış və ona Öz ruhundan üfürmüş..."

üçün yalnız bir şeydir.¹ Hər bir insana, ləyaqət verilmişdir.² Əbədi səadətə qovuşmaq istedadı və ali ləyaqət ələ gətirmək qabiliyyəti böyük dəyərə malikdir ki, bu ləyaqətin də meyyarı təqvadır.³ Qurani kərim, heç bir fərq qoymadan bütün yaxşı əməl sahiblərinə pak həyat⁴ və böyük qarşılıq⁵ vədi verir.

Böyük İslam peyğəmbər (s)-i buyurur: "Ey insanlar! Bilin ki, Allahınız və atanız birdir. Nə ərəb əcəmdən, nə də əcəm ərəbdən, nə qara dərilili ağ dərilidən, nə ağ dərilili qara dərilidən üstündür. Üstünlük, yalnız təqva ilədir"⁶

Bunun üçün də, insanların bərabərlik prinsipini, ümumi olaraq əsrlər öncə İslamın diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu bərabərliyin müxtəlif yerlərdə təsirləri, aşağıda qeyd olunacaqdır.

2. Hüquq və öhdəlik önündə bərabərlik

Şəxslərin bərabər hüququ, (eyni şəraitdə) İslamın Tövhidini dünya görüşünün təsiridir. Belə ki, insanlar şəxsi xüsusiyyətləri istisna olmaqla milli, tarixi, irq və.s baxımdan, eyni hüquq və öhdəliyə malikdirlər.

İslam Peyğəmbəri (s), on dörd əsr daha tez buyurmuşdur: "Camaat, ciyin sümükləri kimi, bir-birləri ilə bərabərdir"⁷

İmam Əli (ə), Malik Əştərə yazdığı məktubda, insanların bərabər hüquq və öhdəliyə malik olması haqqında belə sifariş verir: "Beytul-malın və islam torpaqlarının məslullarının bir qismini, ehtiyaclılara və kimsəsizlərə ayır. Uzaqda olanın haqqı, elə yaxında olanın haqqı qədərdir."⁸ Bu səbəbdən də, o həzrət

1. Zariyat, ayə 56 "Mən cinləri və insanları ancaq Mənə ibadət etmək (bəndəlik) üçün yaratdım."

2. İsrə, ayə 70 "Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik..."

3. Hucarat, ayə 13 "Allah yanında ən hörmətli olanınız Ondan ən çox qorxanınızdır."

4. Nəhl, ayə 97 "Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq."

5. Əhzab, ayə 35 "Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır."

6. Biharul-ənvar, cild 78, səh. 350.

7. Biharul-ənvar, cil 75, səh. 251.

8. Nəhcül-bəlağə, 35-ci məktub.

qeyri müsəlmanlar barədə buyurmuşdur: “Onların qanı və malı, öz qanimiz və malımız qədər möhtərəmdir” Xülasə olaraq qeyd etmək olar ki, insanların hüquq və öhdəlik baxımından bərabərliyi, İslam hüquq sisteminin əsaslarındanır.

3. Qanunun icrasında bərabərlik.

İnsanların qanun qarşısında bərabərlik prinsipi və şəxslərin qanuni bərabərliyi (eyni şəraitdə) İslam hüquq sisteminin fundamental əsaslarındanır. Burada, qanun qarşısında bərabərlik deyilərkən, məqsəd bəşəriyyətin bütün üzvlərinə eyni şəkildə şamil edilməsi və hamı üçün eyni hüquq nəzərə alınması deyil. Bu cür bərabərlik mümkün olan iş deyil və ədalətlə də ziddiyyət təşkil edir. Çünki, belə olarsa, səlahiyyətlər və əqlani üstünlüklər, o cümlədən elm, əmanətdarlıq, səmərəlilik və digər xüsusiyyətlər, qanuni şəkildə və istisna olaraq cəmiyyətdə vəzifə sahibi olmağa şərait yaratmayacaq. Yəni, bütün insanlar bütün şəraitlərə uyğun olaraq, müxtəlif səviyyəli idarəçiliklərdə qərarlaşmalıdır.

Qanun qarşısında bərabərlik budur ki, qanunda göstərilən məntiqli üstünlük amillərinə əsasən, hamı belə bir (qeyri bərabər) qanunun qarşısında bərabər olmalıdır. Amma səlahiyyət şəraitinin ədalətli ya ədalətsiz olması, özü ixtilafli və sırf nəzəri mövzudur. Məsələn, Alman hərbi qanunlara əsasən, qadının hərbi geyimdən istifadə etməyə və ya İslam hüquq sistemində isə, qadının hakim işləməyə haqqı yoxdur. Hər iki qanunun icra olunmasına qanuni zəmanət var və hər kəs bu qanunlar qarşısında bərabər olmalıdır.

Aydın məsələdir ki, İslam hakimlik və qanunun icrasında, Tövhidə dünya görüşünə və bərabərlik prinsipinə əsaslanır. İslam, məsələlərə real baxan bir din olaraq, qadın və kişi arasında olan hüquq fərqlərini, o cümlədən imamlıq, hakimlik, mərcəyyə, məsələlərdə olan fərqləri, onların yaradılış formasına, daxili və xarici dünyasına əsaslandırır. Qadının zərifliyi, emosianallığı və fiziki baxımdan nisbətən gücsüz olması, yuxarıda göstərilən vəzifələrin onların çiyinlərindən

götürülməsinə və qadınların digər peşələrə yiyələnməyə və ailə məsələləri ilə məşğul olmasına bais olub. Bu isə, məhrumiyyət yox, ədalətin özüdür.

Bu səbəbdən də, qadağan olunmuş hər hansı iş barəsində ayrışdıqçılıq qanuna zidd addımdır. Allah tala, qurani kərimdə buyurur: **“(Allah) insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm vermənizi əmr edir.”**¹ Hətta dediyiniz söz belə ədalət əsasında olmalıdır: **“Söz söylədiyiniz zaman, ədalətli olun.”**² İslamda qeyd oluna ədalət, istisnasız olaraq bütün insanlara şamil olan ümumi qanundur.³

İmam Əli (ə)-in xilafəti zamanı, hakimiyyətin bütöv nümunəsi, “qanunun crasında bərabərlik” prinsipi olmuşdur. O həzrət, Malik Əştərə olan məktubunda yazır: *“haqqı icra, onu hamıya bərabər şəkildə şamil etməyi və ədaləti başqa işlərdən daha çox sev. Çünki bu iş, xalqın rifahına səbəb olur.”*⁴

Həzrəti Əli (ə) Şureyh Qaziyə bu cür sifariş edir: “Müsəlmanlar arasında hökm verərkən, danışmaqda, baxmaqda və oturmaqda bərabərliyə elə riayət et ki, yaxınların səndən onların tərəfini tutmaq tamahına düşməsin və düşmən də sənəin hökm çıxarmağından məyus olmasın.”⁵

İslam insan hüquqları bəyannaməsində, bərabərlik

Maddə 1.1: Bəşəriyyət bütövlükdə bir ailədir, Allaha bəndəlik və Adəmə övladlıq onları bir yerə yığmış, irq, rəng, dil, cins, dini etiqad, siyasi bağlılıq və ictimai durumundan asılı olmayaraq, insanlıq şərəfi və məsuliyyət prinsipində bərabər hüquqa malikdirlər.

Maddə 19.2: Xalq, şəriət qarşısında bərabərdir. Bu məsələdə hətta həkim və məhkum da bərabərdir.

Maddə 19.2: Hər bir insan, məhkəməyə müraciət etmək və ora sığınmaq hüququna malikdir.

1. Nisa, ayə 58.

2. Ənam, ayə 152.

3. Nisa, ayə 135, maidə, ayə 8.

4. Nəhcül-bəlağə, namə 35.

5. Mən la yəhzurul fəqih, Şeyx Səduq.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində bərabərlik

Maddə 1: Bütün insanlar öz ləyaqətləri və hüquqları etibarilə azad və bərabər doğulurlar. Onlara ağıl və vicdan bəxş edilib və onlar bir-birinə münasibətdə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar.

Maddə 2: Hər bir insan, irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, silk mənsubiyyəti və digər vəziyyətlərinə görə heç bir fərq qoyulmadan hazırkı Bəyannamədə bəyan edilən bütün hüquqlara və bütün azadlıqlara malik olmalıdır. Bundan əlavə, insanın mənsub olduğu ölkənin və ya ərazinin siyasi, hüquqi və beynəlxalq statusuna, bu ərazinin müstəqil, asılı, özünü idarə etməyən və ya suverenliyi hər hansı digər şəkildə məhdudlaşdıran ərazi olub-olmamasından asılı olmayaraq, heç bir fərq qoyulmamalıdır.

Maddə 7: Bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və heç bir fərq qoyulmadan qanun tərəfindən bərabər müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər. Bütün insanlar, hazırkı Bəyannaməni pozan istənilən ayrı-seçkilik aktından və belə bir ayrı-seçkiliyə hər cür təhrikdən müdafiə olunmaqda bərabər hüquqlara malikdirlər.

Maddə 10: Hər bir insan öz hüquq və vəzifələrini müəyyənləsdirmək üçün və ona qarşı qaldırılan cinayət ittihamının əsaslandırılmış olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün ona qarşı qaldırılan isə müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən tam bərabərlik əsasında, açıq və ədalətin bütün tələblərinə riayət olunmaqla baxılmasını tələb etmək hüququna malikdir.

Fərqlər

İnsalığda, qanun qarşısında, hüquq və öhdəlikdə, müstəqil məhkəməyə müraciət etməkdə bərabərlik, iki insan hüquqları elamiyyəsinin müştərək cəhətlərindəndir. Bununla belə, məlum iki bəyannamə arasında fərqli fikirlər var ki, onların ən

mühümlərini aşağıda qeyd edirik:

1. İslamda, insaniyyətdə bərabərlik prinsipi Tövhidə mənşəyə malikdir və asanlıqla izah oluna bilər. Amma materialist baxışlara malik olan qərbin irəli sürdüyü “insaniyyətdə bərabərlik” iddiasının heç bir məntiqi izahı yoxdur.

2. İslam insan hüquqları bəyannaməsinin şərhinə əsasən, bütün insanlar şəriət qarşısında bərabərdir və bunun da kökü şəriət sahibinin (Allah) iradəsinə bağlıdır. Ümumdünya insan haqqlarında isə, bu əmrin sahibi dövlət və cəmatdır. Hər yanaşmanın isə, özünə məxsus nəticəsi vardır.

3. İslamda, qadın və kişinin yaradılışındakı fərqləri nəzərə alaraq, şəriətə əsasən imamlıq, hakimlik, müctəhidlik məsələlərində məhdudiyyətlər nəzərə alınmışdır, amma Qərb yanaşmasında bu nəzərə alınmadan kişi və qadın arasında mütləq bərabərlik qoyulmuşdur.

Xülasə

Bərabərlik prinsipinə əsasən, hər bir insan qanun, hüquq və öhdəlik baxımından bərabərdirlər və qanun, cəmiyyətin bütün üzvləri üçün, fərq qoymadan icra olunmalıdır. Hüquq və azadlıq prinsiplərinin zəmanətini, insanların bərabərliyində axtarmaq lızımdır. Cəmiyyətdə insanların bərabərliyi təmin olunmayınca, ictimai ədalətin bərpası mümkünsüzdür.

Sonuncu və ən kamil din olan İslam, hər növ ictimai təbələşməni məzəmmət və rədd edir. İslam Peyğəmbər (s)-in əsas hədəflərindən biri də, dünya miqyasında ayrışeçkiliyin aradan aparılması və ədalətin bərpası idi.

Şəxslərin bərabər hüququ, (eyni şəraitdə) İslamın Tövhidə dünya görüşünün təsiridir. Belə ki, insanlar şəxsi xüsusiyyətlər istisna olmaqla milli, tarixi, irq və.s baxımdan, eyni hüquq və öhdəliyə malikdirlər.

Qanun qarşısında bərabərlik budur ki, qanunda göstərilən məntiqli üstünlük amillərinə əsasən, hamı belə bir (qeyri bərabər) qanunun qarşısında bərabər olmalıdır.

İslam, məsələlərə real baxan bir din olaraq, qadın və kişi

arasında olan hüquq fərqlərini, o cümlədən imamlıq, hakimlik, mərcəiyyət, məsələlərdə olan fərqləri, onların yaradılış formasına, daxili və xarici dünyasına əsaslandırır. Qadının zərifliyi, emosianallığı və fiziki baxımdan nisbətən gücsüz olması, yuxarıda göstərilən vəzifələrin onların çiyinlərindən götürülməsinə və qadınların digər peşələrə yiyələnməyə və ailə məsələləri ilə məşğul olmasına bais olub.

İnsalığda, qanun qarşısında, hüquq və öhdəlikdə, müstəqil məhkəməyə müraciət etməkdə bərabərlik, iki insan hüquqları elamiyyəsinin müştərək cəhətlərindəndir.

Suallar

1. Bərabərlik hüququ deyilərkən nə nəzərdə tutulur?
2. Bərabərlik hüququnun tarixi barəsində nə deyə bilərsiniz?
3. Müasir zamanda bərabərlik hüququnun təmini üçün atılan addımlar, nə dərəcədə ümudverici ola bilər?
4. İctimai ədalətin bərpası və şəxslərin azadlığı üçün yaranması zəruri olan ən mühüm şəraitlər hansıdır?
5. İslamın bərabərlik hüququna baxışı necədir?
6. İslama görə bərabərlik hüququnu təmin edən əsaslar hansılardır?
7. Bərabərlik prinsipinə əsasən, qadın və kişi arasında olan hüquqi fərqlər, nə ilə izah olunur?
8. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsinə əsasən, bərabərlik hüququna nə dərəcədə əhəmiyyət verilmişdir?
9. İki bəyannamə arasındakı müştərək cəhətlər hansılardır?
10. İki bəyannamə arasındakı fərqli cəhətlər hansılardır?

11

Evlilik hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. İslamda və qərbdə ailənin mahiyyəti
2. Ailə qurmağın fəlsəfəsi
3. İslamın evlilik hüquqları barədə düşüncələri
4. İslam və ümumdünya insan haqqları bəyannaməsində evlilik hüquqları.
5. Bu mövzuya İslam və Qərbin müştərək və fərqli yanaşmaları

Müqəddimə

Ailə, cəmiyyətin formalaşmasının ilk toxumudur. Ailənin iki qadın və ya iki kişidən ibarət olmaması bir aksiomadır. Əgər evliliyin fəlsəfəsi olan, cəmiyyətin artımı və insan nəslinin davamını nəzərə alsaq, yalnız bir qadın və bir kişi ilə birgə olduğu aydınlaşır. Qadın və kişi, yalnız bacarıq və yüksək motivasiyaya malik olduğu zaman, bir araya gələrək müştərək həyata razılıq verirlər. Allah tala, ailə qurmağa sövq etmək üçün, qadın və kişiye hər birinin təbiətinə uyğun olaraq ehtiyaclar vermişdir. Onlardan biri cinsi tələbatın təmini və digəri isə ailə qurmaq sevgisi. Yetkinlik yaşına çatmış qadın və kişilər, nigaha girmək və ailə qurmaq hüququna malikdirlər. Nigah, hər iki tərəfin razılığı ilə baş tutur. Ailə təbii və əsas quruluş olaraq dövlət və cəmiyyət tərəfindən himayə olunmaq hüququna malikdir.

Ailənin mahiyyəti

Belə nəzərə çatır ki, İslam və Qərbin izah etdiyi ailənin

mahiyyəti, onların evlilik hüququnun və ailənin yerini təyin etməsində böyük rola malikdir. İslamın nəzərində, ailə həyatının mahiyyəti və əsası, şəriklik və mülkiyyət deyil, vəhdətdir. Bu məsələ, qadın və kişinin yaradılış qanunudur ki, Allah tala onların təbiəti olaraq formalaşdırıb. Bu sistem, iki nəfərin öz maddi bacarıqlarını ortaya qoyaraq sadə şəriklik deyil. Allah tala bu işi layihəsini elə qurub ki, iki tərəf müxtəlif forma və təbiətlərdə, biri-birlərini yaxşı və ya pis tərəfləri ilə cəzb və ya dəf edə bilirlər.

Amma, avropalılara görə ailə həyatının mahiyyəti, insan sərmayəsi əsasında qurulub. Belə ki, hər ikisi də biri-birindən asılı və bir mülkiyyətin iki tərəfi formasındadır. Qadın kişi üçün və kişi də qadın üçündür. Sərmayənin forması istisna olmaqla, bu bağlılığın quruluşu digər şərikli işlərdən heç bir fərqi yoxdur. Bunun üçün də, çox arvadlılıq qadağandır. Birtərəfli boşanmaya icazə yoxdur və mehriyyə heç bir anlam daşımır. İddə¹ lazım olarsa, hər iki tərəf üçün qanuniləşir. Heç birinin digərinə başçılıq etmək ixtiyarı yoxdur və bu şəriklik, digər şərikliklər kimi ədalət əsasında olmalıdır.²

Vil Dorantın nəzərinə görə də, Qərbdəki evlilik, əsl evlilik deyil: Bu cür birliyə evlilik yox, cinsi həmkarlıq adı vermək daha münasibdir. Çünki, bu cür evliliyin heç bir fundamenti yoxdur və üzü fəsada doğru gedir. Qərbdə evlilik davamlı deyil. Çünki, bu cür ailə quruluşu tipik həyatdan fərqlidir. Burada qadın və kişi, hərəsi öz həyatını yaşayır və bütövlükdə bir birindən ayırıdır. Fədakarlıq və eşq, eqoizm və xudbinliklə əvəzlənib³

İslamda evlilik hüququ

İslama görə ailə müqəddəsdir və ona xüsusi dəyər verir. Ailə, Allah yanında ən sevimli təməldir. Qurani kərim, ailəni

1. Boşanma və ya həyat yoldaşı öldükdən sonra, yeni evliliyə qədər vaxt müddəti.

2. Ustad Mütəhhərinin xitirələri, cild5, səh. 35.

3. Vil Dorant, *Fəlsəfə zövqü*.

məskunlaşma və rahatlıq mənbəyi adlandırır.¹ Evlilik və ya ailə qurmaq, islamda çox bəyənilən işlərdəndir. Ailəni dağıtmaq (istisna hallardan başqa) isə, bəyənilməyən və məzəmmət olunmuş əməllərdəndir. İslam iki tərəfin əlaqələrinin möhkənlənməsi üçün, xüsusi ailə hüququ təyin etmişdir. Bu göstərişlər ailə bağlarının qırılmasının və ayrılıqların qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

İslam, ailələrdə balansı qorumaq üçün fədakarlıq², nəsihət³, barışma⁴, müşavirə⁵, hakimlik⁶ prinsipləri ilə təbirlər və çıxış yollarını təyin etmişdir. Bu göstərişlərə islah niyyəti və düzgün şəkildə əməl olacağı surətdə, ailələr arasında baş vermiş ixtilafı aradan qaldıra və ya azalda bilər.

İslam insan hüquqları bəyannaməsində, evlilik hüquqları

Maddə 5.1: Ailə, cəmiyyət quruluşunun kökü və evlilik bu işin əsasıdır. Bunun üçün də, qadın və kişi evlilik hüququna malikdir, irq, rəng və millət prinsipləri bu hüququn qarşısını ala bilməz.

Maddə 5.2: Dövlət və cəmiyyət, evliliyin qarşısını alan amilləri aradan qaldırmağa, onun yollarını asanlaşdırmağa və ailəni himayə etməyə öhdəlidir.

Ümumdünya insan haqqları bəyannaməsində evlilik hüququ

Maddə 16.1: Yetkinlik yaşına çatmış kişilər və qadınlar, irqi, milli və ya dini əlamətlərinə görə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan

1. Rum, ayə 21 "Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması, aranızda məhəbbət və mərhəmət salması da Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır."
2. Təğabun, ayə 14 "...Lakin onları əfv etsəniz, (günahlarından) keçsəniz və bağışlasanız, (bilin ki,) Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir."
3. Nisa, ayə 34 "Özbaşınalıq etmələrinə qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin".
4. Nisa, ayə 128 " (ər-arvadın) öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. .
5. Bəqərə, ayə 233 "Əgər (atavəana) özlərinin razılığı və məsləhəti ilə".
6. Nisa, ayə 35 "Əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndərin."

nikah bağlamaq və ailə qurmaq hüququna malikdirlər. Onlar nikah bağlayarkən, nikah vəziyyətində olarkən və onun pozulması zamanı eyni hüquqlardan istifadə edirlər.

Maddə 16.2: Nikah yalnız hər iki tərəfin sərbəst və tam razılığı ilə bağlana bilər.

Maddə 16.3: Ailə cəmiyyətin təbii və əsas özəyidir və o, cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə olunmaq hüququna malikdir.

Ümumdünya insan haqlarının 16-cı maddəsinin təhlili

Evlilik məsələsinin əhəmiyyəti, 16-cı maddəyə bir az da açıqlama verilməsini tələb edir: Əgər yuxarıda qeyd olunan maddənin məqsədi yetkinliyə çatan hər kəsin evlilik hüququna malik olmasını iddia edirsə, düz iddiadır. Amma hər bir qadının hər kişi ilə, hər kişinin də istənilən qadınla evlənmə biləcəyini deyirsə, bu qəbulolunmaz məsələdir. Necə ki, cəmiyyətin maraqları, evlilik üçün konkret yaş həddi və.s qoyulmasını tələb edir. Bir çox ölkələrdə isə, kişinin öz ana, bacı, xala, bibi və.s qadının isə ata, qarda, əmi, dayı və.s məhrəm qohumlarla evliliyinə icazə verilmir. Necə ki, İslam dini mənəvi mənafeyi üçün, öz ardıcılalarına qeyri müsəlmanla evliliyi qadağa edir. Hər bir halda, cəmiyyətin mənəvi və maddi mənafeyi təmin olunmalıdır. Yuxarıd göstərilən maddə isə, bu hədəfi təmin etmək iqtidarında deyil. Başqa sözlə, islam ölkələrinin qeyd olunan maddəni öz konstitusiyasında tətbiq etmək məqsədəuyğun deyil. Hər bir halda evlilikdə cəmiyyətin və şəxsin mənafehlərinə görə məhdudiyyətlər vardır ki, bu maddədə unudulmuşdur.

Gigər insan hüquqları sənədlərində də həmçinin, bu məsələyə liberal düşüncə ilə yanaşılıb, bu da dini prinsiplərlə tam ziddiyyət təşkil edir. İslam cəmiyyətində ailələrin İslami əxlaq prinsiplərinə uyğun şəkildə ailə quruluşuna sahib olmaqla yanaşı, liberal fərziyyələr və islam hüququ arasında problemlər yaşanır. İslamın himayə etdiyi ailə quruluşu, islam

şəriətinə uyğun olaraq qurulmuş ailə sistemidir.

Bir sözlə, məlum maddəni qeyd və şərtlə qəbul etmək mümkün deyil.

Belə nəzərə çarpır ki, İslam insan hüquqları da, məsələni ümumi şəkildə bəyan etmək xatirinə, belə bir iraddan əziyyət çəkir. Amma, bu bəyannamənin Tövhidə yanaşmasına və 25-ci maddəsinə əsasən, bu mövzuda nəzərləri qanuniləşdirənlərin məqsədi onu qeyd və şərtsiz qəbul olunması deyil.

Fərqlər

Qadın və kişilər üçün evlilik haqqı tanımaq, ailənin ictimai və təbii həyatın fundamenti olmasında təkid etmək, ailənin cəmiyyət və dövlətin himayə etməsi hüququna malik olma məsələsində, hər iki bəyannamə müştərək fikirdədirlər. Fərqli cəhətləri isə aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Qərblilərin nəzərində ailənin mahiyyəti, sərmayələrin (müqavilə əsasında) şərikliyidir. Amma islamda ailənin mahiyyət və əsasını vəhdət təşkil edir.

2. Müqavilə nəzəriyyəsində, qadın və kişi arasında qeyd və şərtsiz olan bərabər hüquq və ədalət hakimdir, amma islamda evlilik, qadının və kişinin bacarığına, təbiətinə uyğun olaraq məhəbbət əsasında tənzimlənir.

3. İslam cəmiyyətində ailə, müqəddəslik və ilahi hökmlər prinsipi əsasında qurulur, Qərbdə isə, müqəddəslik və ilahi qanunlardan söz açılmaz.

Xülasə

Allah tala, ailə qurmağa sövq etmək üçün, qadın və kişiye hər birinin təbiətinə uyğun olaraq ehtiyaclar vermişdir. Onlardan biri cinsi tələbatın təmini və digəri isə ailə qurmaq sevgisi.

İslamın nəzərində, ailə həyatının mahiyyəti və əsası, şəriklik və mülkiyyət deyil, vəhdətdir. Bu məsələ, qadın və kişinin yaradılış qanunudur ki, Allah tala onların təbiəti olaraq formalaşdırıb. Bu sistem, iki nəfərin öz maddi bacarıqlarını ortaya qoyaraq sadə şəriklik deyil. Allah tala bu işi layihəsini

elə qurub ki, iki tərəf müxtəlif forma və təbiətlərdə, biri-birlərini yaxşı və ya pis tərəfləri ilə cəzb və ya dəf edə bilirlər.

İslam, ailələrdə balans qorumaq üçün fədakarlıq, nəsihət, barışma, müşavirə, hakimlik prinsipləri ilə tərbiyələr və çıxış yollarını təyin etmişdir. Bu göstərişlərə islah niyyəti və düzgün şəkildə əməl olacağı surətdə, ailələr arasında baş vermiş ixtilafları aradan qaldıra və ya azalda bilər.

Müqavilə nəzəriyyəsində, qadın və kişi arasında qeyd və şərtsiz olan bərabər hüquq və ədalət hakimdir, amma islamda evlilik, qadının və kişinin bacarığına, təbiətinə uyğun olaraq məhəbbət əsasında tənzimlənir

Suallar

1. Ailənin tərfi nədir?
2. İslam və Qərbin nəzərində ailənin mahiyyəti nədən ibarətdir?
3. İslamda ailə hansı posta malikdir?
4. İslam, ailə bağlarının möhkəmlənməsi üçün hansı tərbiyələr görmüşdür?
5. İslam insan hüquqları bəyannaməsi ailəyə hansı hüquqları verir?
6. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində ailə hansı hüquqlara malikdir?
7. İki bəyannamə arasındakı müştərək cəhətlər hansılardır?
8. İki bəyannamə arasındakı fərqli cəhətlər hansılardır?
9. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsinin 16-cı maddəsini təhlil edin
10. İki məlum bəyannamənin nəzərləri, ailə quruluşunda hansı təsirə malik ola bilər?

12

Qadın hüquqları

Bu dərisdə öyrənəcəksiniz:

1. Tarix boyu Qadınların hüquqi əqibətləri
2. Qadına aid ifrat və təfrit hüquqlar
3. Ümumdünya insan hüquqlarında qadın hüquqlarının yeri
4. İslm insan hüquqlarının qadın hüquqlarına baxışı
5. İslamın qadın hüquqlarının dirçəlməsindəki rolu.

Müqəddimə

Qadın hüquqları və qadının yeri barəsində olan mənfi və müsbət yanaşmaların, bəşəriyyətin ömrü qədər tarixi vardır. Qədim və yeni insan hüquqları sənədləri, qadının fərdi və ictimai hüquqları barəsində söz açmışdır. Qadının tarix boyu məzlum olması və həmişə insani hüquqları taptalanması barəsində fikir ayrılıqları mövcuddur. Qadının keçmiş, cəmiyyət quruluşu, insani əlaqələrin forması və ayrışçılıq, qadın əleyhinə ədalətsizliyinin acı reallığının göstəricisidir. Belə ki, bu dövrlərdə qadın ancaq istifadə mənbəyi və kişilərdən sonra ikinci dərəcəli varlıqlar hesab olunurdu.

Muasir Qərbdə, texnologiya inqilabı və insan hüquqları məsələsinin meydana gəlməsi, yəni 20-ci əsrin ortalarına qədər, qadınlar ən aksiom insan hüquqlarından o cümlələrən, səssiz və kişilərlə bərabər hüquqa malik olmaqdan məhrum idilər. Bunun üçün də, 20-ci əsrin əvvəllərindən qadın hüquqlarını bərpası yönündə hərəkətlər meydana gəldi, siyasətçilər və millət vəkili, hakimiyyəti bu zəmində islahatlar aparmağa vadar etdilər.

Qadın hüquqlarının müdafiəsi yönündə muasir zamanda

Qərbdə meydana gələn ifrat yanaşmaları, nəinki qadın ləyaqətini və hüquqlarını təmin etmir, hətta cəmiyyətin mətiqi balansını biri-birinə vurur. Qadınlar arasında kişilər əleyhinə baxışı və kişilərə qarşı ikrah hissinin geniş şəkildə yayılması, müqəddəs ailə bağlarının məhv olması, uşaq hüquqlarının bərbad günə salınması, qadın və kişilər arasında gərginliyin artması və dünyada onlarla digər ictimai və fərdi fəsadların rəvac tapması, muasir Qərbin ifrat şəkildə qadın hüquqlarının müdafiəyə qalxmasının nəticəsidir. Qadın hüquqlarının aşığılanmış keçmişini nəzərə alaraq, məntiqli şəkildə qadın hüquqlarının dirçəlməsi yönündə xüsusi təlaşlar göstərmək lazımdır.

İslamda qadın hüquqları

İslamın meydana gəlməsindən öncə, yəni cahiliyyə zamanında ərəbistan yarmadasının tarixi şöhrəti, bütperəstlik, avtoritarizm və cahilanə iftixar mənbələri tədqiqatçılar üçün gizli deyil. Cahiliyyə dövrünün ərəbi, qız övladının olmasını ayıb hesab edir və onu diri-diri torpağa dəfn edirdilər.

Qurani kərim, cahil ərəblərin qız uşaqlarına qarşı olan nifrəti belə yada salır: **“Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar.” “Verilən bəd xəbər ucbatından camaatdan gizlənir. (Bilmir nə etsin,) körpəni rüsvayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa gömsün? Onların verdikləri qərar necə də pisdir!”**¹

Həmin zamanda nəinki tək cahil ərəblər arasında, hətta bir çox cəmiyyətlərdə kişi qadından daha üstün tutulurdu. İslam meydana gəldi və qadın ilə kişinin vahid kökdən yaradılan və bərabər insani ləyaqətə sahib olan varlıqlar kimi tanıtdırdı.² İslam peyğəmbəri (s) və Allah övliyalarına aid olan metodlarda, qadın ləyaqətinin əksinə olan keçmiş cahilanə adətlərin əvəzinə, insani ləyaqətə uyğun şəkildə və gələcəyə nümanə olacaq rəftarları alternativ olaraq ortaya qoymaları üçün

1. Nəhl, ayə 58-59.

2. Nisa ayə 1, Əraf ayə 189 və 90, Zümər ayə 6, Nəhl ayə72, Rum, ayə 21, fatir ayə 11, Nəbə ayə 8.

misilsiz təlaşları, aydın şəkildə görsənir. İslamın qadına misilsiz xidmətlərini, avropa tədqiqatçıları da etiraf edirlər.¹

İslam, öz qanunlarında qadınlar üçün, 14 əsr millətlər arasında yaşayan və müxtəlif adlarla o cümlədən, qadın-kəş bərabərli adı verilən digər qanunlardan fərqli olan xüsusi addımlar atmışdır. Burada sual qarşıya çıxır ki, qadın hüquqlarının İslamda qanuniləşməsi, müəyyən zamana aiddir, ya bütün zaman və məkanları əhatə edir? Başqa ifadə ilə desək, İslam yalnız tarixin bir hissəsinə aiddir, yoxsa yaranandan tarixin sonunadək bütün mərhələləri əhatə edir? Görəsən xatəmiyyət² təkamülün sonuncu mərhələsini bəyan edir?

Diqqət olunası əsas məsələ budur ki, qadının qanunvericilikdəki yerini anlamaq, onun genetik halını dərk etmədən mümkün deyil. Münasib cavabı tapmaq üçün, bir neçə nüansa diqqət etmək lazımdır. Əvvəla, İslam təq qanunlar toplusu deyil, həmçinin o, bütün dünya bərəsində xüsusi nəzərlərə malikdir. İkincisi, İslamın bütün məsələlərə, o cümlədən qadın hüquqlarına baxışı, onun genetik nəzəriyyələrinə əsaslanır. Üçüncüsü, vəzifə, öhdəlik və cəzalar məsələsində də, həmçinin qadın və kəşilər arasında fərqlər qoyur.

Əlləmə Misbah Yəzdi, bu bərədə yazır:

*Biz, qanın və kəşi arasında təbbi və genetik fərqlərin olduğunu və beləliklə, bu fərqlərə uyğun olaraq hüquq və vəzifələrin müəyyən həddə fərqli olduğunu iddia edirik. Hər bir cəmiyyətdə, o cümlədən ağ dərili ya qara dərili, sarı ya qırmızı dərili, kasıb ya varlı, inkişaf etmiş və ya geridə qalmış, Şərqli və ya Qərbli olmasından asılı olmayaraq, kəşilər və qadınlar fərqli təbiətə və genetik yaradılışa sahibdirlər. İkincisi, ümumiliyə sahibdirlər. Çünki, qadın və kəşi katiqoruiyası, hər biri cəmiyyətin yarısını təşkil edir. Üçüncüsü, bu fərqliliklər, cəmiyyətdə özünəməxsus rola və təsirə malikdir. Bunun üçün də, bərabər hüquqları olduğu kimi, fərqli hüquqa malik olmaları düzgün, ədalətli və məntiqli fikirdir.*³

Qadın və kəşilərin hüququ bütövlükdə təmin olunarsa, bu bütün cəmiyyətin mənafeələrinin təmin olunması deməkdir. Əks

1. Qustov Loben, İslam və ərəb sivilizasiyası, səh 507-532.

2. Sonuncu elçinin göndərilməsi.

3. İslamda insan haqqlarına öretə baxış.

halda isə, nəinki mənafelər təmin olunmayacaq, digər tərəfdən bu hər iki tərəfə zülm etməkdir. Düşünürük ki, qadın və kişi cinslərinin bərabər hüquqqa malik olduğu və bununla da mənafelərinin təmin olunmadığı halda, onlara hüquq və vəzifə təyin etmək üçün, genetik fərqləri nəzərə almaqdan başqa çarə qalmır. İslam bütün sahələrdə irəli sürdüyü nəzərlərdə, bu fakt nəzərə alınır.¹

Beləliklə, İslamın qadın və kişilər üçün təyin etdiyi hüquq və öhdəliklər, təkamülün son mərhələsidir və müəyyən zaman və məkanla məhdudlaşmır. Çünki, İslam təkamülün son mərhələsidir.

İslam insan hüquqlarında qadın hüquqları

Maddə 16.1: Qadın və kişi, insani baxımdan bərabər hüquqa malikdirlər. Qadın, öhdəlikləri qədər hüquqa, mülkü xarakterə, maliyyə öhdəliklərinə, öz ad və şərəcəsini qorumaq hüququna sahibdir.

Maddə 6.2: Ailə ehtiyaclarını ödəmək və onu qorumaq məsuliyyəti, kişinin öhdəliklərindəndir.

Ümumdünya insan haqlarında qadın hüquqları

Maddə 2: Hər bir insan, irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, silk mənsubiyyəti və digər vəziyyətlərinə görə heç bir fərq qoyulmadan hazırkı Bəyannamədə bəyan edilən bütün hüquqlara və bütün azadlıqlara malik olmalıdır. Bundan əlavə, insanın mənsub olduğu ölkənin və ya ərazinin siyasi, hüquqi və beynəlxalq statusuna, bu ərazinin müstəqil, asılı, özünü idarə etməyən və ya suverenliyi hər hansı digər şəkildə məhdudlaşdıran ərazi olub-olmamasından asılı olmayaraq, heç bir fərq qoyulmamalıdır.

Fərqlər

İnsanlıq və şəxsiyyət prinsipi əsasında qadın və kişi bərabərliyi, hər iki bəyannamənin ortaq düşüncəsidir. Amma İslamın üstünlüyü bundadır ki, 14 əsr Qərbdən daha tez, qadın və kişinin

1. Həmin mənbə.

insanlıq və şəxsiyyət baxımından bərabərliyini elan etmiş və müsəlmanlar bu mövzuuya xüsusi əhəmiyyət vermişdir.

Bundan əlavə, İslamın qadın və kişi hüquqlarındakı fərqləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, qadın ona münasib hüquq və öhdəliklərə malikdir. Belə nəzərə çarpır ki, yuxarıda qeyd olunan məsələyə uyğun olaraq, qadın və kişinin hüquq və vəzifələrində fərqlər mövcuddur. Bu iddia, reallıqla uyğun və genetik yaradılışla əlaqəli şəkildədir.

2. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, qadının maliyyə cəhətdən müstəqil olmasına və ailə xərclərinin kişi tərəfindən təmin olunmasını təkidlə vurğulayır. Qadının məsuliyyəti nə qədər az olsa, ailənin asayış və təhlükəsizliyi o qədər çox təmin olar. Bu həm kişinin, həm də övladların xeyrinədir. Qadının özünə qulluq edə bilməsi və öz təbii vəzifəsini yerinə yetirmək üçün, pula ehtiyacı olmaması lazımdır. Maliyyə ehtiyaclarının dalınca düşmək, qadının fitri qüruru ilə uyğun gəlmir. Ailə xərclərinin ödənilməməsi, muasir zamanın kişinin azadlıq adı altında gözəl və israfçı qadınlardan aldığı intiqamdır.

Ailə xərclərinin ödənilməməsi, qadının rahat və izzətli şəkildə öz həyatını qura bilməməsinə səbəb olur. Bu da, namus dəyərlərinə hörmət etməyən və ucuz əxlaqsızlıq ardınca olan kişilər üçün şərait yaradır.

Xülasə

Muasir Qərbdə, texnologiya inqilabı və insan hüquqları məsələsinin meydana gəlməsi, yəni 20-ci əsrin ortalarına qədər, qadınlar ən aksiom insan hüquqlarından o cümlərən, səsvermə və kişilərlə bərabər hüquqa malik olmaqdan məhrum idilər. Bunun üçün də, 20-ci əsrin əvvəllərindən qadın hüquqlarını bərpası yönündə hərəkətlər meydana gəldi, siyasətçilər və millət vəkili, hakimiyyəti bu zəmində islahatlar aparmağa vadar etdilər.

İslam peyğəmbəri (s) və Allah övliyalılarına aid olan metodlarda, qadın ləyaqətinin əksinə olan keçmiş cahilənə adətlərin əvəzinə, insani ləyaqətə uyğun şəkildə və gələcəyə nümanə olacaq rəftarları alternativ olaraq ortaya qoymaları

üçün misilsiz təlaşları, aydın şəkildə görsənir. İslamın qadına misilsiz xidmətlərini, avropa tədqiqatçıları da etiraf edirlər.

Qadın və kişilərin hüququ bütövlükdə təmin olunarsa, bu bütün cəmiyyətin mənafeələrinin təmin olunması deməkdir. Əks halda isə, nəinki mənafeələr təmin olunmayacaq, digər tərəfdən bu hər iki tərəfə zülm etməkdir.

İki bəyannamə arasındakı fərqlərdən də biri budur ki, İslam insan hüquqları bəyannaməsində, qadın ona münasib hüquq və öhdəliklərə malikdir. Belə nəzərə çarpır ki, yuxarıda qeyd olunan məsələyə uyğun olaraq, qadın və kişinin hüquq və vəzifələrində fərqlər mövcuddur. Bu iddia, realılıqla uyğun və genetik yaradılışla əlaqəli şəkildədir.

Beləliklə, İslamın qadın və kişilər üçün təyin etdiyi hüquq və öhdəliklər, təkamülün son mərhələsidir və müəyyən zaman və məkanla məhdudlaşmır. Çünki, İslam təkamülün son mərhələsidir.

Suallar

1. Qadın, cəmiyyətdəki yer və insan hüquqları baxımından hansı keçmişə sahibdir?
2. Nə üçün qadın, keçmişdə zülmə və ayrışdırılışa məruz qalmışdır?
3. İslamdan öncə Ərəbistanda qadına baxış necə idi?
4. Qurani kərim, ərəblərin qız uşaqlarına qarşı rəftarını necə bəyan edir?
5. İslam, qadın hüquqlarının bərpası üçün hansı işləri gördü?
6. Qadın, İslam insan hüquqlarında hansı yerə malikdir?
7. Ümumdünya insan hüquqları, qadın barəsində hansı düşüncəyə sahibdir?
8. İki bəyannamə arasında, qadın hüquqları barəsində hansı fərqli və müştərək fikirlər mövcuddur?
9. Bərabərlik prinsipini nəzərə almaqla, qadın və kişi arasında qanunvericilikdə olan fərqləri necə izah edə bilərsiniz?
10. Müasir zamanda qadın hüquqları himayədarlarının nəzərlərini qeyd və təhlil edin.

13

Uşaq hüquqları

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. Uşağın yeri və hüquqları
2. İslamın uşaq hüquqlarına verdiyi əhəmiyyət
3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində uşaq hüquqları
4. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin, uşaq hüquqlarına baxışı

Müqəddimə

Ailə, uşağın təlim və tərbiyəsini öhdəsinə götürən ilk təşkilatdır. Çünki, uşaq həyata ilk qədəmlərini ailədə atır və əksər vaxtlarda ata-ananın nəzarəti altında olur. Valideyin, uşağın taleyində müstəsna rola malikdir. Təlim və tərbiyədə valideyinlərin vəzifəsi ilə paralel olaraq, uşaq hüquqları da həmçinin hüquq sistemlərinin və insan hüquqları sənədlərinin diqqət mərkəzindədir. Xüsusi bacarığa sahib olan uşaqlar, cəmiyyət və məxsusən ata və ana tərəfindən dəstəklənməlidir.¹

İslamda uşaq hüquqları

İslam, uşaq hüquqlarını həssaslıqla və vu məsələyə xüsusi diqqət ayıraraq bəyan etmişdir. İslamda uşaq hüquqları, ata və ananın evlili anından başlanır və buna riayət olunmalıdır. İslam, infrastruktur sağlamlığa şəraitin yaradılmasına, nigah zamanından diqqət olunmasını tövsiyə edir.

1. Amerika insan hüquqları bəyannaməsi, maddə 7-30.

Evliliyin Allah nişanələrindən, kişi və qadının biri-birinin yanında rahatlıq tapmaq üçün, aralarında məhəbbət verdiyi¹ nemətlərdən olmasına baxmayaraq, bu addımın hədəflərindən biri də, sağlam nəsil artırmaq və davam etdirilməsidir. Bunun üçün də, Allah tala Qurani kərimdə pak və saleh insanlarla evliliyi tövsüyə edir.² Peyğəmbər bir dəfə səhabələrinə buyurur: Peyinlikdə çıxan güllərdən çəkinin. O həzrətdən soruşurlar: Peyinlikdə bitən gül nədir? Peyğəmbər cavab verir: “Pis ailədə çıxan və əsli-nəcabəti bilinməyən xanım”³

Valideynin evliliyindən, uşağın dünyaya gələn zamana qədər və bundan sonra, İslamın hüquqlara və şəraitlərə riayət etmə məsələsinə təkidlə yanaşması, onun saleh nəsilin yetişməsinə nə qədər önəm verdiyinin göstəricisidir. Evlilikdə məqsəd təkcə qadın və kişinin rahatlığı nəzərdə tutulsaydı, bu qədər tövsüyələr olunmazdı. Valideynin layiqli insan olması, halal qida, Nütfənin ləyaqətsiz insanlardan qorunmasına əhəmiyyət, ananın hamiləlik zamanı kifayət qədər və münasib qida ilə təmin olunması, ana bətnindəki dölün qayğısına qalmaq, onu qorumaq və.s İslamın uşaq barəsindəki tövsüyələrindəndir.

Uşağın dünyaya gəlməsindən sonrakı mərhələdə də, İslam dini uşaqlar üçün hüquqlar təyin etmiş və ona riayət olunmasını təkidlə vurğulamışdır. Ana südü ilə qidalanma, körpənin dünyaya gələn vaxt qulağına azan və iqamənin oxunması, uşağa xidmət, valideyinlər ayrıldığı təqdirdə uşağın nəzarət olunması haqqında hüquq, təhlükəsizliyinin və psixoloji ehtiyaclarının təmini, uşağın təlim və tərbiyəsi, övladın uşaqlıq, yetkinlik və cavanlıq yaşlarında ona qayğı göstərilməsi, onun təvəllüdündən sonrakı mərhələləri əhatə edən hüquqlardandır.

Qurani kərim, övladları Allahın bəxş etdiyi hədiyyəsi adlandırır: “Göylərin və yerin səltənəti Allaha məxsusdur. O,

1. Rum, ayə 21.

2. Nur ayə 32.

3. Şeyx Tusi, *Ət-təhzib cild 7 səh. 403*.

istədiyini yaradır; kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Yaxud hər ikisindən – oğlan və qız uşaqları verir, istədiyini də sonsuz edir. Həqiqətən O, Biləndir, Qadirdir.”¹

Allah tala, övladı bəxş etdiyi kimi, onun ruzisini də yetirməyə söz verib və fəqirlik qorxusundan övladları öldürməyi qəti qadağan edib.² Valideynlər, övlada ruzi yetirənlərin tək onlar olması xəyalını başlarından çıxartmalı və bacardığı təlaş etməlidirlər. Allah da həmçinin onlara kömək olar və yaşayışlarını təmin edər.

Övladları öldürmək, təkcə cahil ərəblərə məxsus adət deyil. Bu vəhşilik, başqa bir formada insan hüquqları əsrində də baş verir. Döl abortunun əsas səbəbləri, iqtisadi problemlər və cəmiyyət artımının qarşısını almaq üçündür. Bu elə bir çirkin əməldir ki, onun çirkinliyi fitridir və bu hissə hansısa zamana və məkana adiyyatı yoxdur. İslam isə həmişə bu əməlin çirkinliyini və böyük günahlardan olmasını qeyd etmişdir.

İmam Zeynal-Abidin (ə)-ın uşaq hüquqları barədə buyurduğu kəlamlar, İslamda uşaq hüquqlarına verilən əhəmiyyəti göstərir: “Onun səndən dünyaya gəlməsini, dünyanın acı və yaxşı vaxtında sənə aid olmasını bilmən, onun hüquqlarındandır və ona sahib olmaqla düzgün tərbiyə və gözəl ədəb öyrətmək, Allahı tanıtdırmaq və ona itaət etmək üçün yardım etməkdə məsuliyyət daşıyırsan”³

İslam insan hüquqlarında, uşaq hüquqları

Maddə 7.1: Hər bir uşağın, öz valideyni, cəmiyyət və dövlət tərəfindən, təvəllüdündən sonra uşaqlıq dövründə saxlanması, tərbiyə olunması, maddi və tibbi tələbatının təmin olunması hüququna malikdir. Bundan əlavə, hamiləlik zamanı anaya və dölə xidmət olunmalı və onlara qayğı göstərməlidir.

Maddə 7.2: Ata və Şəri qaydalara əsasən atanı əvəz edən şəxs, onun mənafeyi və gələcəyi üçün, öz övladlarına seçdikləri

1. Şura, ayə 49-50.

2. İsrə, ayə 31, Ənam, ayə 151.

3. İmam Səccad (ə), *hüquq risaləsi*.

tərbiyə növündə, əxlaqi dəyərlər və şəri hökmlərə əsaslanmalıdırlar.

Maddə 7.3: Şəri hökmə əsasən, övlad ata himayəsi hüququna malik və qohumlar biri birinin boynunda haqları vardır.

Ümumdünya insan haqları bəyannaməsində uşaq hüquqları

Maddə 25.2: Analıq və körpəlik xüsusi himayə və yardım hüququ verir. Nikahlı və yaxud nikahsız doğulmuş bütün uşaqlar, eyni sosial müdafiədən istifadə etməlidirlər.

Fərqlər

İslam və ümumdünya insan hüquqları sənədləri, anaya xüsusi qayğının qayğı göstərilməsi, uşaqlara nəzarət hüququ, uşağın maddi və mənəvi sağlamlığına nəzarət olunması, uşağın insani inkişaf və təkamülü üçün imkan dərəcəsində təlim və tərbiyəsi və uşağın ilk olaraq valideynin tərbiyə etməsində eyni nəzərədirlər. Amma iki bəyannamə arasında ən mühüm fərqlər bunlardır:

1. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, qanuni və qeyri qanuni uşaq arasında heç bir fərq qoyulmur və hər birini eyni ictimai hüquqlara malik olmasını hesab edir. İslam isə, belə bir mütləq bərabərliyi qəbul etmir. Bu iki qrup arasında olan fərqlər, İslam qanunvericiliyində qeyd olunmuş və müsəlmanların hüquqi mənbələrində geniş şəkildə araşdırılmışdır.

2. İslam, bütün yaş dövrlərində təlim və tərbiyəni bir öhdəlik olaraq qeyd edir, bu da İslam və İslamda insan haqlarının üstünlüklərindəndir. Amma ümumdünya insan hüquqları, yalnız ibtidai bölmədə tərbiyəyə diqqət ayırır.

3. Ümumdünya insan haqlarına görə Ata və ana, uşaq üçün tərbiyə metodunun seçimində, tam azaddırlar. Amma İslam insan hüquqlarında bu hüquq, uşağın mənafeyi üçün faydalı və İslamın əxlaq dəyərləri və əhkamına əsasən nəzərdə tutulur.

4. Bu mövzuda İslamın ən mühüm Üstünlüklərindən biri də, döl və ananın qorunub saxlanması və onlara qayğı göstərilməsini təkidlə vurğulayır, amma ümumdünya insan haqqları bu sahədə bir rəy irəli sürmür.

Xülasə

Ailə, uşağın təlim və tərbiyəsini öhdəsinə götürən ilk təşkilatdır. Çünki, uşaq həyata ilk qədəmlərini ailədə atır və əksər vaxtlarda ata-ananın nəzarəti altında olur. Valideyin, uşağın taleyində müstəsna rola malikdir.

Evliliyin Allah nişanələrindən, kişi və qadının biri-birinin yanında rahatlıq tapmaq üçün, aralarında məhəbbət verdiyi nemətlərdən olmasına baxmayaraq, bu addımın hədəflərindən biri də, sağlam nəsil artırmaq və davam etdirilməsidir.

İmam Zeynal-Abidin (ə)-ın uşaq hüquqları barədə buyurduğu kəlamlar, İslamda uşaq hüquqlarına verilən əhəmiyyəti göstərir: “Onun səndən dünyaya gəlməsini, dünyanın acı və yaxşı vaxtında sənə aid olmasını bilmən, onun hüquqlarındandır və ona sahib olmaqla düzgün tərbiyə və gözəl ədəb öyrətmək, Allahı tanıtdırmaq və ona itaət etmək üçün yardım etməkdə məsuliyyət daşıyırsan”

Ümumdünya insan haqqlarına görə Ata və ana, uşaq üçün tərbiyə metodunun seçimində, tam azaddırlar. Amma İslam insan hüquqlarında bu hüquq, uşağın mənafeyi üçün faydalı və İslamın əxlaq dəyərləri və əhkamına əsasən nəzərdə tutulur.

Suallar

1. Alənin uşaq tərbiyəsində rolunu necə izah edə bilərsiniz?
2. Evliliyin fəlsəfəsi nədir?
3. Nə üçün İslam dini, uşaq tərbiyəsinə çox önəm verir?
4. İslam dini, evlilik üçün hansı tövsiyələr edib?
5. Qurani Kərin övlada necə yanaşır?
6. İslam insan hüquqlarında övlad hüquqlarını izah edin.
7. Ümumdünya insan hüquqlarının, uşaq hüquqlarına baxışını izah edin

8. İslam və ümumdünya insan hüquqlarının, uşaq hüquqlarına fərqli və müştərək baxışları hansılardır?
9. Niyə, İslam dini qanuni və qeyri qanuni dünyaya gələn uşaqlar arasında fərq qoyur.
10. İmam Səccad (ə), uşaq hüquqları barədə nə buyurmuşdur?

14

Əmək və mülkiyyət hüququ

Bu dərstdə öyrənəcəksiniz:

1. əmək və mülkiyyət arasındakı əlaqə
2. İslamda əmək və mülkiyyət hüquqlarının təhlili
3. Ümumdünya insan hüquqlarının, əmək və mülkiyyətə yanaşması
4. İslam insan hüquqlarında, əmək və mülkiyyət hüququ
5. Bu sahədə İslam və ümumdünya insan hüquqları bəyannamələrinin fərqli və müştərək fikirləri

Müqəddimə

Əmək və mülkiyyət arasındakı əlaqə, instinkt fenomendir. Hər bir insan, fitri olaraq öz əməyinin sahibi olmağa meyl edir. Əmək və mülkiyyət hüququnun Hər bir insanın ictimai və iqtisadi hüquqları olaraq müəyyən edilməsi, bəşəriyyətin fitri meyilinin göstəricisidir. İnsanlarda səy göstərməyə və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa həvəs yaradan, onun əmək hüquqlarının tanınması və ona ehtiram edilməsidir. Bununla da, insanların potensialı aktuala çevrilir, mühit abadlaşır və bəşəriyyətin iqtisadi tələbatları təmin olunur.

Beləliklə, şəxslərin iş və əmək hüququ olduğu kimi, iş və fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdiyi mala sahib olma hüququna da malik olmalıdır. Bu hüququn təmin olunması, bir tərəfdən şəxsin öz çalışqanlığı və bacarığından asılıdır, digər tərəfdən isə, dövlət və cəmiyyətin qanuni, icraçı və məhkəmə səviyyəsində olan planlarına ehtiyaclıdır. Əmək hüququ, iş azadlığının təmini, əmək üçün münasib şərait, sahibkarlığa

ehtiram, fəhlələrin və sahibkarların hüquqlarının müdafiə olunması, daxili qanunların və beynəlxalq insan hüquqları sənədlərində əhəmiyyət verilən planlar sırasındadır. Yuxarıda qeyd olunan hüquqları pozmağa, heç kəsin haqqı yoxdur və onu himayə etmək, dövlətlərin vəzifəsidir. Əmək və sahibkarlara ehtiram, ictimai tələbatların təminində əvəzolunmaz rola malikdir.

İslamda əmək və mülkiyyət hüquqları

İslama görə hər kəsin aqibəti, onun çalışmağına və səylərinə bağlıdır.¹ İnsan mütləq şəkildə çalışıb-vuruşmalıdır.² Çünki, iş insan həyatının cövhəri və bəşəriyyət sivilizasiyasının əsasıdır. İş istedadı və insanın genetik ləyaqəti, Allahın insana bəxş etdiyi ayrılmaz hədiyyələrindən hesab olunur. Allah tala bu bacarığı insana, təbiəti ram edərək öz ehtiyaclarını ödəmək və öz cinsindən olanlara da həmçinin kömək etmək üçün vermişdir. Bəlkə də, insanların, “yaradılmışların ən şərəfli”³ olmasının ən başlıca səbəbi bacarıqdır. Çünki, yalnız əmək sərf edərkən, insanın insani xüsusiyyətləri onda biruzə verir.

İş əsasında sahiblik, hər bir insanın təbii hüququdur və bu da insanın emosional qərizəsinin məhsuludur. Mülkiyyətin Allah qanunları qədər mötəbər olmasına və ədalət qanununun onu himayə etməməsinə etiqad bəsləməmək, hərc-mərcliyin başlanğıcı deməkdir.

İslama görə əmək, İslam iqtisadi sistemində fəhlə mülkiyyətinin əsas fundamentidir. Çünki hər bir fəhlə, işi sayəsində əldə etdiyi sərvətlərdən faydalanır və “əmək, mülkiyyət üçün səbəbdir” devizinə əsasən, öz işinin nəticəsini mülkiyyətinə çevirir.⁴ Mülkiyyət fitri tələbat və İslam da fitri

1. Mudəssir, ayə 38 “Hər bir kəs qazandığının girovundadır”.

2. Nəcm, ayə 38 “İnsana ancaq öz zəhməti (səyi, çalışması, əməli) qalar!”.

3. İsra, ayə 70 “Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə (cürbəcür nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik.”.

4. Məhəmmədbağır Sərd, *bizim İqtisadımız* .

dindir.¹ Bu əsəslə, Qurani kərim hər kəsi öz zəhmət haqqının sahibi hesab edir.²

İslamda mülkiyyət hüquqlarını nəzərdən keçirərkən, bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır:

a) İslama görə mülkiyyətin mənşəyi və istifadə olunması halal olmalıdır. İmam Səccad (ə) buyurur: "Mülkiyyətin hüququ budur ki, onu yalnız halal yolla əldə edəsən və halal yerdən başqa, ayrı heç nəyə istifadə etməyəsən..."³

b) Materialist yanaşmada, mülkiyyət hüququnun mənşəyi, yalnız istehsal, sənət ya əməkdir. Amma tövhidi yanaşmada hüququn qaynağı, yuxarıda qeyd olunanlardan daha öndədir. Dünya, biri-birinə bağlı üzvlərdən ibarətdir. Onlardan hər biri digəri üçün və digərini nəzərə almaqla yaradılıb. İnsan, potensial olaraq və bu dünyanın bir hissəsi hesab edilməklə, digər varlıqların üzərində haqqı var, necə ki, girdər varlıqların onun üzərində hüquqa malikdir. Bu baxışla, heç bir istehsal və iş gücü olmayanlar da hüquqlara malikdirlər. Çünki, hüquq və öhdəlik qarşılıqlı şəkildə olmalıdır. Öhdəliyin şərtləri, mümkünlük və qüdrətdir. İnsan bacarmadığı surətdə heç bir öhdəliyi olmur, amma hüquqları olduğu kimi qalır. Allah tala quranda buyurur: **"O kəslər ki, onların mallarında dilənənlər və miskinlər üçün məlum bir haqq vardır."**⁴

c) İslama görə, mülkiyyət hüququ, mütləq və məhdudsuz deyil. Şəxsə aid olan malın, cəmiyyətə də bir növ bağlılığı vardır. Qurani kərim, mülkiyyət azadlığına⁵ önəm verdiyi kimi, onun sərhədləri mövzusuna da toxunur. Misal üçün döyüş⁶, inhisarçılıq,⁷ sələm və ictimai bərabərliyin olmaması,⁸

1. Rum, ayə 30.

2. Bəqərə ayə 180, Nisa ayə 7, Ənam ayə 141, İsra ayə 134, Nisa ayə 10, Bəqərə ayə 188, Ali-İmran ayə 186, Tövbə ayə 20, Səba ayə 37 və.s.

3. İmam Səccad (ə), *Hüquq risaləsi*.

4. Məaric, ayə 24-25.

5. Casiyə, ayə 12, Cümə, ayə 10, Mülk, ayə 15.

6. Bəqərə, ayə 195.

7. Həşr, ayə 7.

8. Məaric, ayə 25.

mürtədlik,¹ və israfçılıq,² mülkiyyət azadlığını məhdudlaşdıran amlillərdəndir. Digər bir misal, İslam ölümündən sonra ürəyi istəyən hər nəyi vəsiyyət etməyə icazə vermir. Bəzən görürsən ki, Hansısa qərbli milyonçu malının yarısını və bəzən də hamısını əziz itinə vəsiyyət edir. Bu məntiqsiz bir addımdır və İslam belə bir vəsiyyətə icazə vermir.

Dini mətnlərə nəzə saldıqda, mülkiyyət və varlı olmağa heç bir heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Hər bir kəs, bacaracağı həddə öz bacarıq, ideya və iqtisadi təşəbbüsünü ortaya qoya bilər. Amma bu azadlıq, şəxsin və cəmiyyətin fəسادa düşməsinə qədərdir. Başqa sözlə desək, İnsanlar kəmiyyət baxımdan azadlıq verilmiş, amma keyfiyyət baxımından isə sərhədər təyin edilmişdir. İslam mülkiyyət azadlığına qarşı deyil, sadəcə bu müqəddəs din, insanları düzgün iqtisadi fəaliyyətinə əhəmiyyət verir və iqtisadi fəsadla mübarizə aparır. İslam, şəxsi mülkiyyətin həddini təyin etməklə, eyni zamanda, onun bölüşdürülməsi yönündə də addımlar atmışdır.³

İslam, imkan daxilində sərvətin bölüşdürülməsi məsələsinə, birbaşa qarışmır. Bu din insanları, ehtiyaclarını öz ixtiyarı və seçimi ilə aradan qaldırması yönündə inkişaf etdirir. Hərçənd ki, şəxslərin və cəmiyyətin öz vəzifələrinə əməl etmədiyi təqdirdə, icbari addımlar da atıla bilər. İslamda halal və haramın qanunvericiliyə salınması, iqtisadi fəaliyyətləri elə tərzdə yönləndirir ki, mülkiyyət azadlığını təmin etməkdən əlavə, cəmiyyəti məhv olmaqdan, fəsaddan qoruyur və ictimai ayrışma-seçkililiyi aradan aparır.⁴

İslam insan hüquqları bəyannaməsində, əmək və mülkiyyət hüququ

Maddə 13: Əmək, dövlətin və cəmiyyətin ona qadir olan şəxsin bu təminatını ödəməkdə öhdəli olduğu bir hüquqdur. Hər bir

1. Bəqərə, ayə 217.

2. Ənam, ayə 141, İsrə, 26 və 27-ci ayələr .

3. *İqtisadımız*, səh 418.

4. Əli Əhməd Miyanici, *islamda xüsusi mülkiyyət*.

insan, özünü və cəmiyyətin mənafeyinə münasib iş seçimi hüququna malikdir. Hər bir fəhlənin təhlükəsizlik, sağlamlıq və digər sosial təminatlardan yararlanmaq hüququ var və heç kəsin onu bacarmadığa hansısa işə vadar etməyə, ondan sui istifadə və ona zərər yetirməyə haqqı çatmır. Qadın və ya kişi olmasından asılı olamayaraq, hər bir fəhlə, öz əməyi müqabilində ədalətli şəkildə əmək haqqı almaq, məzuniyyət, bonus və mükafatlardan yararlanma hüququna malikdir, eyni zamanda fəhlə, öz işində məsuliyyətli olmalı, can yandırılmalıdır, fəhlə ilə sahibkar arasında ixtilaf yarandığı təqdirdə isə, heç birinin tərəfində olmadan və haqsızlığın aradan qalxması və haqqın sahibinə çatması üçün, bu işə qarışaraq ədalətli hökm çıxartmaq, dövlətin vəzifəsidir.

Maddə 14: Hər bir şəxs özünə və başqalarına ziyan vurmadan, möhtəkirçilik və aldatma olmadan, qanuni biznes fəaliyyəti göstərmək hüququna malikdir və sələmçilik qəti qadağandır.

Maddə 15.1: Hər bir şəxsin şəri yollarla sahibkarlıq hüququna malikdir, özünə, digərlərinə və cəmiyyətə zərər verməyəcəyi təqdirdə mülkiyyət hüquqlarından yararlana bilər, habelə ümumi mənafeyi qorumaq, kompensasiyanı təcili və ədalətli şəkildə ödəmək istisna olmaqla, heç kəsin sahibkarlığı aradan aparıla bilməz.

Maddə 15.2: Şəxsi qaydalar istisna olmaqla, mülkiyyətin müsadirə və zəbt olunması qadağandır.

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində, əmək və mülkiyyət hüquqları

Maddə 23.1: Hər bir insan işləmək, istədiyi işi sərbəst seçmək, ədalətli və əlverişli iş şəraitinə malik olmaq və işsizlikdən müdafiə olunmaq hüququna malikdir.

Maddə 23.2: Hər bir insan, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan, bərabər əməyə görə bərabər haqq almaq hüququna malikdir.

Maddə 23.3: İşləyən hər bir insan, onun özünün və ailəsinin layiqli dolanışığını təmin edən, ədalətli və qənaətbəxş həcmdə zəruri hallarda isə digər sosial təminat vəsaitləri ona əlavə edilməklə haqq almaq hüququna malikdir.

Maddə 23.4: Hər bir insan, öz mənafeələrini müdafiə etmək üçün həmkarlar ittifaqları yaratmaq və həmkarlar ittifaqlarına daxil olmaq hüququna malikdir.

Maddə 24: Hər bir insan, iş gününün səmərəli məhdudlaşdırılması və ödənilən vaxtaşırı məzuniyyət hüququ da daxil edilməklə istirahət və asudə vaxt hüququna malikdir.

Maddə 17.1: Hər bir insan, təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq hüququna malikdir.

Maddə 17.2: Heç kim, öz əmlakından özbaşınalıqla məhrum edilməməlidir.

Fərqlər

Əmək və iş azadlığı, icbari işin qadağası, sui istifadə, əmək hüququnun təmini, əladətli əmək haqqı, işsizləri himayə etmək, sahibkar və fəhlə arasında yaşanan problemin ədalətli formada çözümü, iş və mülkiyyət arasında olan əlaqəyə diqqət, mülkiyyət azadlığı, qanunsuz və özbaşına olaraq mülkiyyətin aradan qaldırılması, təhlükəsizlik və ədalətin təmin olmasında mülkiyyətin rolu, İslam və ümumdünya insan hüquqlarının əhəmiyyət verdiyi ortaq nöqtələrdir. İslam və Qərbin bu məqamda ən gözəçarpan fərqləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində nəzərdə tutulan iqtisadi sistemdə, "Allah" məfhumunu görmək olmur və insan da həmçinin maddi və heyvani varlıqdır. Bu yanaşma tərzinin birbaşa mesajı, əməyin və mülkiyyətin mütləq şəkildə azadlığıdır. Amma İslam və İslam insan haqları bəyannaməsində, Allah məfhumu ən üstün mərtəbədə qərarlaşmış və bundan əlavə, insan təkcə maddi tərəfi ilə tanıtılmır. Əksinə Allahın məxluqu və "Allahın xəlifəsi" adlandırılır. İslamda insanın maddi və mənəvi göstərişləri elə tərzdə bəyan edilir ki, hətta onun maddi təkamülü mənəvi və

insani təkamülünün xidmətində durur. Bu Tövhidî yanaşmanın birbaşa təsiri, bəşəriyyətə mənəvi və əxlaqi dəyərlər çərçivəsində, hədəfli azadlığı hədiyyət etməkdir. Təbii ki, əmək və mülkiyyət mütləq şəkildə olmayacaqdır. Mühərəbə, inhisarçılıq, səlām, ictimai bərabərliyin pozulması, dindən uzaqlaşmalar və israf, İslamda mülkiyyət hüquqlarına mane olan amillərdəndir.

2. İslam, fəhlənin məqsədi və ruhiyyə gücünə böyük əhəmiyyət verir. Buna əsasən də, İslam insan hüquqları bəyannaməsində işdə saf niyyət və çalışma həvəsi, açıq şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu qeyd, motivasiyanın artmasında, əməkdə, bacarıqda və yeniliklərdə vicdanın güclənməsində, habelə fəhlənin fəaliyyətlərinin davamlı olmasında oynayacağı rolu, aydın şəkildə görmək olur. Amma, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi bu mövzuda bir söz deməyib.

3. İslam insan hüquqları bəyannaməsində, mülkiyyətin aradan aparıldığı təqdirdə, təcili və ədalətli şəkildə kompensasiyanın ödənilməsini təkidlə vurğulayır. Təəssüflər olsun ki, ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, bu məsələdə də sakitdir.

Xülasə

Əmək və mülkiyyət arasındakı əlaqə, instinkt fenomendir. Hər bir insan, fitri olaraq öz əməyinin sahibi olmağa meyl edir. Əmək və mülkiyyət hüququnun Hər bir insanın ictimai və iqtisadi hüquqları olaraq müəyyən edilməsi, bəşəriyyətin fitri meyilinin göstəricisidir. İnsanlarda səy göstərməyə və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa həvəs yaradan, onun əmək hüquqlarının tanınması və ona ehtiram edilməsidir. Bununla da, insanların potensialı aktuala çevrilir, mühit abadlaşır və bəşəriyyətin iqtisadi tələbatları təmin olunur.

İş istedadı və insanın genetik ləyaqəti, Allahın insana bəxş etdiyi ayrılmaz hədiyyələrindən hesab olunur. Allah tala bu bacarığı insana, təbiəti ram edərək öz ehtiyaclarını ödəmək və öz cinsindən olanlara da həmçinin kömək etmək üçün vermişdir.

İslama görə mülkiyyətin mənşəyi və istifadə olunması halal olmalıdır. İmam Səccad (ə) buyurur: “Mülkiyyətin hüququ budur ki, onu yalnız halal yolla əldə edəsən və halal yerdən başqa, ayrı heç nəyə istifadə etməyəsən...”

Dini mətnlərə nəzə saldıqda, mülkiyyət və varlı olmağa heç bir heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Hər bir kəs, bacaracağı həddə öz bacarıq, ideya və iqtisadi təşəbbüsünü ortaya qoya bilər. Amma bu azadlıq, şəxsin və cəmiyyətin fəسادa düşməsinə qədərdir.

Suallar

1. Əmək və mülkiyyət arasında hansı əlaqələr var?
2. Mülkiyyət, niyə fitri fenomendir?
3. Əmək və mülkiyyətin, ictimai təhlükəsizliklə əlaqəsi hansılardır?
4. Mülkiyyət hüququnun mənşəyi nədir?
5. İslamda əmək və mülkiyyət hüququnu izah edin.
6. İslamın nəzərində əmək və mülkiyyət azadlığı mütləqdir yoxsa məhdud?
7. İslam insan hüquqları bəyannaməsi, əmək və mülkiyyət hüquqlarına necə yanaşır?
8. Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi, əmək və mülkiyyət hüquqları barədə hansı düşüncələrə sahibdir?
9. İslamda, hansı şərtlər əsasında mülkiyyətə məhdudiyyətlər qoyulmuşdur.
10. Bu mövzuda iki bəyannamə arasında müştərək və fərqli cəhətlər hansılardır?